מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הועדה המחוזית החליטה ביום :
30/10/2023
להקציב את המפגית.
שירות מקצועיות ואמינות מעל הכל.
14/10/2026
תכנית 101-1095330 11/01/2026 11

בס"ד **תאריך 07/12/2025**

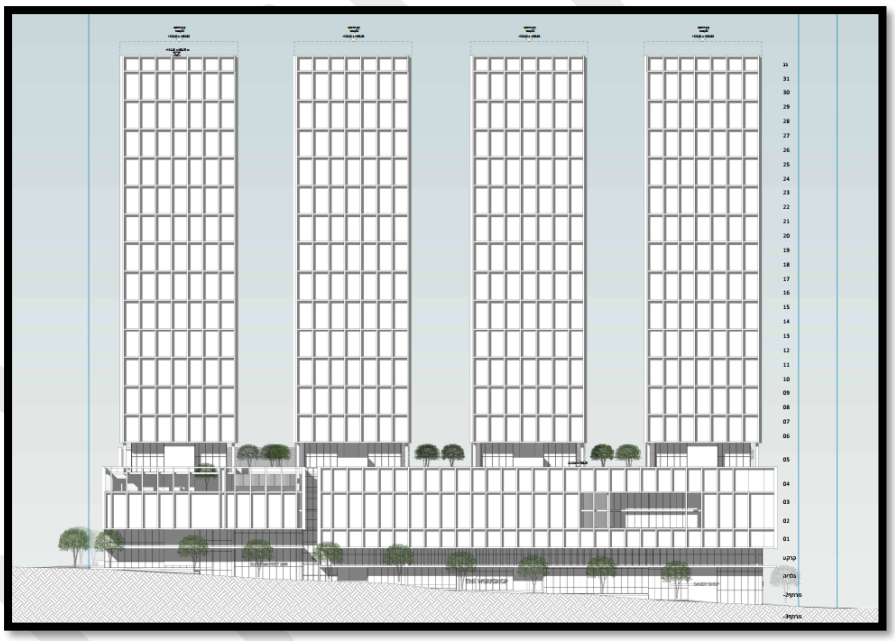
שומת מקרקעין מבוססת הנחה בהתאם לתקן 21.1 לתקינה השמאית:

בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקט התחדשות עירונית על

בסיס "פינוי בינוי". מתחם "בית אמינפא" הממוקם ברחוב הסדנא 5-9 פינת רחוב התעשייה, שכונת תלפיות, ירושלים.

גוש: 30140 | חלקה בשלמות: 8.

מבט על מתחם מתוך נספח בינוי:



יו"ר הוועדה המחוזית

חזקיה העצני -

בלכלן (M.B.A), שמאי מקרקעין.

שי בריגה -

בלכלן, שמאי מקרקעין.

גבריאל רבני -

בלכלן, שמאי מקרקעין.

יואל ברבי -

בוגר ניהול, מגשר, שמאי מקרקעין.

עמנואל דלויה -

מהנדס רפואי, מגשר, שמאי מקרקעין.

ארי' בלויגרונד -

בלכלן, שמאי מקרקעין.

ולאד ממייב -

בוגר מנהל עסקים, שמאי מקרקעין.

זאב שפיצר -

בוגר ניהול, שמאי מקרקעין.

דור שאול -

רב תחומי, שמאי מקרקעין.

דפנה דואק -

מתכננת ערים, שמאית מקרקעין.

אריאל קרני -

בלכלן, שמאי מקרקעין מוסמך.

שחר ברוך -

בלכלן, מתמחה בשמאות מקרקעין.

אפרים בורקטובסקי -

בלכלן, מתמחה בשמאות מקרקעין.

אביחי עזריאל -

בלכלן, מתמחה בשמאות מקרקעין.

סמואל צ'ק -

בלכלן.

מור חיים -

מנהלת משרד.

INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COUNCIL
IVSC
A.A.I ISRAEL
האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין בישראל
מועצת שמאי המקרקעין
הוועדה לתקינה שמאית
לשכת שמאי מקרקעין
מניעים את הכלכלה בישראל

תכנית 101-1095330 11/01/2026 [illegible] דעת/דוחות תקן 21

בס"ד **07/12/2025**

לכבוד : אמינפה חברה אמריקאית לפיתוח שטחי תעשייה בע"מ.

<u>שומת מקרקעין מבוססת הנחה בהתאם לתקן 21.1 לתקינה השמאית:</u>

<u>בדיקת היתכנות כלכלית לפרויקט התחדשות עירונית על</u>

<u>בסיס "פינוי בינוי". מתחם "בית אמינפא" הממוקם ברחוב הסדנא 9-5 פינת רחוב התעשייה, שכונת תלפיות, ירושלים.</u>

<u>גוש: 30140 | חלקה בשלמות: 8.</u>

1.0 מטרת חוות הדעת

נתבקשתי על ידי חברת אמינפה, לערוך חוו"ד שמאית לבדיקת היתכנות כלכלית של הפרויקט במתחם שבנדון, עפ"י תקן מס' 21.1 לתקינה השמאית ובהתאם להוראות תכנית בניין עיר מס' 101-1095330 המצויה בהליכי תכנון וקידום למתן תוקף.

<u>הערה לאור התקופה</u>:

נכון למועד כתיבת שורות אלו מדינת ישראל מצויה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", בעקבות כך, הוכרז מצב מיוחד בעורף מיום 07/10/2023. מצב מיוחד זה העמיד את המשק הישראלי מול אי וודאות כלכלית וסיכון מוגבר.

<u>הערה והדגשה:</u>

- חוו"ד זו הינה חוו"ד מבוססת הנחה. ההנחה היא כי תאושר תב"ע עתידית לפינוי בינוי וכי יופק היתר בהתאם לחוק להתחדשות עירונית וכי לא תהיה מניעה משפטית לביצוע הפרויקט.
- חוו"ד זו מתייחסת אך ורק לתמהיל הבנייה המוצעת כפי שיוגדר בגוף חוו"ד וכפי שנתבקשתי לערוך מעת מזמין החוו"ד. ככל ויופק היתר בנייה, יש לבחון חוו"ד זו האם הינה תואמת לנתוני ההיתר לכשיופק או האם נדרש עדכון בנקודה זו.
- חוו"ד זו נערכה בהתאם לתקן 21.1 לתקינה השמאית ובודקת את ההתכנות הכלכלית של הפרויקט עפ"י אמות מידה מקובלות שעפ"י התקינה, כך שחוו"ד זו אינה מחליפה תחשיב כדאיות כלכלית שלא עפ"י תקן 21.1 לתקינה שמאית.

רחוב בן יהודה 34, ירושלים 94230 טל: 02-563-1083 פקס: 02-563-1028 נייד: 052-8389398
www.h-hizkiya.co.il כתובתנו באינטרנט: E.mail: office@hha.co.il

2.0 מועדים

ביום 11/08/2024 ובמועדים נוספים נערכו ביקורים בנכס ובסביבתו על ידי חזקיה העצני כלכלן ושמאי מקרקעין וולדיסלב ממייב – שמאי מקרקעין מוסמך. ביום 28/08/2025 וביום 01/12/2025 נערך ביקור חיצוני נוסף במתחם הנדון ע"י חזקיה העצני כלכלן ושמאי מקרקעין מוסמך.

ביום 04/11/2025 ובמועדים נוספים ערכנו בדיקה באתר משרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ובארכיון הרישוי של עיריית ירושלים ובדקנו את נתוני התכנון והרישוי של המתחם הנישום.

ביום 04/11/2025 ובמועדים נוספים בדקנו את פירטי הרישום.

המועד הקובע לשומה הינו מועד עריכתה – 07/12/2025.

3.0 שומות קודמות

לא בוצעו על ידי שומות קודמות למתחם הנדון ב- 3 שנים האחרונות.

4.0 פרטי זיהוי המתחם:

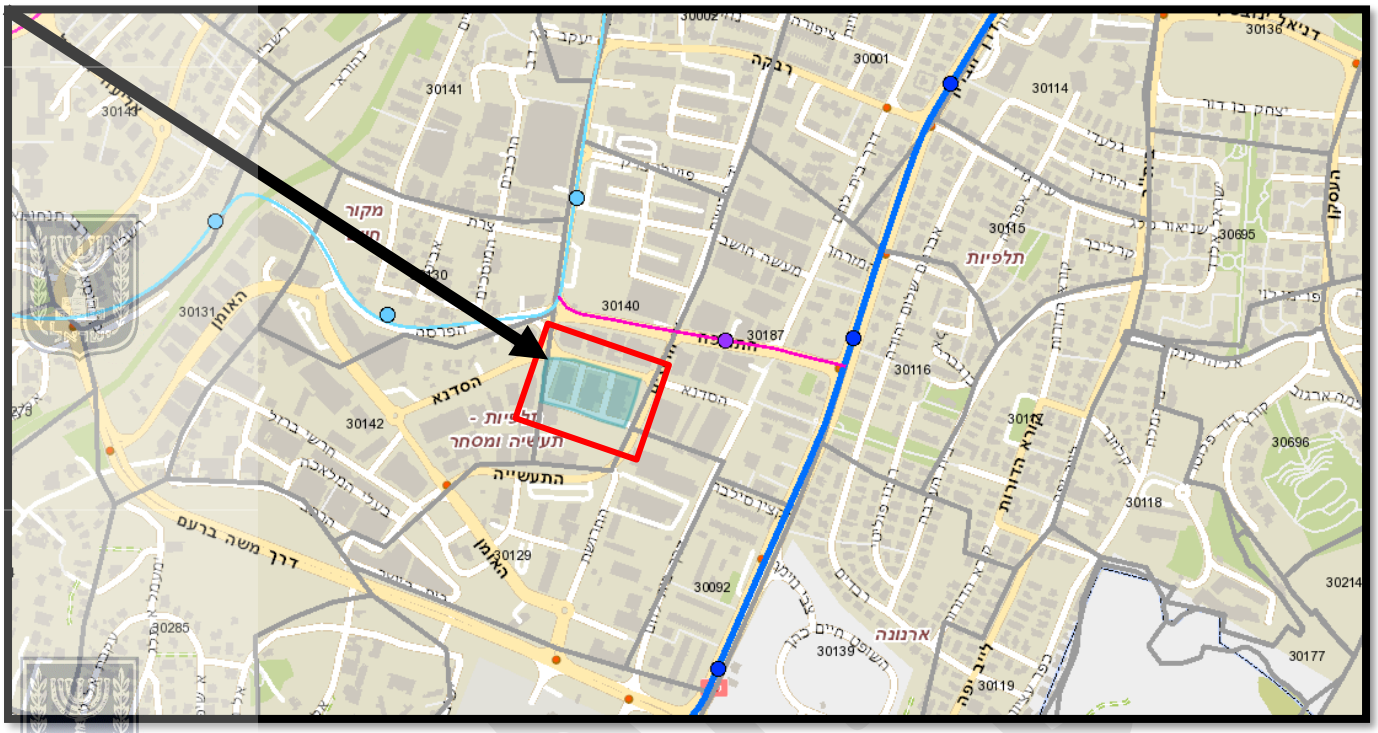
גוש	:	30140.
חלקה	:	8 – בשלמות.
כתובת	:	הסדנא 5- 9 פינת רחוב תעשייה, שכונת תלפיות, ירושלים.
שטח חלקה רשום	:	13,402 מ"ר.
מהות הבנוי בפועל	:	חלקת קרקע עליה בנוי מבנה וותיק בין 2-6 קומות ב- 3 אגפים. המבנה כולל 100 תאי תעסוקה/תעשייה קלה.
הערה תכנונית/קנייניית	:	בחלקה נותרו זכויות בניה בלתי מנוצלות מכוח תכנית בניין עיר מס' 71951 , כפי שיפורט בהמשך לחוו"ד זו.
תיאור הזכויות	:	בעלות פרטית וזכויות חכירה ראשיות ל- 100 תאי תעסוקה/תעשייה קלה הבנויים בחלקה. *זכויות בניה בלתי מנוצלות שייכות לבעלי זכויות הבעלות בחלקה.

5.0 תיאור הנכס וסביבתו:

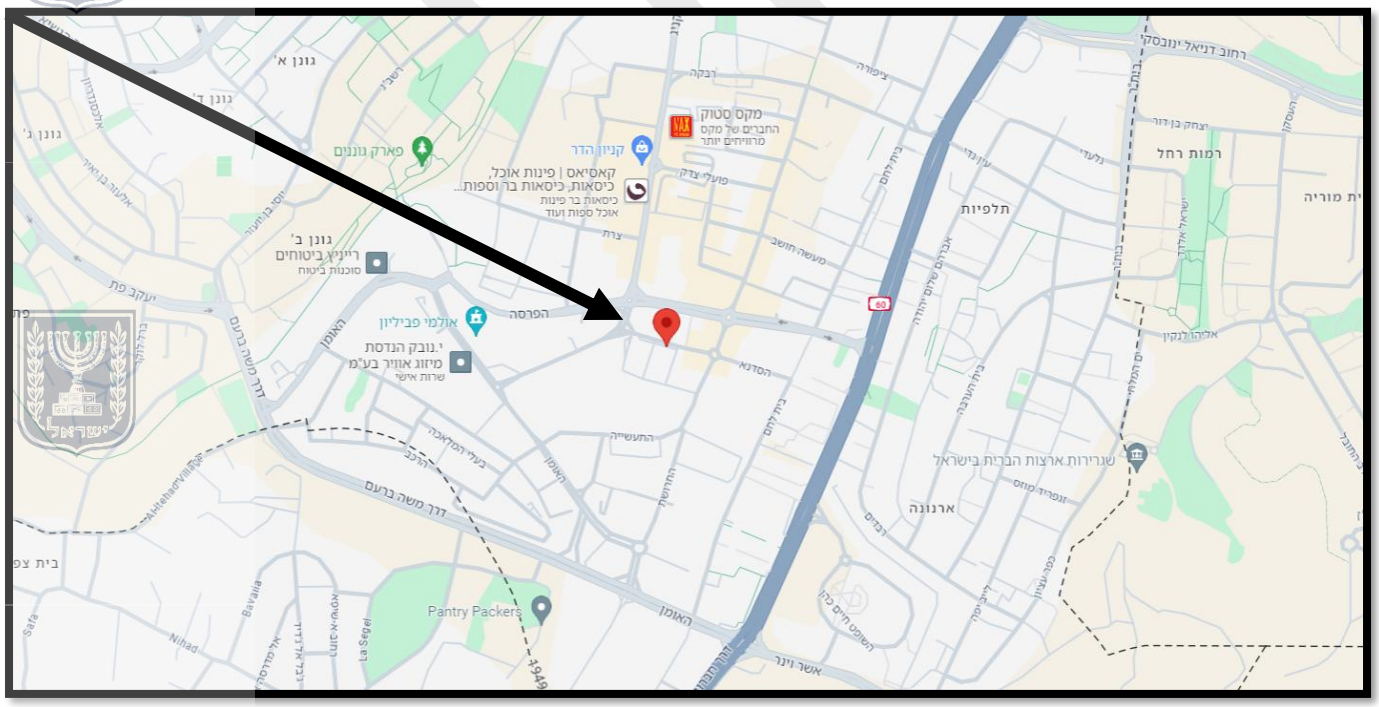
5.1 תיאור הסביבה:

המתחם ממוקם באזור התעשייה תלפיות, ירושלים.
אזור התעשייה תלפיות בירושלים, ממוקם בדרום מזרח העיר, מדרום לשכונת מקור חיים, ממערב לשכונות ארנונה ותלפיות מזרח וממזרח לשכונת גונן.
אזור התעשייה מהווה מע"ר בירושלים הכולל מבנים בייעוד לתעשייה הכוללים שימושים שונים, חנויות, מוסכים, משרדים, תחנות דלק, קניונים וכיו"ב.
המתחם ממוקם ברח' הסדנא המהווה ציר תנועה פנימי דו - סטרי.
סביבת המתחם מאופיינת בשימושים מעורבים למלאכה, מסחר, הסעדה, תעסוקה ומגורים.
המתחם ממוקם בקרבה ל"קניון האחים ישראל" ולקניון "הדר", תחנת משטרה "מוריה" וכן לבית היצרנים ולמבני נוספים המתפקדים כמרכזים מסחריים מרכזיים בתלפיות.
המתחם כולל כ- 100 תאי תעשייה במבנה וותיק אחד הכולל 3 אגפים בני 2-6 קומות.
הפיתוח הסביבתי מלא וברמה סבירה.
קיימת נגישות סבירה גם לרכב פרטי ותפעולי וגם לתחבורה ציבורית.
בסביבת המתחם קיימת מצוקת חנייה, החניה בסביבה הינה על בסיס מקום פנוי בתשלום.
המתחם ממוקם לא הרחק משלושה מקווי רק"ל עתידיים (קו מלחה-הר הצופים, קו תלפיות-הסדה עין כרם וקו גילה-רמות).
האזור נמצא היום במגמת פיתוח עצימה מתעשייה ומסחר בבינוי נמוך וותיק לבניה בעירוב שימושים הכוללת מגורים במגדלים, אושרו כבר מספר תכניות משמעותיות בסביבה.
קיימת נגישות טובה לשירותי ציבור, דת וחינוך, וכן לתחבורה ציבורית.

להלן מיקום המתחם על רקע מפת סביבה ממערכת GIS ירושלים :



להלן מיקום המתחם על רקע מפת סביבה :



להלן המתחם על רקע מפת סביבה ממערכת תלת ממד ממערכת GIS ירושלים :





5.2 תיאור חלקת מתחם הנדון:

החלקה שבנדון מהווה חטיבת קרקע בשטח רשום של 13,402 מ"ר והינה בעלת צורה כמעט רגולרית דמוית מלבן, עם טופוגרפיה בעלת שיפוע קל ממזרח למערב. לחלקה חזית צפונית הפונה למפלס רחוב הסדנא באורך של כ- 165 מטר וחזית מזרחית הפונה לרחוב יד חרוצים באורך של כ- 87 מטר.

גבולות חלקה:

צפון : מפלס רחוב הסדנא ומעבר לו חלקות 7,28,29 ו-10 עליהם בנויים מבני מסחר, משרדים ותעשייה.

דרום : חלקה 32 עליה בנויים שני מבנים ביעוד מסחרי ותעשייה.

מזרח : מפלס רחוב יד חרוצים ומעבר לו חלקה 42 עליה בנויים שלושה מבנים ביעוד מסחרי ותעשייה.

מערב : חלקות 23, 72-74 ו- 44 ביעוד לדרך וחניה ומבנה אחד המשמש למכון טסטים.

להלן איתור החלקה על רקע מפת הסביבה ממערכת GIS ירושלים:



5.3 תיאור הבנוי במצבו:

על החלקה בנוי מבנה תעשייה המורכב מ – 3 אגפים (מבנה א', מבנה ב' ומבנה ג') הכולל 100 יחידות תעשייה עם חשיפה ונגישות משתנה, חלק מהיחידות משמשות למסחר, אולמות אירועים ותעשייה קלה ומוחכרות לדורות לחוכרים.

להלן תיאור האגפים:

מבנה א': בינוי של 2 קומות. קומת קרקע עליונה הגישה עליה דרך גרם מדרגות חיצוני וקומת קרקע עליונה הגישה אליה ישירה ממפלס הקרקע. למבנה קיימת חשיפה טובה מאוד מכיוון צפון מערב, חשיפה טובה מכיוון מערב לצומת רחובות פייר קניג והסדנא וחשיפה נמוכה מכיוון דרום ליחידות פנימיות הממוקמות על מפלס רחוב שביל האריה.

מבנה ב': בינוי של 2 קומות. קומת קרקע עליונה כאשר הגישה עליה דרך גרם מדרגות חיצוני וקומת קרקע עליונה כאשר הגישה אליה ישירה ממפלס רחוב שביל האריה. למבנה קיימת חשיפה טובה ממפלס רחוב הסדנא וחשיפה נמוכה ליחידות הפנימיות על רחוב שביל האריה ורחוב שביל הטובה.

מבנה ג': בינוי של 6 קומות, קומת קרקע תחתונה על מפלס רחוב שביל הטובה, קומת קרקע עליונה עם חזית לרחוב יד חרוצים ו- 4 קומות עיליות. קיימת חשיפה טובה מאוד למפלס קומת קרקע עליונה לכיוון צומת רחובות יד חרוצים והסדנא, חשיפה טובה לקומת קרקע תחתונה לכיוון רחוב הסדנא וחשיפה נמוכה ליחידות פנימיות על מפלס רחוב שביל הטובה.

המבנה בנוי בלוקים ובטון עם חיפוי שליכט. גג המבנה שטוח בכל האגפים. במבנה ג' פועלות שתי מעליות נוסעים ובנויים שתי גרמי מדרגות חיצוניים.

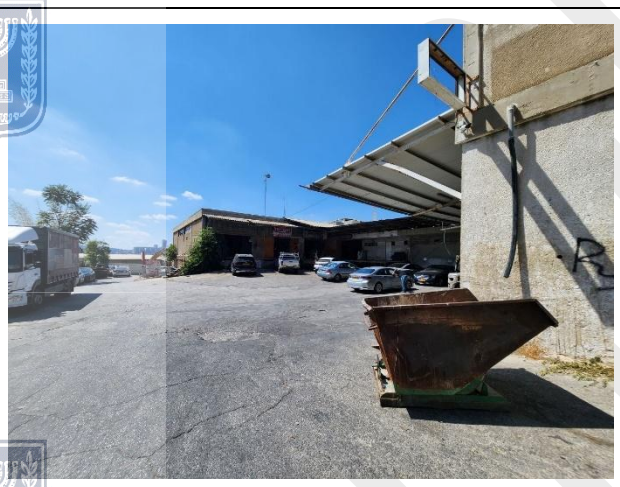
בהתאם להיתר בניה עפ"י תיק בניין מס' 71/463.00 סה"כ שטחו הבנוי הכולל של המתחם הינו 16,691 מ"ר.

לצורך חוו"ד זו, נלקחו בחשבון מקדמי מיקום בהתאם למיקום המבנה, מפנה וחשיפתו, כלהלן:

מקדמי מיקום ומפנה			
מבנה	מפלס	מפנה	מקדם
א	קרקע תחתונה	חזית לרחוב סדנא ופייר קניג	1.20
		עורפי	1.08
	קרקע עליונה	חזית לרחוב סדנא	1.13
		עורפי	1.02
ב	קרקע תחתונה	חזית לרחוב סדנא	1.13
		עורפי	1.02
	קרקע עליונה	חזית לרחוב סדנא	1.14
		עורפי	1.03
ג	קרקע תחתונה	חזית לרחוב סדנא	1.13
		עורפי	1.02
	קרקע עליונה	חזית לרחוב סדנא ויד חרוצים	1.20
		חזית לרחוב יד חרוצים	1.11
	א	חזית לרחוב יד חרוצים	1.05
	ב	חזית לרחוב יד חרוצים	1.03
	ג	חזית לרחוב יד חרוצים	1
	ד	חזית לרחוב יד חרוצים	1.05

להלן תמונות המתחם כפי שעולים מיום הביקור :

מבנה א' :

חזית לרחוב הסדנא ופייר קינג (קרקע תחתונה)	חזית לרחוב הסדנא (קרקע עליונה)
	
עורפי (קרקע תחתונה)	עורפי (קרקע עליונה)
	

מבנה ב' :

חזית לרחוב הסדנא (קרקע תחתונה)	חזית לרחוב הסדנא (קרקע עליונה)
	
עורפי (קרקע תחתונה)	עורפי (קרקע עליונה)
	

מבנה ג' :

חזית לרחוב סדנא (קרקע תחתונה)	חזית לרחוב סדנא ויד חרוצים (קרקע עליונה)
	
עורפי (קרקע תחתונה)	
	

חזקיה העצני
שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי
שירות, מקצועיות ואמינות מעל הכל.

6.0 מצב משפטי:

6.1 מידע העולה מנסח רישום:

בהתאם לנסח רישום שהופק באמצעות האינטרנט ביום 04/11/2025 נסח מס' 846310, העתק רישום מפנקס הזכויות, עולים הפרטים הבאים:

גוש	:	30140.
חלקה	:	8.
שטח חלקה רשום	:	13,402 מ"ר.
בעלים	:	"אמינפה" חברה אמריקאית לפתוח שטחי תעשייה בע"מ, ח"פ: 510553480, בשלמות.
חכירות	:	רשומות חכירות ראשיות לדורות לתקופה של 9999 שנים ביחס לכ- 100 יחידות במבנה, ללא הגבלה בהעברה וללא הגבלה בירושה.
הערות כלליות	:	רשומות מספר הערות משפטיות עפ"י ס' 123 ו- 125 לחוק תכנון ובניה, צווי עקול עבור מס' יח' מוחכרות, הערות אזהרה עפ"י ס' 126, צווי כינוס נכסים עבור מס' יחידות מוחכרות, פעולות משכון, הערות מינוי עפ"י צו בית משפט וכד'.
הפקעה	:	רשומה הערה על הפקעה עפ"י ס' 5 ו- 7 לטובת וועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים עפ"י י.פ. מס' 7669 מיום 10/01/2018 עמ' 4139. הערה זו נרשמה בגין הפקעה חלק מחלקה 30140.8 מכוח תכנית 71951 לטובת דרך מוצעת, כפי שיפורט בהמשך לתוצ"ד זו בפרק התכנוני.

הערה:

הנכס מצוי בבדיקה במסגרת הליכי רישום בשל תיק פעולה או עסקה שהוגש.

6.2 חוזי חכירה:

בהתאם למידע שעולה מהעתק פנקס הזכויות רשומות מספר חכירות ראשיות בחלקה ביחס ל- 100 יחידות תעשייה במבנה. מעיון במספר חוזי חכירה רנדומליים, עולה כי, החוזים זהים בתוכנם ועולים מהם הפרטים כלהלן:

יישוב	:	ירושלים.
גוש	:	30140.
חלקה	:	8.
שטח חלקה	:	13.402 (דונם).
המשכיר	:	"אמינפא" חברה אמריקאית לפתוח שטחי תעשייה בע"מ.



<u>תנאי השכירות</u> :

- משכירה בזה "המשכיר" ל- "שוכרת" את המקרקעין לתקופה של 9999 שנים בשכירות כוללת ומצהירה בזה שהיא בעל מקרקעין והמקרקעין נקיים מכל ערעור, זכות צד שלישי.
- תקופת השכירות הינה ל -9,999 שנים החל מתאריך חתימת שטר שכירות לדורות בשלכת רישום המקרקעין בירושלים.
- מטרת השכירות הינה לשימוש לפי ראות עיניה, להנאה, לבעלות שלמה, לקבלת הכנסות והרשות בידה לנהל את "היחידה" במבנה, כל עסק שתרצה מכל סוג שהוא והכל בהתאם לרישיונות שקבלה לשם כך, מדי פעם בפעם, מאת הרשויות הממשלתיות או העירוניות.
- "המשכירה" מצהירה שהתמורה המלאה והנכונה שולמה לה ע"י השוכרת.
- בשטרי שכירות רשומים פרטים של כל יחידה מוחכרת והצמוד לה עפ"י תשריט המצורף לשטר ותואם תשריט תכנית מפורטת 3282. (לא הוצגו בפני תשריטי שטרות חכירה).
- במשך תקופת השכירות מתחייבת בזה השוכרת וכל מי שיבוא במקומה בין כשוכר, בין כדייר, בין כדייר משנה ובין בכל אופן וצורה שהיא, לשלם את כל המיסים, הארנונות, ההיטלים, ההוצאות שיחולו על היחידה והמבנים מאת השלטונות הממשלתיים ו/או העירוניים או מכל גורם אחר.
- במשך כל תקופת השכירות תאה לשוכרת או למי שיבוא במקומה הרשות להשכיר בשכירות מוגנת או בשכירות בלתי מוגנת, להעביר את זכויותיה בשטר השכירות לדורות בין בהעברת שטר שכירות ובין בשכירות משנה וביום בכל צורה אחרת כל שהיא לכל תקופה שהיא את היחידה ואת הצמוד לה. הרשות בידי השוכרת להקנות לשוכרת או לשוכרת משנה או למי שתרצה את כל הזכויות ביחידה.
- השוכרת מתחייבת לשאת בכל הוצאות הדרושות להחזקתה של היחידה והצמוד לה. השוכרת מתחייבת להשתתף בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף של הבניין.
- על כל שוכרת של כל יחידה ויחידה בבניין לבחור בנציגות של הבניין.
- השוכרת מצהירה ומאשרת בזה שכל המקומות חניה שאושרו ע"י רשות מקומית ברישיון בניה הינן רכוש משותף וחניה משותפת לכל בעלי יחידות בבניין.
- השוכרת מצהירה ומאשרת בזה כי ידוע לה ש"אמינפא" בנתה והקימה על חלקה 8 בגוש 30140 את הבניינים א, ב ו-ג הכוללים ומכילים מבנים, מחסנים בתי מלאכה, בתי חרושת, משרדים, חדרי שירות, חדרי שירותים, וכי חברת "אמינפא" רשאית וזכאית לקבל מאת רשויות מוסמכות לכך מדי פעם שינוי ברישיונות שניה שלפיהם נבנו המבנים כולל תוספת אחוזי בניה וזאת בתנאי מפורש כי זה לא יפגע בגודל ובשטח של היחידה שהשוכרת שוכת מהמשכירה.
- השוכרת מצהירה ומאשרת כי באם "אמינפא" תקבל רישיונות בניה על גגות של הבניינים א', ב' וג' על כל אחת מהן לחוד היא תוכל לבנות ולעשות בגגות או בכל הגגות כל מה שתרצה ותמצא לנכון וזאת בכל עת וזמן שתרצה וכי בתנאי כי בעת הבניה הנוספת לא תופרע הפעילות השוטפת של השוכרת.
- השוכרת מצהירה כי אין לה כל זכות כל שהיא בכל הקשור לחדרי שירותים, חדרי נוחיות אחרים פרט למה שהוצמד לה.
- השוכרת מצהירה ומאשרת בזה ומסכימה כי "אמינפא" רשאית להצמיד באם תרצה ותמצא לנכון, כל מיני שטחים מהקרקע שיהיה רשום בשמה לאחר גמר הליכים ופעולות החלוקה, ההפרדה, הסדר המקרקעין ושעליהם בנויים בנייני התעשיה והמסחר, דהיינו בניינים א', ב' ו-ג' וכי "אמינפא" תוכל בכל עת וזמן ובאפשרויות הקיימות להסדיר

את החלוקה, ההפרדה מהשטח או מהשטחים שירשמו כחוק בלשכת רשום מקרקעין בירושלים וזאת בין בעת בצוע ההפרדה והחלוקה ובין לאחר מכן, בין אן יהיה צורך לאחד מחדש ולחלק מחדש לאחר מכן, וכי גודל החלקות השטחים, צורתן כפי שיופרד ויחולק מהשטח הנ"ל, והכל יהיה נתון ומסור אך ורק לשקול דעתה, רצונה והחלטה של "אמינפא" והשוכרת מסכימה בזה מראש לכל אותן הפעולות שיכולות להיעשות על ידי "אמינפא".

- השוכרת מצהירה ומאשרת כי אם יהיה צורך לסדר, לתת, להעביר חלק מהחלקה הנ"ל או מהחלקות הנ"ל של "אמינפא" לשם פיתוח כבישים, שבילים, מדרכות וכו' וכי יהיה צורך להעביר חלקים משטחי הקרקע בי ע"י העברה, מכר, השכרה והעברת בעלות ללא תמורה, השכרה לטובת עיריית ירושלים בכל צורה שהיא והינה מסכימה ומאשרת זאת.

6.3 חוו"ד משפטית ביחס ליתרת זכויות בניה בחלקה, חוו"ד זו תצורף כנספח לשומתי זו:

הוצגה בפני חוו"ד משפטית מיום 06/01/2020 מאת עו"ד יריב בר דיין ואורית זיו, מעיון בה עולה כי, לבעלי זכויות חכירה במתחם אין כל חלק ביתרת זכויות בניה לניצול מלפני תכנון תקף ו/או תכנון עתידי.
להלן עיקרי הדברים כפי שעולים מחוו"ד:

- חוו"ד עוסקת בשאלה למי שייכות זכויות בניה בלתי מנוצלות, ככל וקיימות וזכויות בניה העתידיות במקרקעין הידועים כגוש 30140 חלקה 39 בשכונת תלפיות בירושלים.
- במקרה דנן, ובהתאם לפסיקה בעניין זה, נבדקה בשלב הראשון מערכת הסכמים וההתקשרות בין הצדדים. נבדקו חוזים של חברת "אמינפא" עם "רוכשים" אשר רכשו שטחים במבני התעשייה שהקימה החברה במקרקעין. לאחר בחינת החוזים עם הרוכשים שונים במבנים, עולה כי החוזים הינם חוזים דומים וזהים בתוכנם.
- מתוכן החוזים עולה כי אף שאין בין הצדדים סעיף ספציפי הקובע מפורשות כי זכויות בניה שייכות למוכרת, הרי שברור מהכתוב כי הצדדים הותירו את החופש בידי המוכרת לבקש זכויות בניה נוספות (מעבר לאלו שניתנו לה בפועל לבניית המבנים) לבנות על הגגות, לבצע שינויים בתוכניות ולבנות בהתאם לזכויות שתקבל.
- בסיכום חוו"ד נכתב כי, "נראה כי זכויות הבניה, אלו שניתנו למוכרת בפועל, זכויות בלתי מנוצלות ובכויות בניה עתידיות, הינן בהתאם לאומד דעת הצדדים כפי שבא לידי ביטוי בהסכמי המכר של שטרי המשכנתא, שייכים למוכרת" (חברת אמינפא).

6.4 פרוט בעלי זכויות אחרים במתחם:

לא ידוע לי ולא נמסר לידי מידע אם וקיימים דיירים מוגנים באחד מיחידות המוחכרות במתחם.
חוו"ד זו מבוססת הנחה כי אין דיירים מוגנים במתחם הנדון.

6.5 תפעול וניהול יחידות מוחכרות:

לפי מידע שנמסר לנו בעל פה, כל בניין במתחם מתנהל ע"י וועד בניין שנבחר על ידי בעלי זכויות חכירה באותו הבניין.
לא ידוע לנו על גובה תשלום תשלומי הוועד.

6.6 הסכמי פינוי בינוי:

נכון למועד כתיבת שורות אלו טרם נחתמו הסכמי פינוי בינוי עם בעלי זכויות החכירה/בעלות במתחם.
לפי ידוע לנו נכון לימים אלו מתגבשים הסכמי פינוי בינוי בין הצדדים.

6.7 סיכום המצב המשפטי

החלקה הנדונה אינה רשומה בתיק בית משותף.
רשומות הערות שונות בנסחי הרישום לעניין משכון, עיקולים וכו'.
בחלקה הנדונה לא נחתמו הסכמי פינוי בינוי.
בהתאם לחו"ד משפטית זכויות בניה קיימות ו/או עתידיות שייכות לבעל זכויות הבעלות בחלקה.

הערה:

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי.
חוו"ד זו אינה עוסקת בשאלות משפטיות ואינה ערוכה כחוו"ד משפטית.
הנני שמאי מקרקעין ולא משפטן, חוו"ד זו אינה קובעת ופוטרת סוגיות קנייניות ו/או חובות בין בעלי הזכויות השונים בחלקה. המידע המשפטי מוגש כמידע אינפורמטיבי בלבד. ככל ועולה שאלה משפטית ו/או קניינית מומלץ לפנות למשפטן/עו"ד המוסמך לכך.

7.0 מצב תכנוני ורישוי:

7.1 מבדיקה באתר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים עולה כי על המתחם חלות, בין היתר תוכניות בניין עיר, כדלקמן:

1. תכנית מס' 920 אשר פורסמה למתן תוקף ברשומות בי.פ. 883 ביום 12/01/1961:

מטרת התכנית בין היתר הינה לקבוע אזורי תעשייה, מגורים ודרכים. בהתאם לתשריט התכנית מתחם הנדון מוגדר כאזור בייעוד תעשייה ודרך.

2. תכנית מס' 974 אשר פורסמה למתן תוקף ברשומות בי.פ. 1031 ביום 29/08/1963:

מטרת התכנית הינה התווית דרכים חדשות, הקצאת שטחים לבנייני ציבור, שצ"פים וחלוקת מגרשים עבור בנייני תעשיה. על תכנית זו תחולנה הוראות תכנית מתאר ירושלים. בהתאם לתשריט התכנית מתחם הנדון מוגדר כאזור בייעוד תעשייה.

להלן זכויות בניה מכוח תכנית מתאר ירושלים (62):

זכויות הבנייה באזור זה הינם: 56% לקומה 4 X קומות (גבוה 15 מ') = סה"כ 224% משטח המגרש.

<u>שימושים</u>:

<u>השימושים המותרים באזור "תעשייה" הינם מלאכה ותעשייה ובהם גם השימושים המותרים באזור "מסחרי".</u>

השימושים המותרים באזור "מסחרי" כוללים בין השאר גם את השימושים המותרים באזור "מגורים 3 ו- 4".

<u>הערות והבהרות</u>:

- פרשנות הוועדה המקומית, כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיות היועץ המשפטי במחצית שנות ה 80 , הינה כי במידה ומבקשים שימושי מסחר, אזי היקף הבינוי האפשרי לניצול הינו רק 150%, כמוגדר בהוראות תכנית המתאר לאזור מסחרי.
- פרשנות הוועדה המקומית, כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיות היועץ המשפטי (עו"ד אמנון מרחיב) מיום 14/05/2012, הינה כי במידה ומבקשים עירוב שימושים, בין תעסוקה ומסחר, אזי היקף הבינוי האפשרי למטרות מסחר יהיה 150%, ובנוסף 74% למטרות תעסוקה (סה"כ עד 224%).
- מהוראות תכנית המתאר וממכתבו של מר מנחם גרשוני, מנהל היחידה למידע תכנוני בעירייה, מיום 05/05/2011 עולה כי השימושים המותרים באזור תעשייה כוללים בנוסף למסחר גם מגורים, אולם במקרה זה אחוזי הבנייה האפשריים הינם 150%.
- ידוע לי כי הוועדה כבר אישרה בעבר היתרי בנייה הכוללים שימוש מעורב למסחר ומגורים באזורים שהוגדרו לפי תכנית המתאר כשטח "מסחרי". לדוג': בגוש 30077 חלקה 92 נבנה בניין מגורים הכולל קומה מסחרית בשטח בייעוד מסחרי. בתיק הבניין איתרנו מכתב החתום ע"י אמנון ארבל - סגן מנהל אגף התכנון, ובו נרשמו סיכומי הפגישה שנערכה במנהל התכנון בנוגע לבנייה בחלקה בהתאם למדיניות התכנון באזור. עפ"י מכתב זה, סוכם כי ניתן יהיה לקדם בנייה של 120% למגורים ו- 30% למסחר.

סיכום ראשוני למצב התכנוני המאושר :

המקרקעין שבנדון מהווים חלק ממגרש מס' 49+48 בשלמות ו- 56,57,58 בחלק, בייעוד לתעשייה.

בהנחה ויילקחו בחשבון עירוב שימושים למסחר ותעשייה יש לקחת עד 150% למסחר ו- 74% לתעשייה.

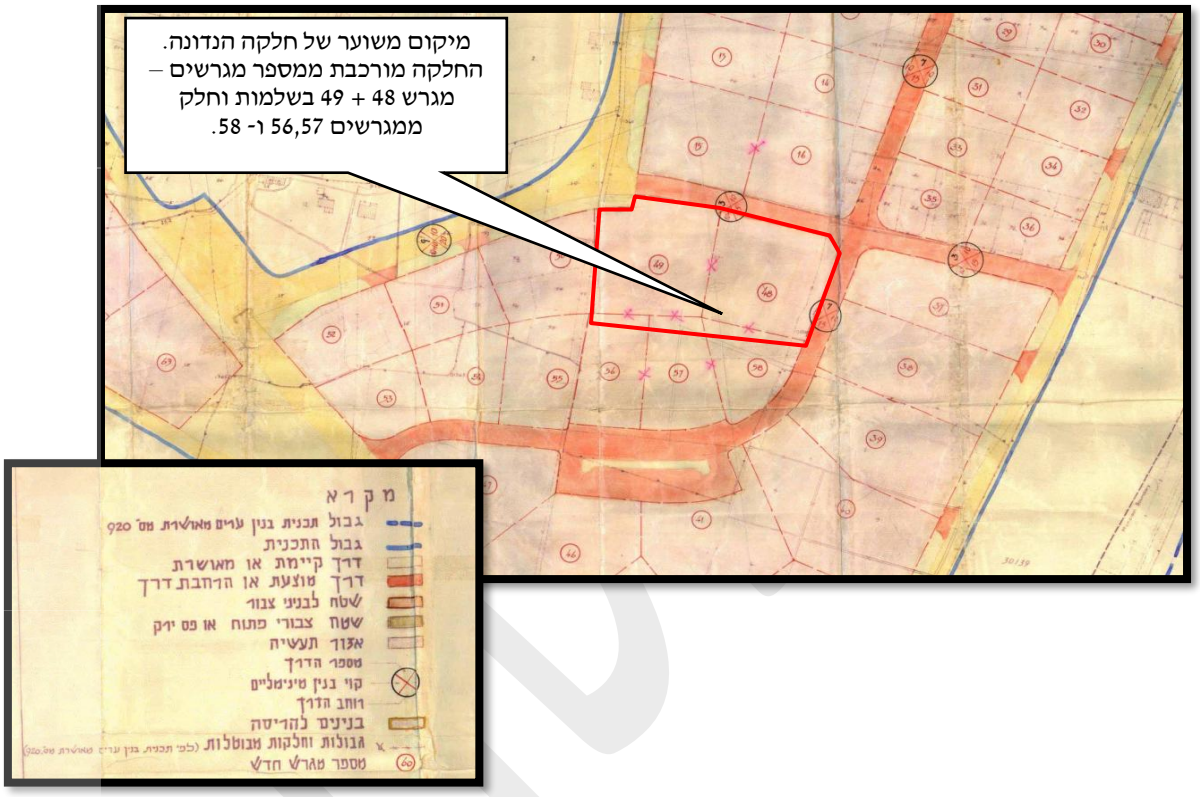
יוער כי הזכויות למסחר / מגורים (עד 150% אחוזי בנייה), מחויבים באישור וועדה.

זכויות בניה בחלקה מסתכמות בכ- 30,020.5 מ"ר (224% X 13,402 מ"ר).

מסחר : 20,103 מ"ר.

תעשייה : 9,917.5 מ"ר.

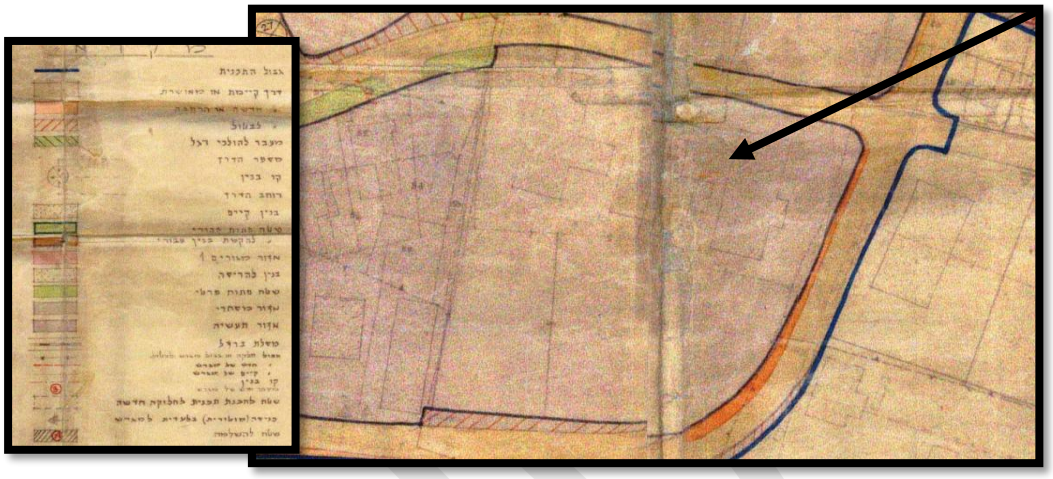
להלן מיקום החלקה על גבי תשריט התכנית :



3. תכנית מס' 1718 אשר פורסמה למתן תוקף ברשומות בי.פ. 2071 ביום 08/12/1974:

התכנית אינה משנה את הוראות תכנית 974 ביחס לחלקה שבנדון.

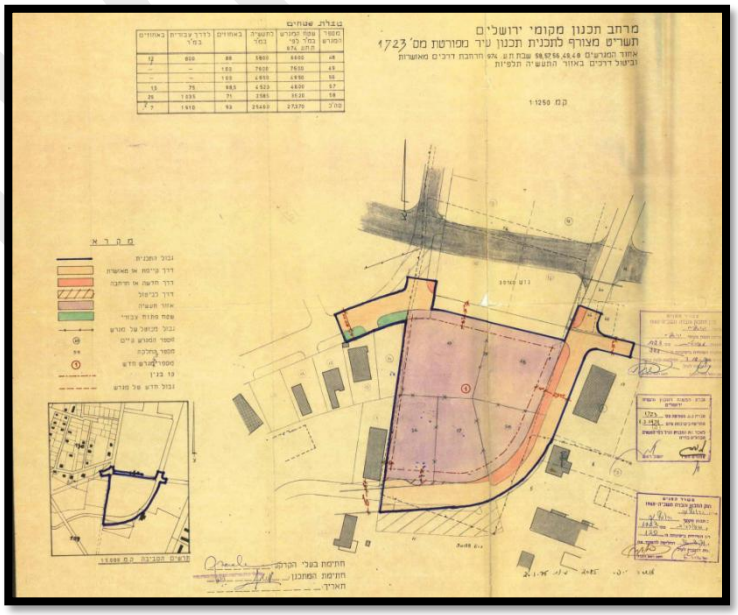
להלן מיקום החלקה על גבי תשריט התכנית:



4. תכנית מס' 1723 אשר פורסמה למתן תוקף ברשומות בי.פ. 2085 ביום 23/01/1975:

מטרת התכנית הינה איחוד מגרשים 49,49,56,57 ו- 58 שבתב"ע 974 לאחר הפרשת שטחים להרחבת דרכים, קביעת קווי בניין וביטול והרחבת דרכים מאושרות. חלקה הנדונה מהווה חלק ממגרש מס' 1 עפ"י תכנית זו. התכנית אינה משנה את הוראות תכנית 974 ביחס לחלקה הנדונה.

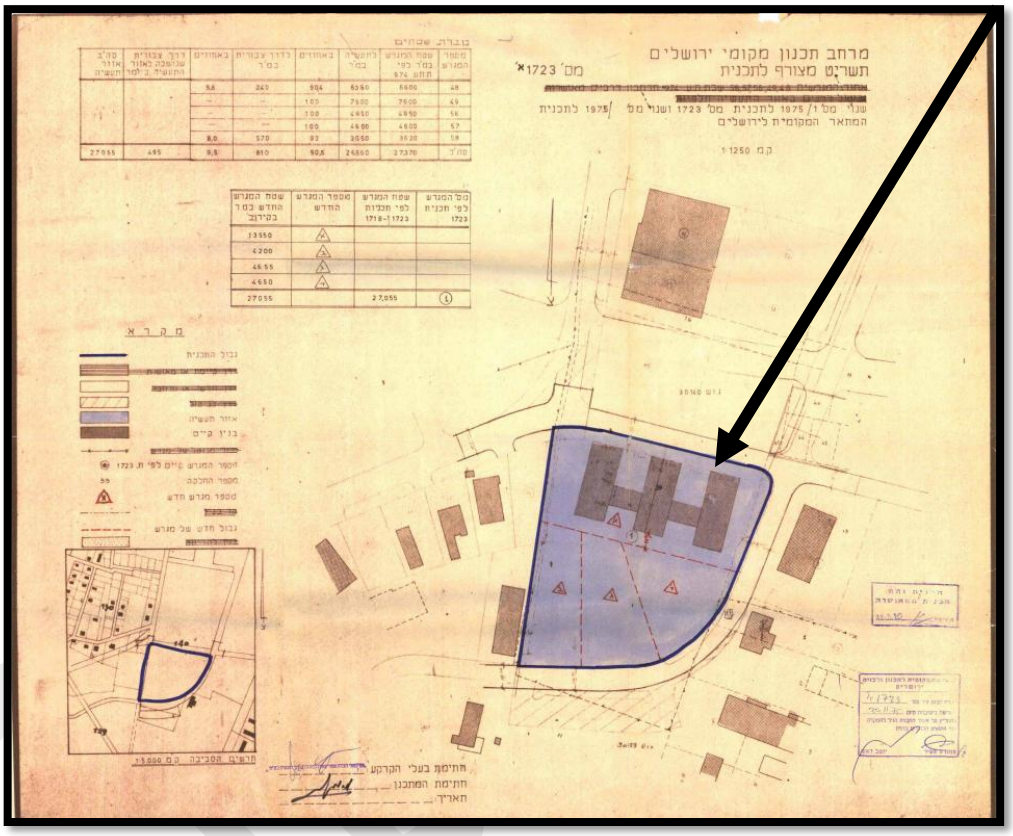
להלן מיקום החלקה על גבי תשריט התכנית:



5. תכנית מס' 1723א' אשר פורסמה למתן תוקף ברשומות בי.פ. 2243 ביום 12/08/1976:

מטרת התכנית הינה חלוקת מגרש מס' 1 שבתכנית 1723 לארבעה מגרשים. מלבד פיצול המגרש, התכנית אינה משנה את הוראות תכנית 974 ותכנית 1723 ביחס לחלקה הנדונה. חלקה נדונה מהווה את מגרש מס' 1א' עפ"י תשריט תוכנית זו.

להלן מיקום החלקה על גבי תשריט התכנית:



6. תכנית מס' 71951 אשר פורסמה למתן תוקף ברשומות בי.פ. 7221 ביום 06/03/2016:

שטח התכנית הינו 93.3 דונם והיא חלה בחלקו הדרומי של אזור תעשיה תלפיות.

התכנית מחייבת הריסת מבנים קיימים לצורך פריצת ציר תנועה ומציעה הריסתם של מבנים אחרים הקיימים בשטחה ובנייה של מבנים חדשים בצפיפות רבה יותר.

תכנית זו הוכנה בהתאם לתכנון כולל וחשיבה מחדש לאזור תעשייה תלפיות ההולך ומתחדש. תכנית אב החדשה לשכונת תלפיות מציעה למצב את רחוב פייר קניג כציר ראשי מחולל באזור. התכנית מציעה הרחבת ציר פיר קניג עד לשדרת ברעם והקמת מבני מסחר ותעסוקה לעורכו בגובה של עד 5 קומות, כשמעליהם מבני תעסוקה בגובה של 18 קומות.

מכוח תכנית זו ניתן להוציא היתרי בניה והרשאות.

<u>מטרת התכנית</u>:

הארכת רחוב פייר קניג דרומה, עד דרך משה ברעם, תוך הסדרת ייעודי קרקע וזכויות בניה לאורכו.

בהתאם לתכנית זו חלקה הנדונה מהווה את מגרש מס' 604 בייעוד מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור כאשר חלק מהחלקה מיועד להפקעה לדרך מוצעת.

<u>חלקים רלוונטיים מהוראות התכנית</u>:

- מסחר - מחויב בקומת קרקע ויתאפשר בקומה שמעליה.
- מסחר בתת קרקע - יותר בכל הקומות שמתחת לקרקע.
- תעסוקה - בכל הקומות מעל הקרקע למעט קומת הקרקע.
- בקומת קרקע יותר להקים גלריה בשטח של עד 30% משטח הקומה.
- תכסית מגדל מקסימלית תהיה 1,200 מ"ר וגובהו 13 קומות מעל קומת מסד.
- גובה קומות המגדל יהיה לכל היותר 4.5 מ'.
- בין שני מגדלים בתא שטח אחד יהיה מרחק של 12 מ' לפחות.
- שטח מינימלי לשימושי מסחר ותעסוקה בקומה ראשונה יהיה 5% משטח הקומה הראשונה ובכל מקרה לא פחות מ 150 מ"ר.
- מקומות חניה נדרשים עפ"י תקן חניה בתחום המגרש.
- תעשיה ומלאכה קלה - במגרשים גדולים (604,605,607,610) בשתי קומות ראשונות בלבד סביב חצר פנימית שאינה פונה לרחובות ראשיים.
- במגרש 604 חניון תפעולי יהיה בתת"ק.
- הפרשה בנויה לצורכי ציבור במגרש 604: 2,500 מ"ר לשימושי חברה/תרבות שיבנה כחלק בלתי נפרד מבניית קומות מסד הבניין.

להלן טבלה מס' 5- טבלת זכויות והוראות בניה מצב מוצע:

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית (% מתא שטח)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				חניה-כולל בקו השטחים (%)
				מעל הכניסה הקובעת												
			גודל מגרש כללי	עיקרי	שרות	מתחת לכניסה הקובעת	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור		603	2591.8	10219.3	3239.8	12959	26418	1019	(1) 60	12	7	(2)	(2)	(2)	(2)	400
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור		604	12849.9	50687.1	16062.4	64249.5	130999	1019	(1) 60	18	7	(2)	(2)	(2)	(2)	400
מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור		605	13766.4	52824	17208	68832	138864	1009	(1) 60	18	7	(2)	(2)	(2)	(2)	400

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

הערה ברמת הטבלה:

א. שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המרביים בתכנית זו ומחושבים בהתאם לחוק התכנון והבניה, לרבות שטחי חניה ושטחים למרחבים מוגנים.
ב. גלריות יהיו כלולות במסגרת שטחי הבניה המאושרים בכל מגרש.
ג. גובה הבניינים המצויין בנספח הבינוי הוא גובה הגג. מעל גובה זה יותר להקים מעקות תקניים ומבני שירות ויציאה לגג. גובה מקסימלי לבניינים יהיה 85 מ'.
ד. בתחומי תאי השטח למסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור יוקמו שימושים ציבוריים ע"פ המופיע בסעיף 4.6.2 ז בהוראות התכנית.
ה. בתחומי הדרך (מאושרת+מוצעת) יותר להקים עד 4 ביתנים ע"פ המופיע בהוראות התכנית בסעיפי הדרך.
ז. בכל תאי השטח למסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור אחוזי הבנייה לשימושי מסחר ותעסוקה הינם 500%, שהם כל שטחי השרות מעל הכניסה הקובעת, וסך כל השטחים העיקריים בתחום תא השטח פרט לשטחי השימוש הציבורי.
ח. לא ניתן לנייד שטחי שירות תת קרקעיים אל מעל הקרקע. חריגה מסעיף זה תהיה סטייה ניכרת מתכנית.
ט. ניתן להעביר שטחים מעל הקרקע אל מתחת לכניסה הקובעת: שטחי שירות בכל המגרשים, שטחים עיקריים במגרשים בהם השיפוע הקיים מאפשר קיום שטחים עיקריים מתחת לכניסה ומעל הקרקע הטבעית, וזאת בחלקי המגרש שאינם פונים לרחובות.
י. שטחי החנייה כמופיע בטבלה (חנייה כלול בסה"כ השטחים) מיועדים לשימושי חנייה בלבד. לא ניתן לנייד שטחים אלו לכל שימוש אחר, הן בתת הקרקע והן אל מעל הקרקע. כל שינוי סעיף זה יהיה

מועד הפקה: 11/02/2016 08:11 - עמוד 25 מתוך 37 - מונה תדפיס הוראות: 58

תכנית מס': 101-0071951 - שם התכנית: המשך רחוב פייר קניג- תלפיות ירושלים

סטייה ניכרת.
יא. במידה ועקב צמצום תקן החניה יווצר עודף בשטחי חנייה בנויים, ניתן יהיה לנייד לתוכם שימושים אחרים, ובלבד שקיימים אחוזי בנייה עודפים שטרם נוצלו שאינם שטחי חנייה.
יב. בתאי שטח 601, 603, 606, 611, 614 , יהיו 5 קומות מסד, ועוד עד 7 קומות מעליהן, בתאי שטח 501, 604, 605, 607, 610,613 יהיו 5 קומות מסד ועוד 13 קומות "מגדל" מעליהן.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

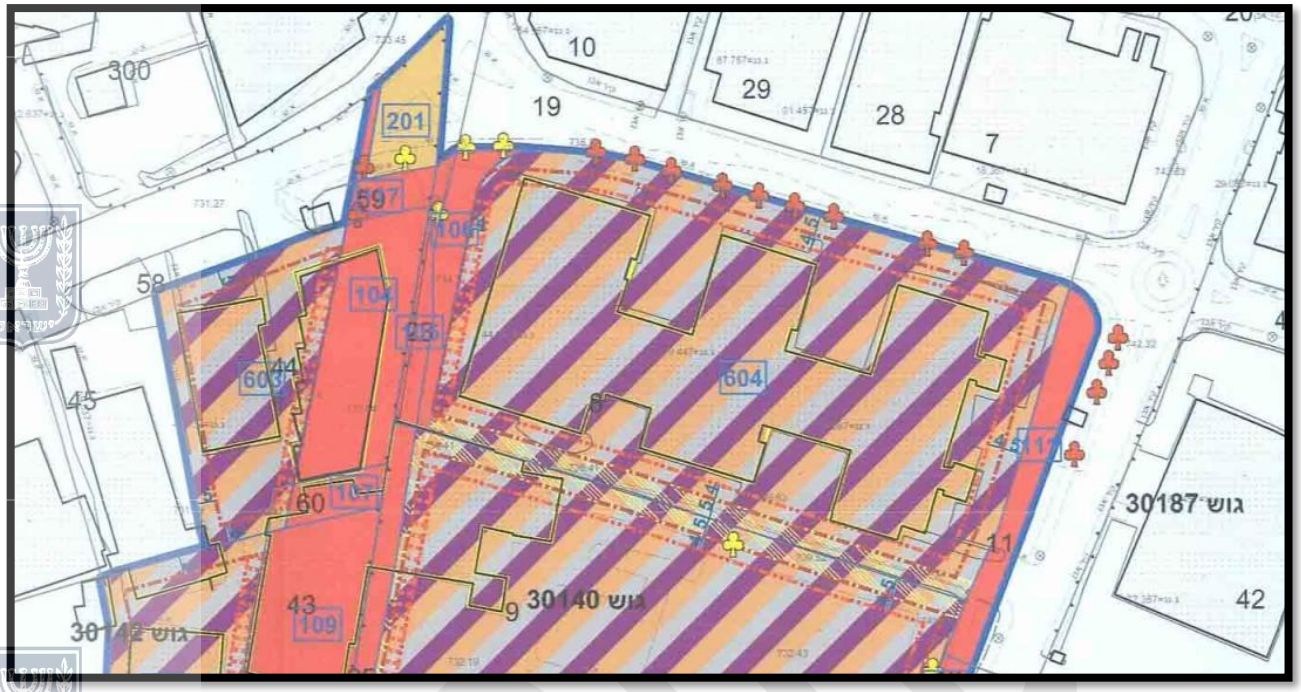
(1) תכסית תת קרקעית לא תעלה על 80%, תכסית קומת המסד תהיה 60%, תכסית מקס'למגדל אחד תהיה 1200 מ"ר..
(2) בהתאם לתשריט.
(3) ניתן לממש את הזכויות גם בתחום ייעוד "דרך מאושרת".
(4) הערך מתייחס לשטחי עיקריים+שטחי שירות. במידה ויידרשו שטחי שירות הם יהיו מתוך סה"כ השטחים ולא בנוסף..
(5) זכויות בנייה אלו מותנות בבנייה נקו בניין 0 עם תא שטח 501. במידה ולא תהייה בנייה בקו 0 זכויות הבנייה יצומצמו בהתאם..
(6) תכסית תת קרקעית תהיה 100%.

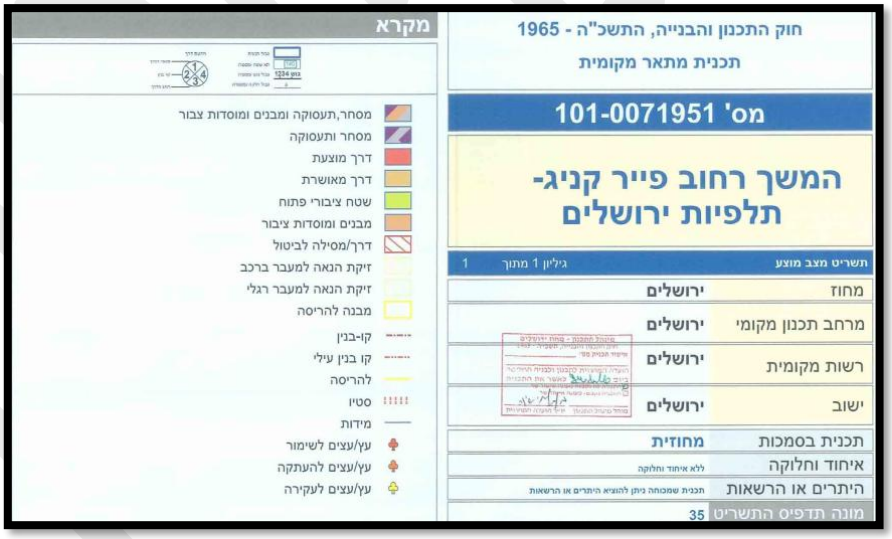
סיכום ופירוט זכויות בניה:

גודל מגרש	:	12,849.9 מ"ר.
שטח עיקרי על קרקעי לבניה	:	50,687.1 מ"ר.
שטח שירות על קרקעי לבניה	:	16,062.4 מ"ר.
שטחי שירות תת"ק	:	64,249.5 מ"ר.
מס' קומות על קרקע	:	18.
מס' קומות תת"ק	:	7.

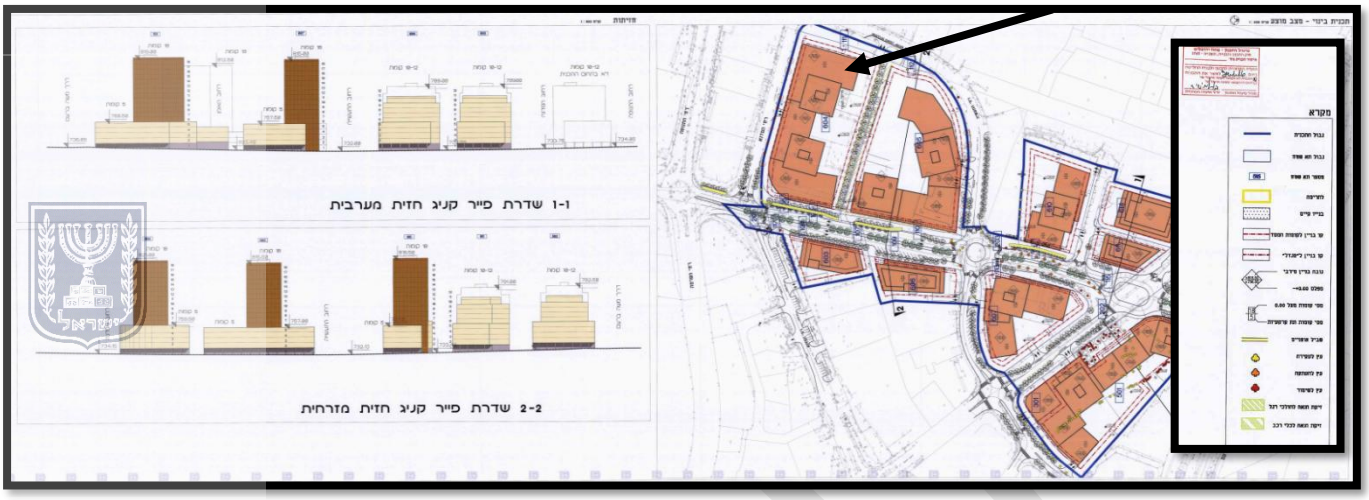
התכנית מסווגת את החלקה שבנדון כמגרש מס' 604 בשטח של 12,849.9 מ"ר ביעוד מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור. המבנה הבנוי בחלקה מסומן להריסה במלואו ומציעה הקמת מבנה חדש בבינוי של 18 קומות עיליות ו- 7 קומות בתת"ק בהיקף של 50,687.1 מ"ר עיקרי עילי + 16,062.4 מ"ר שירות עילי עבור שימוש תעסוקה, משרדים ומסחר.

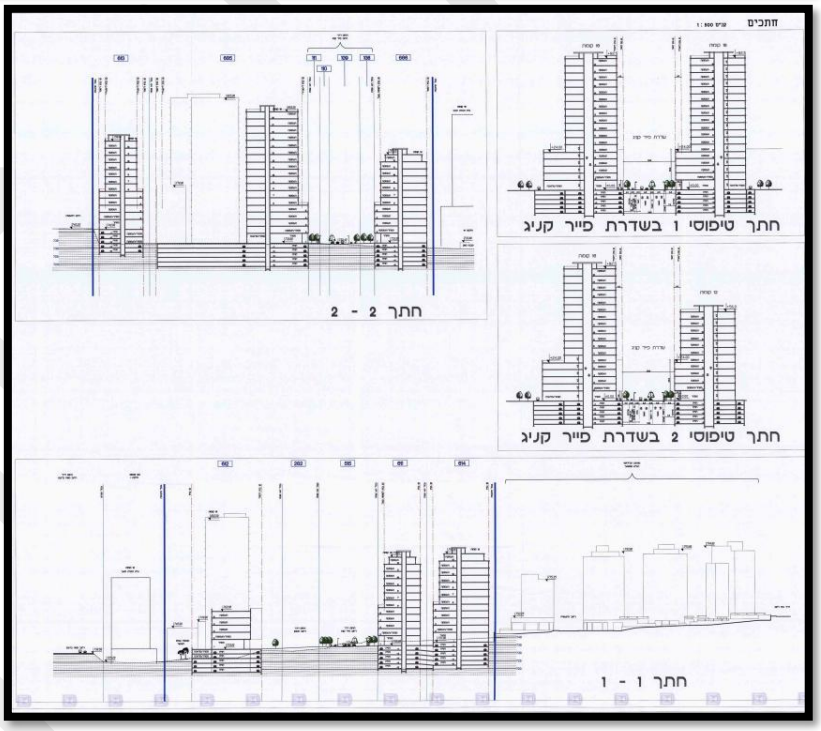
להלן מיקום החלקה על גבי תשריט מוצע של התכנית :





חלקים רלוונטיים מתוך נספח בינוי:





7.2 מדיניות תכנית אב לרובע תלפיות המתחדש:

תכנית זו **איננה סטטוטורית**. אך מהווה מסמך מדיניות מנחה לגבי אופי התכנון העתידי בסביבה הרלוונטית.
תכנית אב תלפיות אושרה ואומצה כמדיניות תכנונית ע"י הועדה המחוזית בשנת 2021.

רקע כללי:

הרשות לפיתוח ירושלים עבור עיריית ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת קידמה תכנית אב מעודכנת לאזור התעשייה תלפיות, בדרום העיר. תכנית האב החדשה מתבססת על תכנית אב קודמת שאושרה בוועדה המחוזית ב- 2013 ומכוונת לשנת יעד של 2040 **(תכנית אב הינה מדיניות תכנונית מוסכמת והיא אינה סטטוטורית, על פיה ניתן להגיש תכניות מפורטות, ולא ניתן מכוחה להנפיק היתרי בניה).**

רובע תלפיות, הידוע כ"אזור התעשייה תלפיות", שינה את פניו בשנים האחרונות בשל יציאת שימושי התעשייה המסורתית לאזורי תעשייה מחוץ לעיר. המרחב הגדול, אשר שטחו למעלה מ- 1,000 דונם, המוקף בשכונות מגורים שינה פניו במרבית שטחו והפך לאזור המאופיין בעסקי מסחר, משרדים מלאכה ומוסכים.

אזור תלפיות חווה בעשורים האחרונים שינוי מתמשך באופיו, אשר החל עם הנדידה החוצה של רוב שימושי התעשייה, לצד כניסתם של שימושים ופעילויות אחרים כמו מסחר, משרדים תרבות ופנאי.

במקביל, חל גידול בצרכי הפיתוח של העיר ובתוספת יחידות דיור נוכח מצוקת הקרקעות הזמינות למגורים בעיר. כל אלה הובילו לקידום פיתוחו של המרכז העירוני הראשי במטרה לספק מענה ארוך טווח ולענות על הצורך בתוספת שטחי מגורים, מסחר, תעסוקה, מלאכה, פנאי ושירותים ציבוריים.

תכנית האב קובעת מסגרת תכנונית לקידום תכניות מפורטות, כולל קביעת היקף זכויות הבניה של עד 850% ותמהיל שימושים למסחר, תעסוקה ומגורים.

התכנית כוללת מסגרת תכנונית כוללת לתוספת של כ- 10,000 יח"ד, 1,160,000 מ"ר מסחר ותעסוקה, 80,000 מ"ר מלאכה ותעשייה.

עם זאת, לאור מורכבות האזור וההליכים הקשורים בתהליך ההתחדשות, הנחת העבודה היא כי היקף המימושים יהיה חלקי וימשך על פני שנים רבות.

כן יצוין כי זכויות הבינוי אינן מוקנות, ומותנות בעמידה בתקנים סביבתיים ואחרים, באספקת מענים ציבוריים הכרחיים ובהסדרה או הסרה של מטרדים סביבתיים ככל וישנם. ועל כן קיימת האפשרות כי לא ניתן יהיה לקדם תכניות מפורטות במגרשים מסוימים.

תוכנית האב החדשה יוצרת מסד תכנוני להתפתחותו של מרכז עירוני ראשי חדש לירושלים, אשר בשטחו עתידה להיסלל הרכבת הקלה עם 3 קווים חדשים. החזון לרובע תלפיות המתחדש רואה בו מרכז רב תכליתי ומגוון המתאפיין במרחב ציבורי איכותי, אשר מעודד הליכתיות ונגישות לצירי רכבת קלה ותנועת הולכי רגל. המתחם מיועד לתפקד כאזור בעל עירוב שימושים הכולל מגורים, מסחר, תעסוקה, חינוך, תרבות, בילוי, מלאכה ושירותים.

החלקה שבנדון מסווגת כאזור עירוני מעורב א' וכאזור עירוני מעורב ב' - מסחר תעסוקה ומגורים, כחלק ממתחם מס' 12.

להלן פירוט בנוגע למתחם מס' 12:

מיקום : בין הרחובות פייר קניג, התעשייה והסדנא | גוש 30140, חלקה 8 | גוש 30140 חלקה 32.

הנחיות נוספות על אלה המופיעות בהוראות תכנית האב:

תנועת כלי רכב : לא תהיינה כניסות ישירות של כלי רכב למגרשים מרחוב פייר קניג.

הפרשות קרקעיות ומיקומן:

- דרכים חדשות והרחבתן.
- שצ"פ לאורך רחוב הסדנה – חלק משדרת הרחוב הדרומית.
- הפרשת שטח ממגרש 8 תתואם עם הפרשה שתהיה במגרש 32 ליצירת מגרש לבית ספר תיכון.

הפרשות מבונות:

- 4 כיתות מעון יום, 5 כיתות גן ילדים, 653 מ"ר בנוי בתי כנסת, 533 מ"ר בנוי שירותים שכונתיים, 3,489 מ"ר בנוי + תפעול + חוץ לשירותים כלל עירוניים.

שירות ציבורי במגרש יעודי 7:

- בי"ס על יסודי 30 כיתות ומועדון נוער.

בהתאם לנספח 1 – מתחמי התכנית, חלקה שבנדון מוגדרת כאזור עירוני מעורב א' וכאזור למבנה ציבורי. באזור עירוני מעורב א' זכויות בניה אחרי הפקעה של 40% הינם בהיקף של 850% ב- 6 קומות מסד + 24 קומות מעל מסד.

להלן חלקה שבנדון על גבי תשריט הנספח:



להלן פירוט **חלקי** בנוגע להוראות בנייה ושימושים עבור אזור עירוני א', ב', ג' ו- ד' [1]:

שימושים:

מסחר, תעסוקה, מגורים, מבני ציבור ושצ"פים.

כללי:

1. לא תתאפשר תוספת שימוש למגורים במגרשים בהם אושרה תכנית מפורטת או בקשה להיתר לאחר תאריך 08.02.21 (מועד פרסום החלטת הוועדה המחוזית בעניינה של תכנית האב) שאינה מאפשרת מימוש עקרונות תכנית אב זו.
2. תכנית מפורטת הכוללת שימוש למגורים תכלול שטח שלא יפחת מ- 4 דונם (שאינו בייעוד ציבורי מאושר). במקרים חריגים תתאפשר הגשת תכנית בשטח של לפחות 2.5 דונם בכפוף לשיקול דעת מוסד התכנון ובכפוף להבטחת המענה הציבורי נדרש.
3. בכל תכנית מפורטת תיקבע הוראת פקיעת תוקף בדבר פרק הזמן למימוש התכנית בהתאם למאפייני המתחם, ויקבע כי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה של התכנית.

הפרשות לצרכי ציבור:

1. ייעודי הקרקע הציבוריים ייקבעו בהתאם למסומן בתשריט תכנית האב, בהתאם לחוות דעת עדכנית מאת המחלקה למדיניות התכנון ומהנדס העיר, ובהתאם לשיקול דעת הוועדה המחוזית בעת קידום התכנית המפורטת ובהתייחס למימוש הכולל של תכנית האב.
2. יובהר כי מעמדו של תשריט הרקע של תכנית האב הינו "מסמך רקע" וכי בסמכות הוועדה לקבוע שינוי במיקום וייעוד ההפרשות הציבוריות במסגרת התכניות המפורטות.
3. בנוסף להפרשת הקרקע לצרכי ציבור, ייקבעו הפרשות מבונות לצרכי ציבור בתחום המגרשים המיועדים לבינוי ולפיתוח, בהתאם לנספח הפרוגרמה של תכנית האב ובהתאם לחוות דעת עדכנית מאת המחלקה למדיניות התכנון. שטחי ההפרשות המבונות יהיו בנוסף לזכויות הבנייה בתכנית האב.
4. בתכניות המפורטות תקבע שלביות ביצוע אשר תבטיח את השלמת שטחי המסחר והתעסוקה, ואת ביצוע השטחים הציבוריים הפתוחים והבנויים, בתיאום עם המחלקה למדיניות תכנון ועם לשכת התכנון, כתנאי למימוש המגורים.

[1] לפירוט מלא יש לעיין במסמך המדיניות

תוספת שימושי מגורים:

במסגרת תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת ניתן להוסיף שימושי מגורים למגרשים המסומנים בייעוד עירוני מעורב, באחת מהדרכים הבאות:

1. הריסה מלאה של הבינוי הקיים, והפרשה של 40% משטחי המגרשים הפרטיים לצרכי ציבור.
2. במגרשים המסומנים בתשריט בנקודה אדומה תתאפשר הוספת שימוש מגורים ללא הריסת המבנה הקיים, תוך הפרשה מבונה משמעותית לצרכי ציבור, כדוגמת בית ספר.

היקף שטחי הבנייה למגורים לא יעלה על ההיקף המתאפשר במתווה הכולל הריסה מלאה והפרשה של 40% בקרקע. היקף השטחים למסחר ותעסוקה יקבע בהתאם לשיקול דעת הוועדה תוך התייחסות להיקף הבינוי הקיים. תבנית הבנייה תהיה בהתאם להנחיות תכנית האב, תוך מתן גמישות לשיקול דעת הועדה בהתייחס לבינוי הקיים והבטחת ממשק ראוי כלפי המרחב הציבורי בשטח התכנית וסביבתה. הועדה תשקול את האפשרות לקבוע גם הפרשה בקרקע במגרשים אלו, ככל שהדבר מתאפשר בהתחשב בבינוי הקיים.

3. במקרים חריגים הועדה תשקול תוספת שימוש למגורים תוך הריסה חלקית של הבינוי הקיים או הפרשה בקרקע שתפחת מ- 40%, וזאת משיקולי איכות הבינוי הקיים במתחם, המתווה המוצע לתוספת מגורים, הבטחת התייחסות תכנונית ראויה כלפי המרחב הציבורי, טיפול אדריכלי בבינוי הקיים כולל שימור ושיפוץ ראוי, חיזוק המבנה הקיים והתאמתו לתקנים עדכניים, עמידה בתקן החניה הנדרש, והבטחת המענה הפרוגרמתי המלא לצרכי ציבור. בכל מקרה, היקף שטחי הבנייה למגורים לא יעלה על ההיקף המתאפשר במתווה הכולל הריסה מלאה והפרשה של 40% בקרקע.

תבנית הבנייה תהיה בהתאם להנחיות תכנית האב, תוך מתן גמישות לשיקול דעת הועדה בהתייחס לבינוי הקיים והבטחת ממשק ראוי כלפי המרחב הציבורי בשטח התכנית וסביבתה.

שטחי הבנייה המרביים:

1. שטחי הבניה בכל אזור יהיו בהתאם למצוין בטבלה 5. יובהר כי אחוזי הבניה מתייחסים לגודל המגרש לאחר הפקעה מלאה של 40%.
2. **באזור עירוני מעורב א'** ועירוני מעורב ב' תשקול הוועדה גמישות בקביעת תמהיל השימושים בין מסחר לבין תעסוקה, וכן תוספת של עד 200% בניה לשימוש מגורים (בנוסף לקבוע בטבלה 5), ללא חריגה מתבנית הבניה ומספר הקומות שנקבעו בתכנית האב לאזור, ובהתאם לחוות דעת שמאית אשר תוגש לוועדה ותיבדק על ידי מוסדות התכנון.
3. בתכנית מפורטת אשר תכלול שטח של מעל 25 דונם, תתאפשר תוספת מגורים בהיקף גדול מהמצוין בסעיפים הנ"ל, בהתאם לשיקול דעת הוועדה ובכפוף לתבנית הבנייה של האזור, תוך הבטחת המענה הפרוגרמתי המלא לצרכי ציבור.
4. במגרשים בהם תקודם תכנית ללא תוספת מגורים, שטחי הבניה המרביים יהיו כפי שנקבע בתכנית אב תלפיות 2013, למסחר ותעסוקה בלבד. בתכנית כזו ייבחן היקף השטחים הדרושים לצרכי ציבור בהתאם לחוות דעת המחלקה למדיניות תכנון, בנוסף לזכויות הבניה.
5. יובהר כי זכויות הבניה למסחר ותעסוקה הן מחייבות, והן תנאי למימוש זכויות למגורים. תנאי לאכלוס המגורים יהיה מתן טופס אכלוס ל 100% משטחי המסחר והתעסוקה.

תבנית הבנייה וקווי בניין:

1. **באזור עירוני מעורב א' עד 30 קומות - מסד למסחר ותעסוקה בגובה 6 קומות ומעליו מגדלי מגורים.**
תכסית המסד תהיה עד 60% משטח המגרש לאחר הפרשה.
2. באזור עירוני מעורב ב' עד 24 קומות - מסד למסחר ותעסוקה בגובה 5 קומות ומעליו מבני מגורים.
תכסית המסד תהיה עד 60% משטח המגרש לאחר הפרשה.
3. באזור עירוני מעורב ג' עד 14 קומות - מסד למסחר ותעסוקה בגובה 2 קומות ומעליו מבני מגורים.
תכסית המסד תהיה עד 60% משטח המגרש לאחר הפרשה.
4. באזור עירוני מעורב ד' עד 8 קומות. קומת הקרקע תכלול חזית מסחרית.
5. חזית מבני המגורים לכיוון הרחוב מעל המסד תיסוג לפחות 4 מ' מחזית המסד.
6. קו הבניין בחזיתות קדמיות כלפי הרחוב יהיה 0. יתר קווי הבניין ייקבעו בתכנית מפורטת.

לפירוט נוסף בנושא זה יש לעיין בהוראות התכנית בפרק הרלוונטי.

מספר ותמהיל יח"ד:

1. מספר יחידות הדיור בתכנית יקבע על ידי חלוקת שטחי הבניה המרביים למגורים ב- 113 מ"ר
2. תמהיל הדירות בתכנית ייקבע בהתאם לטבלה הבאה ולסעיפי הגמישות שלאחריה:

קטגוריה		גודל דירה במ"ר ("פלדלת")	תמהל באחוזים
דירות קטנות	דירה קטנה מאוד	25-55	15%
	דירה קטנה	56-75	30%
דירה בינונית		76-105	30-35%
דירה גדולה		מעל 105	20-25%

3. בכל תכנית ייקבע תמהיל בהתאם לאופיו הרצוי ושיקול דעת הוועדה, אך יכלול לכל הפחות 30% דירות קטנות (עד 75 מ"ר פלדלת) ולא יותר מ- 60% דירות קטנות.
4. התמהיל ישולב בכל בנייני המגורים בתכנית (לא כולל דיור מיוחד).
5. כל תכנית תיבחן על רקע המימוש המצטבר של תכניות אחרות שאושרו בסביבה וקביעת התמהיל תעשה לנוכח התמהיל הרצוי ברמת המתחם הגיאוגרפי. יש להימנע ממצב שבו יותר משני פרויקטים סמוכים בזמן ובמרחב יכללו תמהיל מוטה לכיוון מסוים.
6. למען הסר ספק, ממ"ד יחשב במניין שטחי הדירות לעניין קביעת התמהיל. ממ"ק לא יחשב.

חניה:

1. קומות החניה יהיו תת קרקעיות. במגרשים משופעים תותר הבלטה חלקית של קומת החניה העליונה מעל פני הקרקע, כל עוד לא תופנה חזית החנייה לרחובות הראשיים.
2. תתאפשר הסבת או קביעת שטחי בניה בקומת החניה העליונה עבור שימושים תומכי יוממות בתחבורה פעילה, כגון מלתחות לרוכבי אופניים, וזאת מעבר לאחוזי הבנייה המירביים ולפי שיקול הוועדה.
   תיבחן האפשרות לקביעת אמצעים להסעת אופניים במסוע מהחניון אל מפלס הרחוב, ובמסועים בשטחים הציבוריים ובשטח זיקות ההנאה.
3. לחניוני האופניים תוסדר נגישות שאינה באמצעות רמפת כניסת הרכבים למרתפי החניה.

<u>טבלת זכויות והוראות הבנייה (סעיף 5)</u>:

ייעוד	שימוש	אחוזי בניה מירביים				תכסית מסד	קומות			קווי בניין
		סה"כ	למסחר	לתעסוקה	למגורים		מסד	מגדל	סה"כ	
אזור עירוני מעורב א'	מגורים, מסחר, ותעסוקה ושימושים ציבוריים	850%	60%	300%	490%	60%	6	24	30	
אזור עירוני מעורב ב'	מגורים, מסחר, ותעסוקה ושימושים ציבוריים	670%	60%	240%	370%	60%	5	19	24	
אזור עירוני מעורב ג'	מגורים, מסחר, ותעסוקה ושימושים ציבוריים	550%	50%	50%	450%	60%	2	12	14	
אזור עירוני מעורב ד'	מגורים ושימושים ציבוריים עם חזית מסחרית	320%				60%			8	"יקבע בתכנית מפורטת
אזור לפינוי בינוי	מגורים, מסחר, ותעסוקה ושימושים ציבוריים	"יקבע בתכנית מפורטת"								
אזור למלאכה ותעסוקה	מלאכה ותעסוקה	500%	למסחר ומלאכה 210%	290%		70%	10			
אזור למסחר ותעסוקה	מסחר ותעסוקה	500%	100%	400%		60%	10			
אזור לבנייני ציבור	בנייני ציבור	300%								

1. אחוזי בניה מירביים- לאחר הפרשת 40% משטח המגרש. לא כולל שטחי חניות, מערכות טכניות ומחסנים תת קרקעיים.
2. לא יותר ניוד שטחים משטחים שאינם למגורים לשטחי מגורים. בתכניות המפורטות תיקבע סטייה ניכרת בגין הוראה זו.
3. בתכנית מפורטת ניתן יהיה להציע שימושי מלונאות/דיור מוגן/מעונות סטודנטים כחלופה לשימושי תעסוקה תוך הבטחת מענה פרוגרמתי לצרכי ציבור.
4. הפרשות מבונות לצרכי ציבור יהיו בנוסף לזכויות הבניה בהתאם לטבלה.

שלביות הביצוע למדיניות התכנון:

תוספת הבינוי שמציעה התוכנית, דורשת ביצוע מיזמים תנועתיים מתוכננים שיאפשרו את עיבוי הבינוי והפיכת המתחם לאזור מוטה תחבורה ציבורית והליכתיות, והפחתת שימוש ברכב הפרטי.

לשם כך, יש להתאים ולהתנות את תוספות הבנייה בביצוע היוזמות התחבורתיות ובהדרגתיות.

לפיכך יש להתנות בתכניות מפורטות את נפחי הבינוי למימוש בהתקדמות ביצוע היוזמות התחבורתיות.

תוכנית זו מציעה ארבעה שלבי מימוש עיקריים (כל שלב ניתן לפרק לתתי שלבים על פי התקדמות):

א) טווח מיידי - בניית 1,700 יח"ד, לאחר ביצוע היוזמות הבאות: הפרדה מפלסית דרך חברון - אשר וינר, פתיחת צומת פייר קניג-משה ברעם.

ב) טווח בינוני א' - בינוי 3,500 יח"ד לאחר פתיחת שני קווי רק"ל: קו כחול (בדרך חברון) וקו תכלת או סגול (ברח' בן זכאי או ברחוב עמק רפאים).

ג) טווח בינוני ב' - בינוי 5,000 יח"ד עם השלמת שלושת קווי הרק"ל.

ד) טווח ארוך-בינוי - כל יחידות הדיור המוצעות בתכנית, לאחר ביצוע לפחות אחת היוזמות הבאות: קו מטרו, הארכת כביש 16 מצומת פת לאשר וינר, תחנת קו רכבת כבדה, ביצוע כביש 34.

ההבדלים בין גרסת שנת 2013 לגרסה העדכנית כיום בתוכנית אב תלפיות:

יוער כי קיימת הבדלים משמעותיים בין תוכנית אב קודמת שאושרה ב- 2013 לבין תוכנית אב הנוכחית אשר אושרה ב- 2021. הפערים ביניהם כוללים בין היתר **ייעודי הקרקע, ואחוזי בניה כוללים** (תוכנית 2013 אחוזי בנייה הם עד 400% למסחר ותעסוקה, ותוכנית 2021 אחוזי הבנייה הם עד 550% למסחר ותעסוקה ולמגורים).

יוער כי חברת עדן – חברה כלכלית לפיתוח מרכז העיר ירושלים - בעידוד מועצת העיר ירושלים, פועלת ומקדמת תהליכים שונים למימוש תוכנית האב תלפיות וביצועה בפועל. מכאן, כל השטח הנכלל בתוכנית האב בפוטנציאל ממשי למימוש כל זכויות הבנייה.

להלן חלק רלוונטי מתשריט המדיניות:



7.3 תכניות מוצעת מס' 101-1095330[2]:

התכנית מציעה בניית 4 מבני מגורים ע"ג מסד של מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור וכוללת הפקעות בסך 40% משטח המגרש בייעוד ציבורי.

שטח התכנית : 13.337 דונם

תכנית הכוללת הוראות איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בתחום התכנית.

התכנית אינה כוללת הוראות תלת מימד.

מטרת התוכנית:

קביעת הוראות להריסה (עפ"י תכנית 101-0071951) ובינוי, שינוי יעוד למגורים, מבחר ותעסוקה, חלוקת המגרש עם הפקעה לייעודים ציבוריים.

עיקרי הוראות התוכנית:

1. שינוי יעוד למגורים, מסחר ומבני ציבור ודרך מוצעת.
2. קביעת זכויות בניה מרביות.
3. קביעת מס' קומות ל- 37 ממפלס הכניסה הקובעת.
4. קביעת מס' יח"ד ל- 636.
5. קביעת קווי בניין מרביים.
6. קביעת קווי בניין מרביים ועיצוב אדריכלי..
7. קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.
8. קביעת הוראות להפרשות מבונות לצרכי ציבור.
9. קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות/ אלמנטים בנויים.
10. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
11. קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים.
12. קביעת הנחיות לטיפול במי נגר.
13. קביעת תנאים להליך רישוי.
14. קביעת הוראות לזכויות מותנות עבור קרן תחזוקה ארוכת טווח למגדלים.

[2] מונה תדפיס מס' 35 מיום 04/11/2025.

<u>ייעודי קרקע ושימושים למגורים מסחר ותעסוקה:</u>

1. מגורים.
2. תעסוקה - בייעוד זה יותרו שימושי תעשיה מתקדמת (היי טק), משרדים למיניהם, סדנאות אמנות ואומנות, חללי תצוגה, מכללות ומוסדות אקדמיים, תחנת משטרה, מלונאות, מכוני כושר, אולמות אירועים, בתי קולנוע, סדנאות אמנים, מרכזי שירות טלפוניים, מרכז תיקונים, תמיכה ושירות לאלקטרוניקה תקשורת ומחשבים, מכוני צילום, בתי דפוס והוצאה לאור, שליחויות, מכבסות, מוסדות רפואיים, אולפני תקשורת וקולנוע וכו'.
3. מסחר - בייעוד זה יותרו שימושים לבתי עסק כגון: סופרמרקט, חנויות כלבו, מסחר קמעונאי, ריהוט, חומרי בניה, סוכנויות רכב, סדנאות אמנים, מוסדות המשרתים את הציבור כגון: בנקים, דואר וכו'. מרכזי בינוי ופנאי: קולנוע, באולינג, גלריות לאמנות, אולמות כנסים וכו'. מכוני כושר, בריכות שחיה מקורות, אולמות ספורט, הסעדה, תחנות מוניות.
4. שטחים מבונים ופתוחים לצרכי ציבור.
5. תת"ק – חניה, אחסנה, שטחי שירות ותקנים לרבות מכוני שטיפה, חניון להשכרת רכב ולמכירת רכב יד שניה.
6. מתקנים טכניים מתקני תשתית מקומית.

<u>עיקרי הוראות בינוי:</u>

1. תותר הקמת חזית מסחרית במפלס קומת הקרקע ובמפלס מרתף עליון, עם גישה נפרדת מהמגורים.
2. תותר הכללת דיורית כהגדרתה בתכנית זו, בעד 20% ממספר יחידות הדיור בתכנית. הדיורית תיכלל בהיתר הבניה המקורי של יחידת הדיור.
3. לפחות 30% מסך יח"ד בתכנית תהיינה דירות קטנות בשטח שלא יעלה על 75 מ"ר.
4. גג קומת מסד בתא שטח 1 ישמש כשטח פתוח לטובת כל דיירי המבנה. לפחות 40% משטח גג מבנה המסד יתוכנן כגג ירוק תוך הבטחת בתי גידול לעצים וצמחייה בנפחים הראויים לרבות פתרונות ניקוז, איטום והשקיה.
5. תותר תוספת קומת גלריה עבור שימושי מסחר. שטחים אלה לא ייחשבו במניין הקומות.

<u>שטחים ציבוריים:</u>

1. בשטחים הצבועים בצבע חום בתא שטח 1 בנספח הבינוי יותרו שימושים ציבוריים בלבד כמפורט להלן:
   א. 4 כיתות גן ילדים בהיקף של כ- 130 מ"ר בנוי כ"א וכ- 175 מ"ר חצר לכל כיתה.
   ב. אשכול מעונות יום בן 3 כיתות, בשטח בנוי בסך 441 מ"ר וחצרות צמודות בשטח כולל בסך 305 מ"ר.
   ג. 2 בתי כנסת בשטח בנוי בסך 400 מ"ר כ"א.
   ד. שלוחת מתנ"ס בשטח בנוי בסך 450 מ"ר.
   ה. תחנה לבריאות המשפחה בשטח בנוי בסך 300 מ"ר.
   ו. מרכז לגיל הרך בשטח של 984 מ"ר.
2. בשלב היתר הבניה יותר שינוי במיקום השטחים הציבוריים ביחס למיקום המצוין בנספח הבינוי, באישור מהנדס העיר או מי מטעמו, כל עוד יישמרו עקרונות התכנון.
3. שטחים אלה יתוכננו כיחידות עצמאיות בעלות כניסות נפרדות.
4. שטחים אלו מהווים הפרשות ציבוריות אשר תרשמנה על שם הרשות המקומית, בהתאם לטבלת ההקצאה המצורפת לתכנית זו, ובהתאם להוראות סעיף 6 לעניין איחוד וחלוקה.
5. ביצוע השטחים הציבוריים מחוץ לתאי שטח למגורים הינם ללא התניה או קשר כלשהו למתחמי המגורים.

טבלה מס' 5 :

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות	קו בנין (מטר)					מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
					מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת										
				גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	עיקרי	שרות			מעל הכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי		
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	1		7749	55900	14881		38000	636	(1) 117	(2) 31	(3)	(3)	(3)	(3)	7632	
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	1	מגורים מותנה	7749	2493	600			26	121	32						
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	1		7749	(4) 3180	(4) 116					(5)	(3)	(3)	(3)	(3)		
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	1		7749	17910	1000						(3)	(3)	(3)	(3)		
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	1		7749	3495	800											
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	3		3715	6241	2675					6	(3)	(3)	(3)	(3)		

הוראות לטבלה:

א. יותר ניוד שטחים עיקריים בין המפלס שמעל לכניסה הקובעת למפלס שמתחת לכניסה הקובעת, בהתאם למפלסי הרחוב.

ב. תותר העברת שטחים בין שימושי מסחר ותעסוקה.

ג. בשטחי המסחר תותר בניית גלריה בהיקף של עד 50% מהתכסית, בנוסף לשטחים המבוקשים.

ד. תותר הגבהת 4 חזיתות הבניין לצורך הסתרת מתקנים טכניים.

ה. יותרו שטחי בניה זמניים לצורך התארגנות ומשרדי קבלן.

ו. לעת מתן היתר בניה, תותר הוספת קומות ושטחים תת קרקעיים לצורך חניות עפ"י תקן תקף.

ז. תותר הוספת שטחים עבור חדרי אשפה וחדרים טכניים.

ח. יותר ניוד שטחים מעל הקרקע אל תת הקרקע מותר לעת מתן היתר בניה, זאת בתנאי שסה"כ שטחי הבניה לא יעלה על סך השטחים המצוינים בטבלה 5 ולא תחול חריגה בגובה המבנים.

ט. חצרות מקורות, אמצעי הגנה או הצללה על חצרות גני הילדים לא יחושבו במניין השטחים.

י. שטחי השירות כוללים שטחים להקמת מרחבים מוגנים קומתיים. ככל שפתרון המיגון יהיה מרחב מוגן דירתי, שטחי הממ"ד עבור כל דירה יחושבו מהשטחים העיקריים ויומרו לשטחי שירות.

יא. לא יותר ניוד שטחים שאינם למגורים לשימושי המגורים.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) מעל גובה זה תותר בניית מעקה עפ"י תקן, קומות טכניות עבור חדרים טכניים, מערכות טכניות וחדר יציאה לגג.

(2) לא כולל חדר מכונות/חדר יציאה לגג, גלריה למסחר וקומות טכניות.

(3) כמסומן בתשריט.

(4) אם זכויות הבניה "המותנות" ימומשו תותר הקמת 26 יח"ד נוספות סה"כ.

(5) אם זכויות הבניה "המותנות" ימומשו גובה המבנה המירבי יהיה עד 120 מ' (4 מ' נוספים מעבר לגובה המצוין בטבלה).

(6) אם זכויות הבניה "המותנות" ימומשו תותר הקמת מבנה בגובה של עד 32 קומות (קומה מעבר למספר הקומות המצוין בטבלה).

(7) יותר ניוד שטחי מסחר בין מפלס הקרקע למפלס 1-, בשל פערי טופוגרפיה לאורך רחוב הסדנא.

(8) תותר הוספת גלריה עד 50% משטח הקומה שלא כחלק ממניין הקומות.

<u>חניה:</u>

1. תקן החניה למגורים בתכנית יקבע כלהלן:
   א. עבור דירות ששטחן גדול מ-55 מ"ר, תקן החניה ייקבע ל- 1:1.
   ב. עבור דירות ששטחן קטן מ-55 מ"ר, תקן החניה ייקבע ל- 0.6:1.
2. תקן החניה עבור מסחר והתעסוקה ייקבע כתקן לפי שלב של רק"ל פעילה.
3. תקן חניה לת.ע.י יהיה לפי תקן חניה למשרדים.
4. בנוסף לחניות למגורים, יתווספו חניות אורחים בשיעור של 5% מסך יחידות הדיור בתכנית.
5. תובטח גישה לחניית האופניים גם שלא באמצעות רמפת הכניסה לחניון. במקרה של גישה במעלית, תחויב התקנת מעלית אחת במגרש בגודל המאפשר נשיאת אופניים כאשר 2 הגלגלים על רצפת המעלית.
6. תותר הוספת קומות תת קרקעיות ושטחים תת קרקעיים לצורך חניות ע"פ תקן תקף.
7. הכניסה לחניון מרחוב התעשייה תהיה כניסה משותפת עבור תא שטח 1 לשימושי המגורים ומבני הציבור ועבור תא שטח 3 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור; כניסה זו תהיה הכניסה עבור משאיות פינוי אשפה. הכניסה לחניון מרחוב פייר קניג תהיה כניסה עבור תא שטח 1 לשימושי המסחר והתעסוקה בלבד. הגישה לחניון דרך הרמפה המשותפת תהיה חופשית בכל עת וללא הגבלה.
8. למבנה הציבור יוקצו מקומות חניה עבורו בתא השטח 3.

<u>תנאים למתן תעודת גמר:</u>

1. תנאי לתעודת גמר למגורים יהיה השלמת פיתוח השטחים הציבוריים בתחום התכנית, לרבות שטחי ההפרשה המבונה, וכן רישום השטחים הציבוריים ע"ש עיריית ירושלים, בהתאם לעקרונות האיחוד והחלוקה.
2. תנאי לתעודת גמר למגורים יהיה מתן תעודת גמר לכלל שטחי התעסוקה והמסחר בהיתר.

<u>הנחיות מיוחדות:</u>

הנחיות מיוחדות לזכויות "מותנות" למגורים:

א. מימוש זכויות הבניה ה"מותנות" המופיעות בטבלה 5 נתון לבחירת מגיש הבקשה להיתר ומימושן אינו מחייב.
ב. ככל שהבקשה להיתר תכלול את הזכויות ה"מותנות," בנייתן תבוצע בהינף אחד יחד עם יתר הזכויות המוקנות בתכנית.
ג. ככל שהבקשה להיתר לא תכלול את הזכויות ה"מותנות," יפקע תוקפן של זכויות אלה ולא ניתן יהיה לממשן בשלב מאוחר יותר.
ד. לא יותר ניוד זכויות הבניה ה"מותנות" למגורים לשימושים אחרים.
ה. תנאי בהליך הרישוי לזכויות הבנייה "המותנות" למגורים יהיה הצגת הסכם נאמנות. מטרת הנאמנות תהיה "תחזוקה ארוכת טווח" של מבנה המגורים המבטיחה העברת סכומי כסף לנציגות הבית המשותף מתוך קרן התחזוקה, מעת לעת במהלך חיי המבנה, לפי בקשת הנציגות, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה נדרשות.
ו. הסכום שיקבע בהסכם הנאמנות יהיה בהתאם להוראות תכנית זו.
ז. שיעור הכספים שיופקד בקרן התחזוקה יהיה לפחות 22,384,152 מ"ר.

ח. תנאי לתעודת גמר בהליך רישוי הכולל זכויות בניה "מותנות" למגורים, יהיה הצגת אישור מהנאמן על כך שקיבל שליטה בכספי הנאמנות.

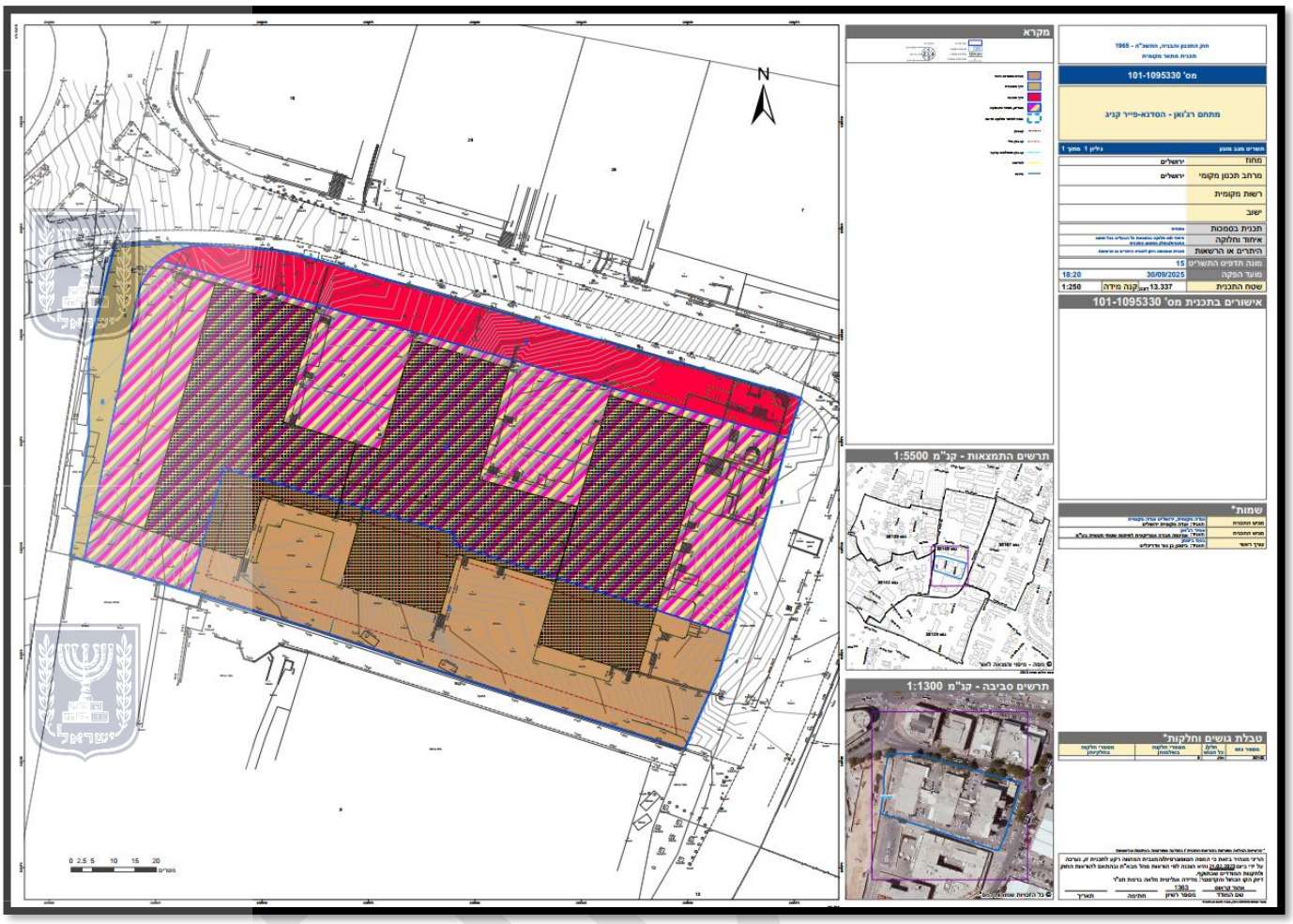
שלביות ביצוע:

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	הוצאת היתר חפירה ודיפון	תותר הוצאת היתר חפירה, דיפון וביסוס בטרם הוצאת היתר לבניה המוצעת
2	הוצאת היתר בניה	א. ניתן יהיה להוציא היתרי בניה לכל אחד מהמגדלים בנפרד ב. העברת כלל השטחים הציבוריים על פי תכנית זו לבעלות העירייה תותנה בהוצאת היתר הכולל את הריסת המבנים הקיימים בשטח התכנית. ג. ניתן להוציא תעודת גמר בשלבים לחלק מהפרויקט בכפוף לאישור הכבאות.
3	ביצוע קומות המסד	בהיקף אחד
4	ביצוע המגדלים	ניתן להקים כל מגדל בנפרד או במקביל
5	מימוש שטחי המגורים	מימוש השטחים למסחר ותעסוקה בתחום תא שטח 1

מימוש התכנית:

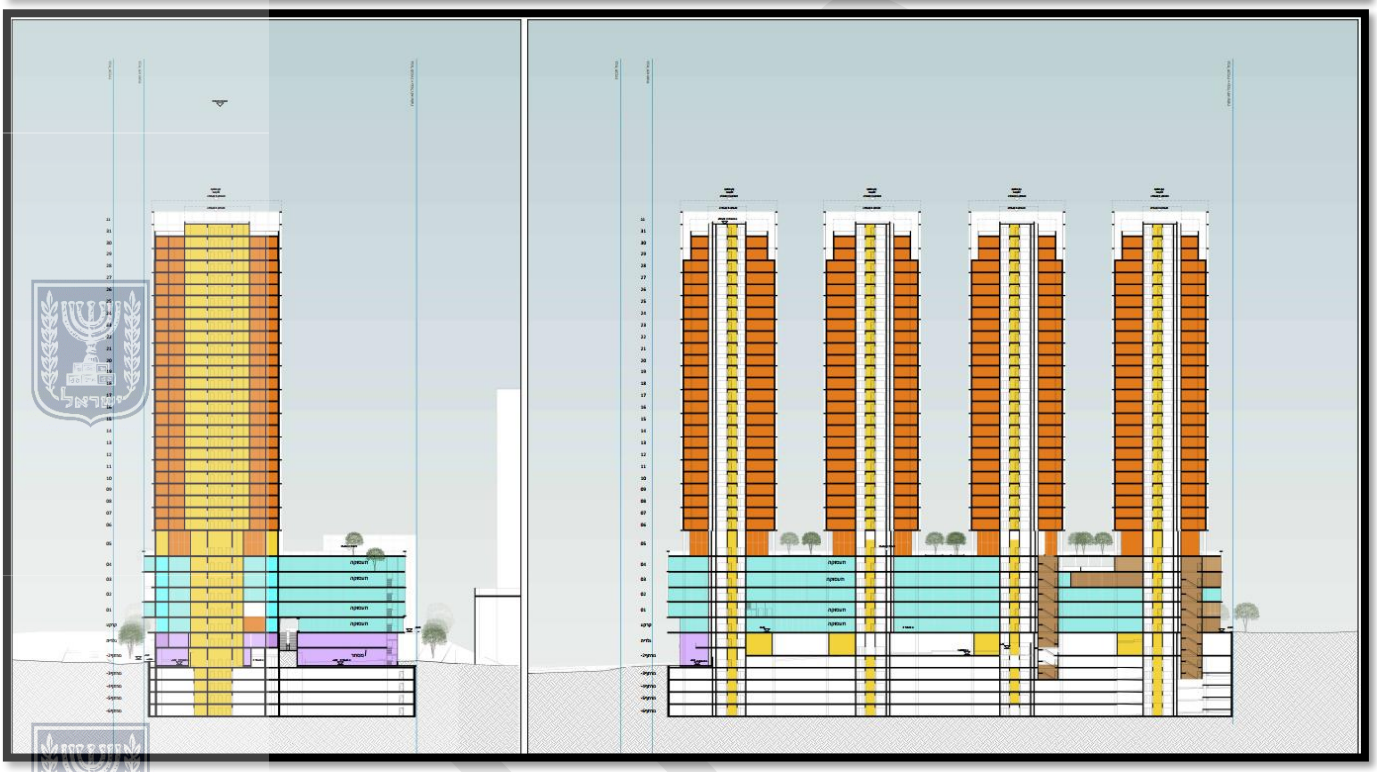
מימוש התכנית תוך 7 שנים מיום אישורה. לאחר פרק זמן זה, יפקע תוקפן של זכויות הבניה הסחירות.
הועדה המחוזית תהיה רשאית להאריך פרק זמן זה מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

להלן חלקים רלוונטיים מתשריט התכנית – מצב מוצע:

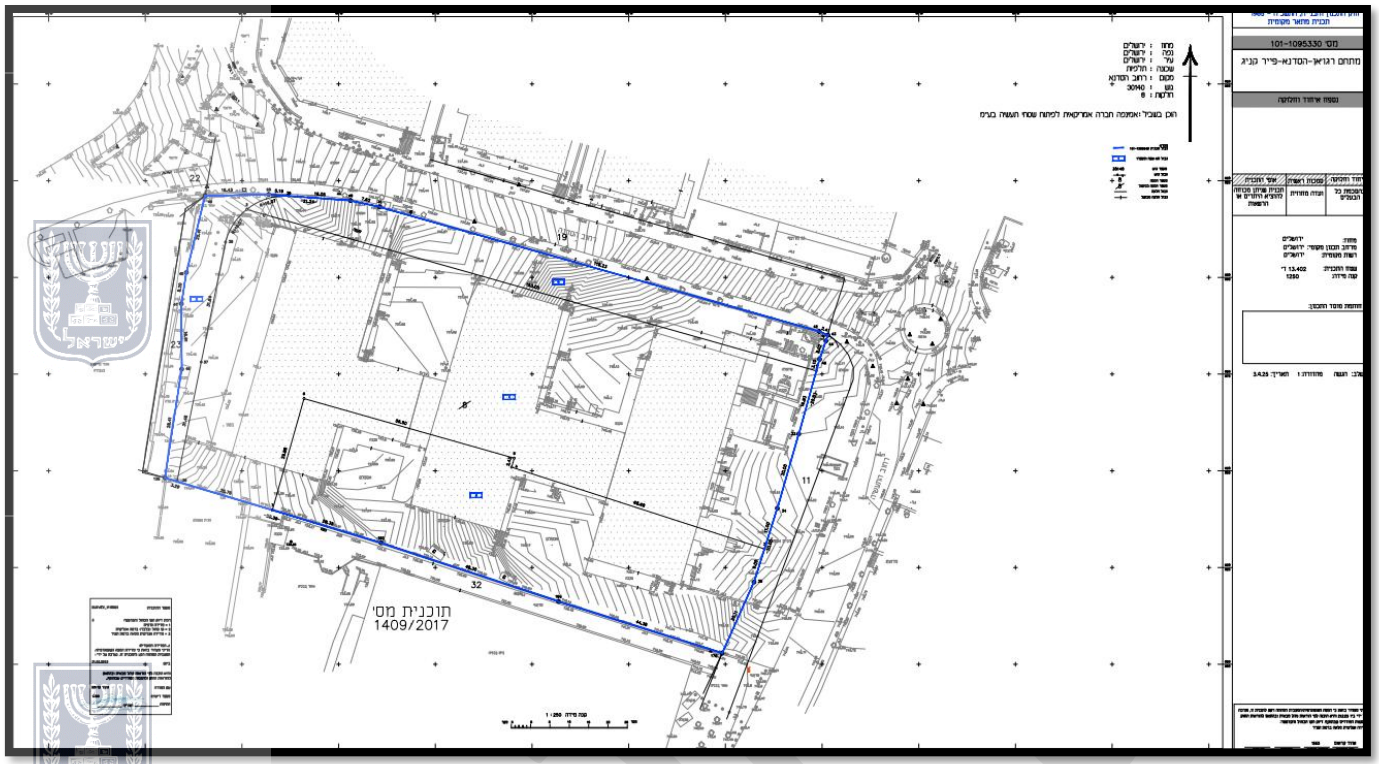


חלקים רלוונטיים מנספחי בינוי:





נספח איחוד וחלוקה:



טבלת הקצאה לתכנית מפורטת מס' 101-1095330

נתוני המקרקעין								מצב יוצא				
מס"ד	גוש	חלקה	שטח החלקה רשום מ"ר	שטח החלקה הכלולה בחלוקה החדשה מ"ר	מסחר,תעסוקה, מבנים	דרך	החלקים בבעלות או בזכויות ב %	סה"כ	מס' מגרש תמורה	מס' מגרש מוקצה ארעי/סופי	ייעוד המגרש המוקצה	שטח מגרש מוקצה	חלקים במגרש ב %
1	30140	8	13,402	13,402	12,850	552	100.00%	13,402		1	מגורים מסחר ותעסוקה	7,749	לפי נספח הקצאה ואיזון
										2	דרך	491	
										3	מבנים ומוסדות ציבור	3,715	
										4	דרך	1,447	
סה"כ				13,402	12,850	552		13,402				13,402	

1. יחס הבעלות של החלקות מפורט בטבלת ההקצאות ואיזון של השמאי המצורפת כנספח לתב"ע.

2. אני, אהוד קראוס מודד מוסמך, חתום מטה מאשר בזה כי חישוב השטחים שבטבלת איחוד וחלוקה נכונים, בדקתי החישוב פלנימטרית ובשיטה דיגיטלית

אהוד קראוס - מודד מוסמך
רשיון מס' 1363

7.4 מצב רישוי:

מבדיקה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בארכיון עירית ירושלים ובארכיב האופטי האינטרנטי של העירייה, אותרו תיקי בניין הרלוונטיים לחלקה , כדלקמן:

מס היתר	תיק בניין	מועד מתן היתר	מהות
6041	1971/463.00	03/07/1972	צריף וגדר זמניים להחזקת חומרי בניה.
21043	1971/463.00	07/07/1972	הקמת 3 בניינים חדשים לתעשייה, מלאכה ואחסנה.
856	1971/463.01	11/11/1976	בניית קיוסק בקומת קרקע בשטח של כ- 20 מ"ר.
20683	1971/463.02	25/11/1982	הפיכה קומה תעשייתית לאולם שמחות. במסגרת ההיתר קומה שישית ואחרונה בבניין ג' הוסבה לטובת אולם שמחות. לא נוספו שטחים חדשים במסגרת ההיתר.
50897	2002/417.00	23/12/2002	בניית מדרגות חירום חיצוניות והרחבת מהלכי מדרגות פנימיים. במסגרת ההיתר נבנו מדרגות חירום חיצוניות לאום שמחות בקומה שישית.
52007	2002/417.01	20/11/2003	ביטול חניות קיימות ואישור חניות חדשות. במסגרת ההיתר בוטלו 4 חניות פתוחות בקומת הקרקע ובמקומם הוקמו 7 מקומות חניה חדשים בתחום המגרש הקיים.
55047	2002/417.02	08/09/2005	שינויים בפיתוח בניית רמפת כניסה לנכים לאולם האירועים ומרפסת חופה.
58026	2002/417.03	09/08/2006	ריצוף חצר קיימת וסגירת חורף למסעדה קיימת. מסגרת ההיתר בוצע ריצוף בשטח הצמוד למסעדה בקומת הקרקע וסגירת המשטח בסגירת חורף ע"י גג אלומיניום וחלונות זכוכית ומתכת, שטח הסגירה מגיע ל – 25.97 מ"ר.
109656	2007/488.01	18/02/2015	שימוש חורג מתעשייה למסחר (אולם שמחות בקומת קרקע) תיק עסק 1007462. ללא תוספת שטח.
108359	2014/274.00	22/10/2014	הגבהה בפיתוח ע"י דק וקונסטרוקציה ברזל בקומת קרקע בכניסה לאולם שמחות. ללא תוספת שטחים.

להלן חלקים רלוונטיים מהיתר בניה מס' 21043 :

לא אותרה הרמוניקה מקורית וחתומה של ההיתר אלה רק דף ההיתר וטבלת שטחים.

במסגרת היתר זה נבנה המבנה המקורי בחלקה, בבינוי של 2-6 קומות ב- 3 אגפים מחוברים.

סה"כ שטחי בניה עפ"י ההיתר מסתכמים ב- 16,691 מ"ר כלהלן :

קרקע תחתונה	:	4,856 מ"ר.
קרקע עליונה	:	5,743 מ"ר.
קומה א'	:	1,523 מ"ר.
קומה ב'	:	1,523 מ"ר.
קומה ג'	:	1,523 מ"ר.
קומה ד'	:	1,523 מ"ר.

להלן דף ההיתר וטבלת שטחים :



ירושלים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים

היתר בניה מס. 21043

נוש 30140 חלקה 13 - 39 תיק מס' 71/463/גז

שם בעל ההיתר "אמינפא" הברת אסריקאית לפתוח שטחי תעשיה בע"מ

כתובת בעל ההיתר רח' הברזל בנין גד, ירושלים

האדריכל וכתובתו / מספר רשוי / מ"מ ש. שקיה וא. דוד - רח' שרי ישראל 8, ירושלים

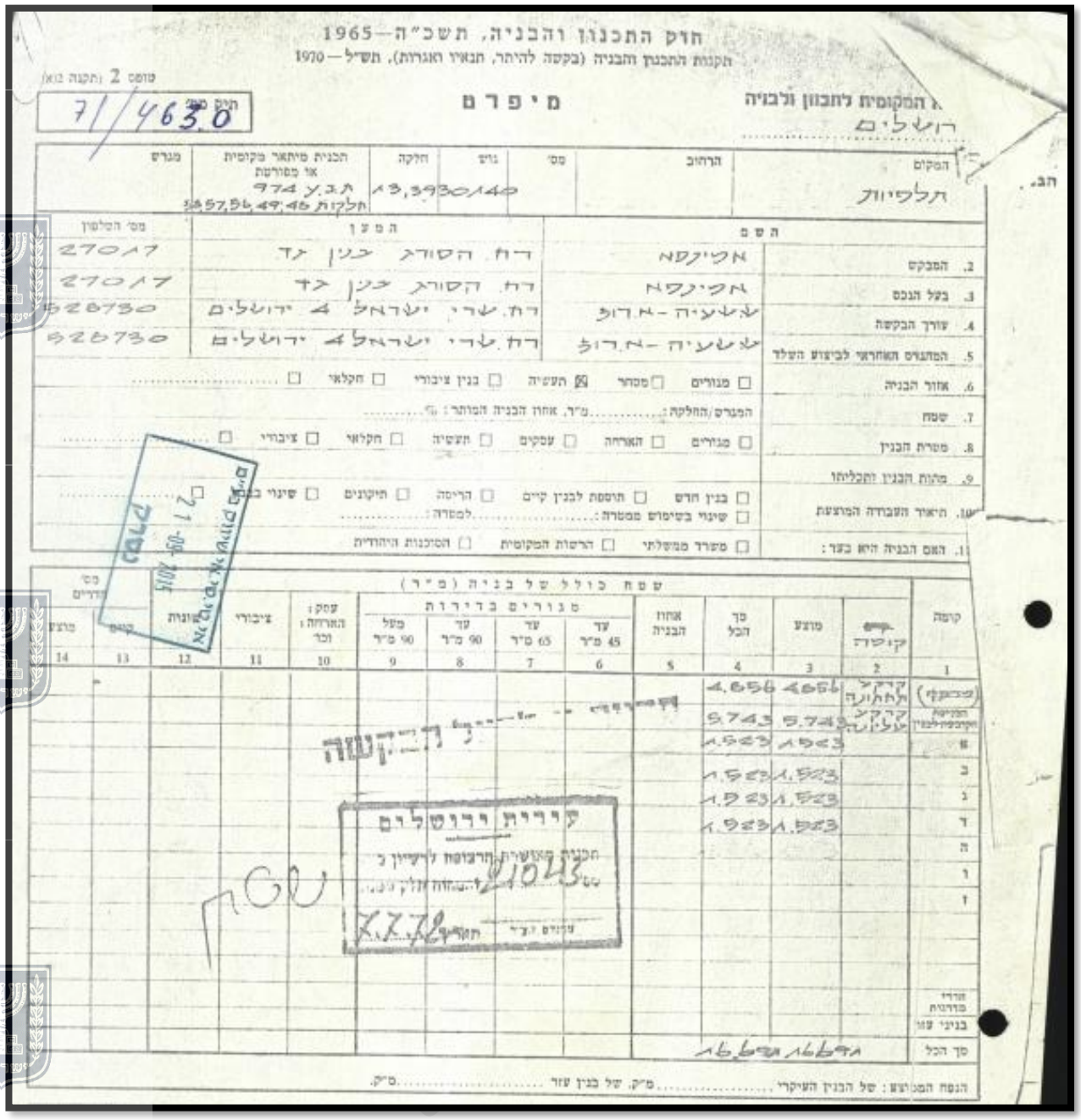
המהנדס וכתובתו / מספר רשוי / כנ"ל

היתר זה יפקע כתום שנה מיום מתן ההיתר

תאריך מתן ההיתר 3.7.72

על פי אשור הועדה המקומית לתכנון ובניה ניתן היתר זה עבור: תוספת 3 בניינים חדשים, בהתאם לתכנית א' המצורפת בזה.

הבנין מקורי חיים, ירושלים השימוש המורשה תעשיה



חוק התכנון והבניה, תשכ"ה—1965
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תשל"ו—1970
טופס 2 (תקנה 6(א))

תיק מס' 7/463.0

מ י פ ר ט

א. המקומות לתכנון ולבניה
ירושלים

מס'	הרחוב	גוש	חלקה	הכנית מיתאר מקומית או מפורטת	מגרש
	תלפיות		3,3930/140	974 y.a. 3457,56,49,46 תלקות	

	השם	הטען	מס' הטלפון
2. המבקש	אטינגר	רח' הסורג בנין 42	27017
3. בעל הנכס	אטינגר	רח' הסורג בנין 42	27017
4. עורך הבקשה	שלשעיה - א.רוף	רח' שדי ישראל 4 ירושלים	526730
5. המהנדס האחראי לביצוע השלד	שלשעיה - א.רוף	רח' שדי ישראל 4 ירושלים	526730

6. אזור הבניה: ☐ מגורים ☐ מסחר ☒ תעשיה ☐ בנין ציבורי ☐ חקלאי .....
7. שטח: הפרשים/החלקה: .....מ"ר, אחוז הבניה המותר: .....%
8. מטרת הבנין: ☐ מגורים ☐ האכרה ☐ עסקים ☐ תעשיה ☐ חקלאי ☐ ציבורי .....
9. מהות הבנין וקלויתו: ☐ בנין חדש ☐ תוספת לבנין קיים ☐ הריסה ☐ תיקונים ☐ שינוי בשימוש .....
10. היאור העבודה המוצעת: ☐ שינוי בשימוש מסמרה: .....למגרה: .....
11. האם הבניה היא בצר: ☐ מסורד ממשלתי ☐ הרשות המקומית ☐ הסוכנות היהודית

שטח כולל של בניה (מ"ר)

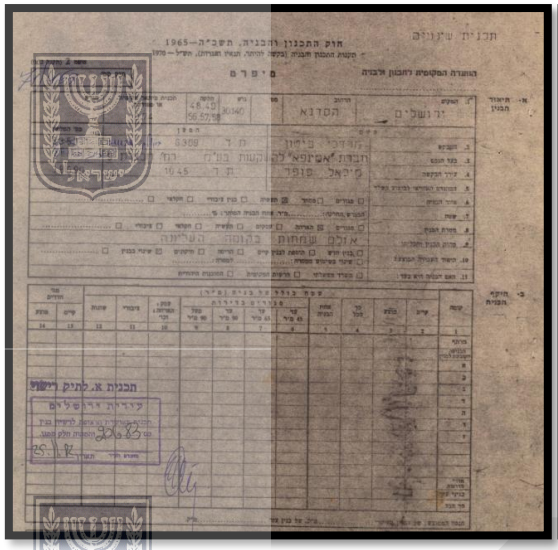
קומה	קיימת	מוצע	סך הכל	אחוז הבניה	מגורים בדירות: עד 45 מ"ר	עד 65 מ"ר	עד 90 מ"ר	מעל 90 מ"ר	עסק; המלאכה וכד'	ציבורי	מס' הדירות: קומה	מוצע
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
מרתף (חלקי)	קיים	4656	4656										
הקומה הקרקעית	קיים	5743	5743										
א		1563	1563										
ב		1563	1563										
ג		1563	1563										
ד		1563	1563										
ה													
ו													
ז													
מרתפי מדרגות בניני עזר													
סך הכל		17,088	17,088										

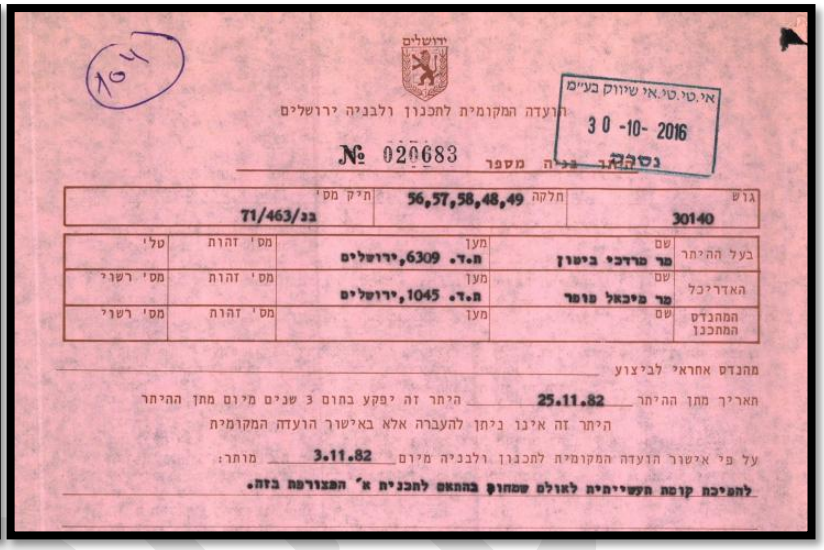
הנפח המבוצע: של הבנין העיקרי .....מ"ק, של בנין עזר .....מ"ק.

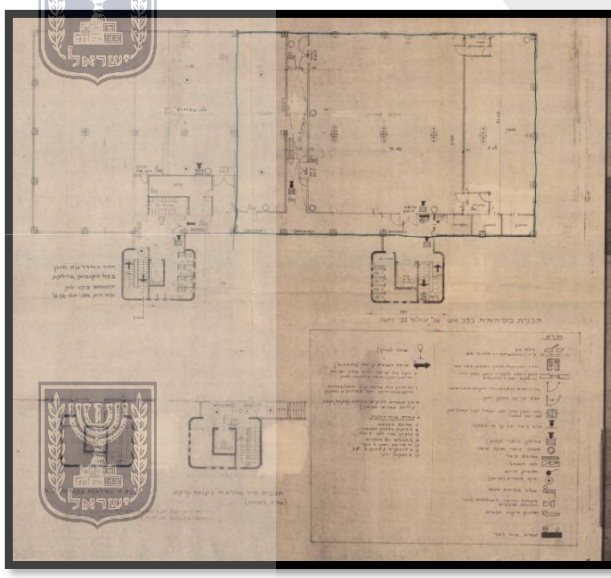
<u>להלן חלקים רלוונטיים מהיתר בניה מס׳ 20683</u> :

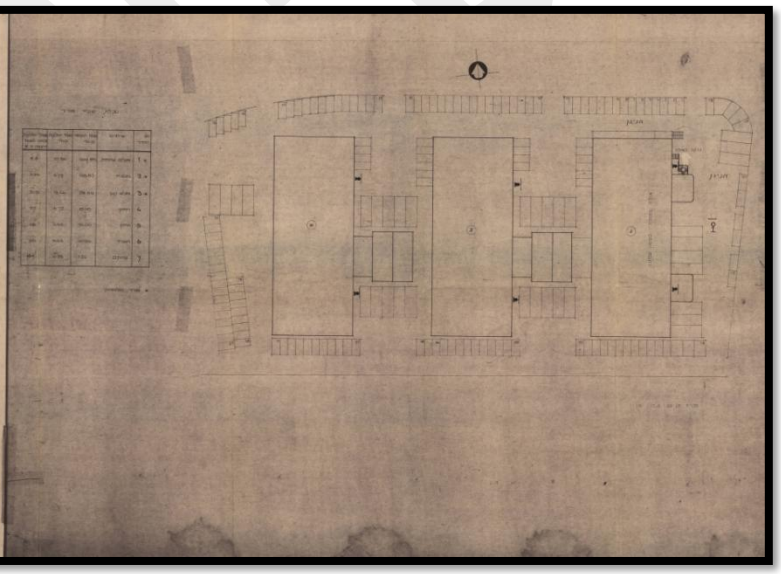
במסגרת ההיתר קומה שישית ואחרונה בבניין ג׳ (בניין מזרחי במתחם) הוסבה לטובת אולם שמחות. לא נוספו שטחים חדשים במסגרת ההיתר.

<u>להלן חלקים רלוונטיים מתשריט ההיתר</u> :




ירושלים
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים
№ 020683 מספר
אי.טי.טי.אי שיווק בע"מ 30-10-2016 נסרקה
גוש 30140 | חלקה 56,57,58,48,49 | תיק מס׳ בב/463/71
בעל ההיתר: שם מר מרדכי בישון | מען ת.ד. 6309,ירושלים | מס׳ זהות | טל׳
האדריכל: שם מר מיכאל פופר | מען ת.ד. 1045,ירושלים | מס׳ זהות | מס׳ רשוי
המהנדס המתכנן: שם | מען | מס׳ זהות | מס׳ רשוי
מהנדס אחראי לביצוע
תאריך מתן ההיתר 25.11.82 ההיתר זה יפקע בתום 3 שנים מיום מתן ההיתר
ההיתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית
על פי אישור הועדה המקומית לתכנון ולבניה מיום 3.11.82 מותר:
להפיכת קומת תעשייתית לאולם שמחות בהתאם לתכנית א׳ המצורפת בזה.





<u>סיכום מצב תכנוני ורישוי</u> :

- מכוח תכנית 974 ו- 1723א' זכויות בניה בחלקה שבנדון הינן בהיקף של כ- <u>30,020.5 מ"ר</u> (224% X 13,402 מ"ר), לשימושי מלאכה, תעשייה ומסחר. מסחר בהיקף של 20,103 מ"ר ותעשייה בהיקף של 9,917.5 מ"ר.
- מתוקף תב"ע 974 ניתן היתר בניה מס' 21043 (תיק בניין 1971/463.00) לבניית המבנה בחלקה בבינוי של 2-6 קומות ב- 3 אגפים (מתחם "אמינפא), שטחים בנויים עפ"י ההיתר מקורי זה הינם בהיקף של 16,691 מ"ר.
- במרוצת השנים הופקו מספר היתרי בניה נוספים למטרות שונות, בין היתר לשימושים חורגים מתעשייה למסחר.
- בשנת 2016 אושרה תב"ע מס' 71951 בחלקה הנדונה להריסת מבנה הבנוי בחלקה והקמת מבנה חדש תחתיו, בבינוי של 18 קומות מעל 7 קומות תת קרקעיות בהיקף של כ- 50,687 מ"ר עיקרי עילי עבור שימושי תעסוקה/משרדים ומסחר.
- נכון ליום עריכת חו"ד זו, מוצעת תכנית מס' 101-1095330. מטרת התוכנית הינה שינוי הייעוד מתעשייה למגורים, מסחר ותעסוקה וכן הגדלת זכויות בניה. התוכנית כוללת הפקעה בסך 40% משטח המגרש לטובת ייעודי דרך מוצעת ומבנים ומוסדות ציבור. התוכנית מציעה בניית 4 מבני מגורים בני כ- 31 קומות ע"ג מסד של מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור. חו"ד תבחן היתכנות כלכלית בהתאם להוראות תכנית זו.

8.0 חוו"ד לעניין היטל השבחה:

S. FRIEDMAN, ABRAMSON & CO.

SFA

ש. פרידמן, אברמזון ושות'

ירושלים, 9 אפריל, 2025

לכבוד

מר אמיר רג'ואן
אמינפה חברה אמריקאית
לפיתוח שטחי תעשייה בע"מ

הנדון: **היטל השבחה בגין בנייה למגורים – תכנית 101-1095330**

התבקשנו לחוות דעתנו בעניין תחולת החלטת מועצת העיר ירושלים בעניין קביעת שיעור היטל ההשבחה על התכנית שבנדון. להלן התייחסותנו.

א. תכנית 101-1095330 – מתחם רג'ואן הסדנא-פייר קניג (להלן: "**התכנית**") מקודמת כתכנית לפינוי ובינוי, שבמסגרתה ייהרסו 100 יחידות קיימות, וייעוד הקרקע ישתנה מתעשייה למגורים, תעסוקה ומסחר, מבני ציבור ודרך מוצעת.

1. הוראות החוק

ב. סעיף 3א לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "**החוק**"), קובע כי שיעור ההיטל שיחול במקרקעין למגורים בשל אישורה של תכנית פינוי ובינוי הוא רבע ההשבחה. הסעיף מגדיר "תכנית פינוי ובינוי" כ"תכנית לפינוי ובינוי במתחם פינוי ובינוי או תכנית במתחם להתחדשות עירונית, כהגדרתו בסעיף 62א(א2)".

ג. החוק מגדיר "תכנית לפינוי ובינוי" ו"מתחם פינוי ובינוי" על דרך ההפניה לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 (להלן: "**חוק הרשות להתחדשות**"), שם מוגדרים המונחים כדלהלן:

- "תכנית לפינוי ובינוי" – תכנית לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה.
- "מתחם פינוי ובינוי" – שטח שמנהל הרשות הכריז עליו כמתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה לפי סעיף 14.

כמו כן, סעיף 62א(א2) לחוק מגדיר "מתחם להתחדשות עירונית" כ"אזור בשטח המיועד לבינוי לפי תכנית, שקבעה הוועדה המחוזית לעניין זה".

ד. מדובר בהגדרות רחבות אשר אינן מחייבות כי הפינוי המוצע במסגרתן יהיה בהכרח של דירות מגורים קיימות.

ה. על מנת שהתכנית תהווה "תכנית לפינוי ובינוי במתחם פינוי ובינוי", על פי סעיף 3א לתוספת השלישית לחוק, נדרש כי המתחם יוכרז כמתחם פינוי ובינוי על ידי מנהל הרשות להתחדשות עירונית. התנאים

תל אביב
דרך מנחם בגין 146
ט. 03.6931931 פ. 03.6931930
telaviv@sfa.law

חיפה
רח' אנדרי סחרוב 9
ט. 04.8546666 פ. 04.8546677
haifa@sfa.law

ירושלים
רח' ביתר 2, בית הטיילת
ט. 02.5654000 פ. 02.5654001
jerusalem@sfa.law

ש.פרידמן, אברמזון ושות'
WWW.SFA.LAW :בקרו אותנו
SFA SINCE 1939

S. FRIEDMAN, ABRAMSON & CO. SFA ש. פרידמן, אברמזון ושות'

להכרזת מתחם כאמור מפורטים בסעיף 14 לחוק הרשות להתחדשות, שם נקבע בין היתר התנאי – "אם יש בשטח 24 יחידות לפחות". בסעיף 2, מגדיר חוק הרשות להתחדשות:

""יחידה" – חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים או לעסק;"

ו. מכאן, שלצורך הכרזה על מתחם פינוי ובינוי, היחידות הקיימות במתחם במצב הנכנס (ערב התכנית) יכולות להיות גם יחידות המיועדות לשמש לעסק, ואין חובה כי ישמשו למגורים. בשטח התכנית קיימות 100 יחידות.

ז. סעיף 19(ב2) לתוספת השלישית לחוק קובע כי רשות מקומית רשאית לקבוע שיעורי היטל השבחה שונים (0% או 25% או 50%), ולהחילם ביחס לאזורים שונים בתחומה. סעיף זה חל "על אף האמור בפסקה (10)(א), בפסקה (10א)(א), (ב) ו-(ג) של סעיף קטן (ב)", אשר כולם מתייחסים ל"**השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים**". כלומר, ההוראות הנוגעות להיטל ההשבחה שייקבע בתכניות לפינוי בינוי רלוונטיות לבניית דירות מגורים – לרבות בנייתן "יש מאין" במצב היוצא, ולא רק בעקבות הריסה של דירות מגורים קיימות.

2. החלטת מועצת העיר ירושלים

ח. בהחלטת מועצת העיר ירושלים מיום 30.3.2022, שהתקבלה על בסיס סעיף 19(ב2) הנ"ל, נקבע כי באזור התעשייה תלפיות, שבו מצוי שטח התכנית, יחול היטל השבחה של 25%. בין התנאים לכך, הכרזת המתחם כמתחם לפינוי בינוי, וכן התנאי שלהלן:

> ב. פטור לתכנית לפינוי ולבינוי, יינתן רק לגבי רכיבי ההשבחה לשטחי ולשימושי המגורים; לגבי כל יתר רכיבי ההשבחת תחול חובת תשלום היטל השבחה בהתאם להוראות כל דין.

ט. תנאי זה מצמצם את הפטור, או את השיעור המופחת של היטל ההשבחה, ל"**רכיבי ההשבחה לשטחי ולשימושי המגורים**". ואכן, התכנית צפויה להשביח את המקרקעין כתוצאה משינוי הייעוד ומתוספת הזכויות, כאשר חלק מההשבחה ינבע משטחי ושימושי המגורים המוצעים בה.

י. בהתאם לנוסח סעיף זה בהחלטת מועצת העיר, ובהנחה כי שטח התכנית אכן יוכרז כמתחם לפינוי בינוי, אין דרישה כי שימושי המגורים יתקיימו במקרקעין במצב הנכנס. בהחלטה נקבע כי שיעור ההיטל המופחת יחול רק ביחס לרכיבי ההשבחה לשטחי ולשימושי המגורים במצב היוצא, ולא יחולו ביחס לרכיבי ההשבחה הנובעים מיתר הייעודים והשימושים שיאושרו במסגרת התכנית.

3. סיכום

יא. על יסוד האמור לעיל, מסקנתנו היא כי בהנחה ששטח התכנית יוכרז כמתחם לפינוי ובינוי, החלטת מועצת העיר בדבר שיעור היטל ההשבחה המופחת תחול ביחס לרכיבי ההשבחה של שטחי ושימוש המגורים הכלולים בתכנית.

בכבוד רב,

שמרית גולן, עו"ד
ש. פרידמן, אברמזון ושות'
עורכי-דין

- 2 -

9.0 תמורות עבור בעלי הקרקע ובעלי זכויות החכירה ביחידות הבנויות:

לצורך קביעת היקף בינוי במצב נכנס נלקחו בחשבון זכויות בניה מאושרות מכוח תב"ע 71951 ושטחים בנויים עפ"י מצב הרישוי המאושר בחלקה בהתאם להיתר בניה מקורי, תיק בניין מס' 1971/463.00, היתר מס' 21043.

יוער כי התמורות המוצגות בפרקים כלהלן, מהוות את התמורות המגיעות לבעלי זכויות השונים בחלקה בהתחשב במצבם הנכנס ותמורות בסיסיות ראויות.

התמורה – לחוכרים לבעלי קרקע - תחושב באילוצים הבאים:

1. מדובר בפרויקט מורכב מבחינה משפטית ותכנונית ולכן השאיפה היא להגיע לרווח יזמי של לפחות כ- 16%-18%.
2. לבעלים קיימות זכויות בניה קנייניות לא מנוצלות, כך שיש לשאוף למתן תמורות ראויות ובמכפיל שווי זהה כפי שקיבלו החוכרים ובהתאם לחוק (עקרון השוויון).

8.1 להלן תחשיב שטח אקוו' בנוי קיים תוך העמסת שטחי שירות בחוסר ותמורות חוכרים:

סה"כ שטחי בניה בנויים במתחם עפ"י היתר מסתכמים ב 16,691 מ"ר, שטח זה כולל 100 יחידות תעשייה[3] בנויות בשטחים זהים, דהיינו כל יחידה בשטח נכנס של כ- 166.91 מ"ר ברוטו **בממוצע**. לצורך מציאת שטח אקוו' הבנוי בחלקה נלקחו בחשבון מקדמי מיקום וחשיפה באגפים הבנויים, כדלקמן:

מקדמי מאפייני תכנון			
מבנה	מפלס	מפנה	מקדם
א	קרקע תחתונה	חזית לרחוב סדנא ופייר קניג	1.20
		עורפי	1.08
	קרקע עליונה	חזית לרחוב סדנא	1.13
		עורפי	1.02
ב	קרקע תחתונה	חזית לרחוב סדנא	1.13
		עורפי	1.02
	קרקע עליונה	חזית לרחוב סדנא	1.14
		עורפי	1.03
ג	קרקע תחתונה	חזית לרחוב סדנא	1.13
		עורפי	1.02
	קרקע עליונה	חזית לרחוב סדנא ויד חרוצים	1.20
		חזית לרחוב יד חרוצים	1.11
	א	חזית לרחוב יד חרוצים	1.05
	ב	חזית לרחוב יד חרוצים	1.03
	ג	חזית לרחוב יד חרוצים	1
	ד	חזית לרחוב יד חרוצים	1.05

בהתאם לתחשיב שערכתי בעלי זכויות החכירה ביחידות הבנויות יקבלו תמורות של כ- **21,011 מ"ר** תעסוקה (חדש). תמורות אלו מהוות תמורה **ממוצעת** ליחידה של כ- 43 מ"ר (תמורות אלו בין היתר נגזרת של שווי אקוו' נכנס של כל יחידה, העמסת שטחי שירות בחוסר (8%) ותוספת תמורה בסיסית שווה לכל יחידה של 15 מ"ר).

התכנון כולל שטחי תעסוקה בהיקף של כ- 18,910 מ"ר, כלומר קיים צורך בהמרה של כ- 1,050 מ"ר משטחים מסחריים לשטחי תעסוקה עבור תמורות החוכרים, שטחי מסחר מומרים לתעסוקה במכפיל שווי 2 (1 מ"ר תעסוקה = 0.5 מ"ר מסחר), כך שהחוכרים יקבלו סה"כ שטחי תעסוקה בהיקף של 21,011 מ"ר.

[3] יחידות תעשייה לפי מתאר ירושלים, בחלק מהיחידות שי שימושי מסחר/אולמות אירועים.

8.2 להלן תמורות עבור בעל הקרקע:

כפי שכבר צוין בפרק המשפטי, החלקה שבנדון הינה בבעלות פרטית של חברת "אמינפה", על החלקה בנוי מבנה תעשייה וותיק שמוחכר לחוכרים פרטיים, כאשר בנוסף לכך, קיימות זכויות בניה נוספות לניצול בחלקה. בהתאם לחוו"ד של עו"ד יריב בר דיין כל זכויות הבניה בחלקה, המנוצלות ו/או לא מנוצלות שייכות לחברת "אמינפה" שבגינם החברה תקבל תמורות. לצורך תחשיב תמורות ראויות שחברת "אמינפה" תקבל בגין זכויות בניה בלתי מנוצלות אלו, יחושב מקדם התמורה כפועל יוצא מהיקף התמורות שקיבלו החוכרים בהתחשב בעקרון השוויון ורווח יזמי מקובל של לפחות כ- 16%-18%

בהתאם למקדם תמורה ראוי כפי שקיבלו החוכרים ובהתאם לעקרון השוויון, בעלי הקרקע זכאים לקבל כ- 7,185 מ"ר מגורים. בהתאם לאילוצי התכנון והיקפי בינוי כפי שאושרו בתכנית מופקדת מס' 101-1095330 ובהתחשב ברווח יזמי מקובל של לפחות כ- 16%-18% ובתרומה למימוש התכנית בעלי הקרקע יאלצו לוותר על כ- 3,370 מ"ר ויקבלו תמורות של כ- 3,815 מ"ר (פלדלת) מגורים בלבד.

<u>הערה</u>:

בפרק זה צוינו תמורות סופיות שיוקצו לבעלי זכויות חכירה ולבעלים הפרטיים בחלקה תוך התחשבות בהיתכנות כלכלית נדרשת של לפחות כ- 16%-18% ותמורות נדרשות, ראויות ושוויוניות עבור יחידות המוחכרות ויחידות הבעלים.

10.0 עקרונות, גורמים ושיקולים:

להלן פירוט הגורמים והשיקולים שהובאו בחשבון בעריכת החוו"ד:

1. חוו"ד זו הוכנה בהתאם לתקן 21.1 לתקינה השמאית וישמש אך ורק למטרת בדיקת היתכנות כלכלית בהתאם להוראות התקן.
2. חלקה הכלולה בתקן 21.1 נשוא חוו"ד זו הינה חלקה: 8 בגוש: 30037.
3. מיקום הפרויקט הינו בין ברחוב הסדנה פינת יד חרוצים, א.ת תלפיות, ירושלים.
4. יילקח בחשבון כי אזור התעשייה משתרע על שטח של כ – 50 דונם והוקם בשנות ה- 70 של המאה הקודמת.
5. יילקח בחשבון כי בשנות ה- 90 של המאה הקודמת, התפתח האזור וכולל כיום שטחי מסחר, בילוי, קניונים לצד מפעלים ובתי מלאכה כגון מוסכים, תחנות דלק, וכיו"ב, ולמעשה מהווה את המע"ר בחלקה הדרומי של ירושלים.
6. כיום מרבית שטחי המלאכה בקומת הקרקע משמשים לשימושים מסחריים ואילו הקומות העליונות משמשות למלאכה ומשרדים. באזור פועלים מספר מוסדות חינוך.
7. יילקח בחשבון כי הפיתוח הסביבתי בנכס הינו הפיתוח המקורי של השכונה מלפני כ- 40-45 שנה עם שיפורים שבוצעו במהלך השנים.
8. יילקח בחשבון מיקומו של הנכס, וכן חשיפתו לפריקה, ולטעינה ולהולכי הרגל.
9. יילקח בחשבון הנגישות לנכס וקרבתו לעורקי תחבורה מרכזיים היוצר ביקושים לשטחי משרדים באזור התעשייה תלפיות.
10. הבינוי הנכנס כולל מבנה תעשייתי וותיק בבינוי של 2 ו- 6 קומות ב- 3 אגפים.
11. יילקח בחשבון ההיצע והביקוש לנכסים דומים.
12. יילקח בחשבון השימוש המיטבי בנכס.
13. הבינוי במצב חדש כולל עירוב שימושים של מגורים שוק חופשי, תעסוקה, מסחר והפרשה ציבורית בנויה.
14. על המתחם חלות מספר תכניות, כפי שמפורט בגוף הנספח במצב התכנוני המאושר.
15. עפ"י התכנית המוצעת ייהרס המבנה הקיים ויבנו 4 מבני מגורים ע"ג מסד לשימושי תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור.
16. שטחי מגרשים הסופיים יקבעו ע"י מודד מוסמך במסגרת עריכת מפה לצרכי רישום.
17. יילקח בחשבון המצב המשפטי כפי שצוין לעיל בגוף החוו"ד.
18. עלויות בניה ייחשבו לפי סטנדרט בניה קבלני מקובל בסביבה.
19. שווי הזכויות למגורים, מסחר, משרדים יקבע בגישת ההשוואה הישירה ו/או היוון הכנסות ו/או שומות מכרעות, תוך שימוש במקדמי התאמה לפרויקט הנדון.
20. השווים המובאים בחוו"ד אינן כוללים מע"מ.
21. היטל השבחה: במדרגה הראשונה, לעניין מצב הקודם, יש לקחת בחשבון את חוו"ד יועמ"ש ירושלים כי לפי תוכנית מתאר 62 מותר גם תמהיל של מסחר + תעסוקה ולא רק תעסוקה. להבנתי שומת מכריעות בסביבה לא תמיד נקטו כך. אם יילקח בחשבון למצב קודם תמהיל מסחר בהתאם לחוו"ד יועמ"ש י-ם, הרי שהפגיעה תהיה גבוהה יותר מהחלטות שמאים מכריעים בסביבה.
22. עלויות בניה שנלקחו בחשבון בחוו"ד זו עבור שטחים ציבוריים הינם ברמת גמר.
23. בהתאם לחוו"ד משפטית של עו"ד שמרית גולן, היטל השבחה החל במתחם הינו 25% על שטחי מגורים ו 50% לשטחי תעסוקה ומסחר. **יוער כי אם הפטור החלקי לא יתקבל תכנית זו אינה כדאית.**

24. נכון ליום עריכת חוו"ד זו, לא נחתמו הסכמי תמורות עם בעלי הקרקע והחוכרים, כך שלצורך תחשיב היתכנות כלכלית נלקחו בחשבון תמורות ראויות בהתחשב בעקרון השוויון לכלל בעלי הזכויות בחלקה, הן החוכרים והן הבעלים.

11.0 נתוני שווי:

כל הערכים המוצגים כלהלן אינם כוללים מע"מ.

11.1 שווי למסחר:

❖ להלן ניתוח עסקת מכר ע"פ חוזה שברשותי מדרך חברון :

תאריך:	21/08/2022	**מחיר עסקה:**	1,010,000 ₪
גו"ח:	30018/30	**תת חלקה:**	1
מהות הנכס:	חנות	**כתובת:**	דרך חברון 47

מהות	שטח בהיתר	מקדם	מ"ר אקווי'
עיקרי	24.00	1.00	24.00

סה"כ שטח אקווי'	24.00
שווי למ"ר אקווי' המתקבל מהעסקה	**42,083 ₪**

❖ להלן מס' נתוני שכירות בסביבת הנכס :

כתובת	שטח היחידה	קומה	דמ"ש חודשי למ"ר	הערות
פייר קניג 40- עסקאות שכירות שונות	1,553.0	-1	133.4 ₪	כולל תוספת של 5% לתקופה האופציה. תקופה ראשונה התחילה בין 2010 ל -2012
	1,508.0	קרקע	138.6 ₪	
	1,573.0	ראשונה	140.7 ₪	
דרך בית לחם 105	480.8	קרקע	138.0 ₪	שטח מעטפת של 500 מ"ר הכולל 380 מ"ר עיקרי, 120 מחסנים (0.6) ו 96 מ"ר קולונדה (0.3) .
יד חרוצים 15	347.0	קרקע	110.0 ₪	שטח הנ"ל כולל 77 מ"ר גלריה (מקדם של 0.6) ומחסן צמוד בשטח של 24 מ"ר ו-6 מקוקמות חניה .
יד חרוצים 14	80.0	קרקע	150.0 ₪	מסעדה בשטח מעטפת של 72 מ"ר וחצר צמודה שנסגרה בחורף בשטח של כ-20 מ"ר (מקדם 0.4)
פועלי צדק 2	265.0	קרקע	150.0 ₪	אולם לרשת מזרונים שטח ברוטו
בית הנציב	170.0	קרקע	150.0 ₪	דמ"ש ממוצע לשטח מסחרי
יד חרוצים 15 - שומה מכרעת שאול אושרת	150.0	קרקע	120.0 ₪	דמ"ש שנקבע על ידי שמאי מכריע לשטח חזיתי לבנק מזרחי
יד חרוצים 14- שומה מכרעת נאווה סרקיס	400.0	קרקע	100.0 ₪	עיקרי 325 + מחסן 121.3 (0.6) לפי 40,000 ₪ / חודש .
בית היצרנים	531.0	קרקע תחתונה	142.0 ₪	חנות סלקום במפלס 0.00 ללא חזית לרחוב .
	131.0	קרקע תחתונה	154.0 ₪	חנות בולדוג (מפלס 0.00+ של חלופה א')
	563.0	קרקע תחתונה	159.0 ₪	חנות ביג אמפוריום עם חזית הפונה לכיכר
		ממוצע	**137.4 ₪**	

בהיוון דמ"ש לפי 6% מתקבל שווי למ"ר של כ- 28,000 ₪ - יוער כי חוזים אלו מעט ישנים.

❖ להלן נתוני שווי נוספים ליחידות מסחריות בסביבה:

1. ביום 28/06/2022 בוצע עסקה מכר עבור שטח מסחרי במתחם אמינפא, שטח מסחרי המשמש לאולם תצוגה בשטח של כ- 128 מ״ר נמכר תמורת 2,500,000 ₪ המשקף שווי של כ- 19,500 ₪ למ״ר בנוי.
2. בהתאם לחוזה שכירות שקיים ברשותי עבור נכס ברחוב פועלי צדק 2 הידוע כגו״ח 30140.1 עבור יחידה מסחרית בשטח של כ- 103 מ״ר, דמ״ש משולמים הינם 13,600 ₪ לא כולל מע״מ, המשקפים דמ״ש משולמים של כ- 13,200 ₪ למ״ר.
3. בהתאם להכרעה בהשגה ראשונה לנכס הידוע כתת חלקה 1 בחלקה 48 שבגוש 30002, מועד קובע 19/05/2020 רחוב יד חרוצים 12, נקבעו דמ״ש למסחר בגבולות של כ- 120 ₪ למ״ר.
4. בהתאם לשומה מכרעת מיום 19/05/2020 , מועד קובע ספטמבר 2018 עבור נכס מסחרי ברחוב פייר קניג 33 הידו כגו״ח 3002.51 נקבע כי דמ״ש ראויים למסחר בסך של 120 ₪ לחודש.

❖ להלן נתוני מכר ממתחם מורדות ארנונה, גוש: 30212:

גוש חלקה	יום מכירה	מחיר	מהות	ישוב	שנת בניה	שטח	שווי למ"ר ברוטו
030212-0003-003-00	07/11/2023	₪ 3,341,780	חנות	ירושלים	2023	85	₪ 39,315
030212-0003-004-00	07/11/2023	₪ 2,573,933	חנות	ירושלים	2023	97	₪ 26,535
030212-0003-006-00	07/11/2023	₪ 2,332,165	חנות	ירושלים	2023	88	₪ 26,502
030212-0003-009-00	07/11/2023	₪ 2,986,656	חנות	ירושלים	2023	88	₪ 33,939
030212-0003-001-00	19/10/2023	₪ 2,717,584	חנות	ירושלים	2025	88	₪ 30,882
030212-0003-003-00	19/09/2023	₪ 3,827,257	חנות	ירושלים	2022	123	₪ 31,116
030212-0003-004-00	19/09/2023	₪ 5,329,467	חנות	ירושלים	2022	166	₪ 32,105
030212-0003-007-00	19/09/2023	₪ 2,320,010	חנות	ירושלים	2023	88	₪ 26,364
030212-0003-005-00	14/09/2023	₪ 3,059,849	חנות	ירושלים	2023	85	₪ 35,998
030212-0003-010-00	13/09/2023	₪ 2,240,478	חנות	ירושלים	2023	84	₪ 26,672
030212-0003-012-00	05/09/2023	₪ 4,550,850	חנות	ירושלים	2023	160	₪ 28,443
030212-0003-011-00	05/09/2023	₪ 2,290,150	חנות	ירושלים	2023	88	₪ 26,024
030212-0003-002-00	29/08/2023	₪ 6,201,000	חנות	ירושלים	2022	200	₪ 31,005
030212-0003-001-00	29/08/2023	₪ 4,185,675	חנות	ירושלים	2022	134	₪ 31,236
ממוצע		**₪ 3,431,929**				**115**	**₪ 29,756**

מניתוח נתונים לעיל בשכונת מורדות ארנונה הנבנית בימים אלו עם מאפייני בינוי זהים למתחם הנדון, מתקבל שווי למ״ר ברוטו בגבולות של כ- 29,760 ₪ למ״ר ביחידה מסחרית בשטח ממוצע של כ- 115 מ״ר.
לאחרונה דווחו עוד שתי עסקאות בגוש, האחת לחנות בשטח של 207 מ״ר עבורה שולמה תמורה של 10,855,000 ₪ תמורה זו מגלמת שווי של כ- 52,500 ₪ למ״ר – עסקה זו הנה על רף הגבוה ואין מספיק נתונם לנתחה.

❖ להלן נתוני מכר משכונת גבעת המטוס בבניה:

גוש חלקה	יום מכירה	שווי מכירה בש"ח	מהות	חלק נמכר	ישוב	שנת בניה	שטח	שווי למ"ר ברוטו
030287-0060-007-00	13/03/2025	10,985,640	חנות	1	ירושלים	2028	235	₪ 46,747
030287-0060-002-00	17/02/2025	2,894,400	חנות	1	ירושלים	2028	69	₪ 41,948
030287-0060-003-00	17/02/2025	2,705,000	חנות	1	ירושלים	2028	62	₪ 43,629
030287-0060-004-00	17/02/2025	3,590,220	חנות	1	ירושלים	2028	76	₪ 47,240
030287-0060-008-00	17/02/2025	5,512,247	חנות	1	ירושלים	2028	126	₪ 43,748
030287-0071-003-00	17/02/2025	3,840,924	חנות	1	ירושלים	2028	54	₪ 71,128
030287-0071-005-00	17/02/2025	6,281,852	חנות	1	ירושלים	2028	135	₪ 46,532
030287-0071-004-00	22/01/2025	5,614,086	חנות	1	ירושלים	2028	110	₪ 51,037
030287-0071-002-00	09/01/2025	3,422,000	חנות	1	ירושלים	2028	69	₪ 49,594
030287-0071-009-00	09/01/2025	3,882,200	חנות	1	ירושלים	2028	75	₪ 51,763
030287-0071-008-00	09/01/2025	5,617,356	חנות	1	ירושלים	2028	131	₪ 42,881
030287-0071-006-00	09/01/2025	6,744,186	חנות	1	ירושלים	2028	133	₪ 50,708
030287-0071-010-00	09/01/2025	2,530,064	חנות	1	ירושלים	2028	57	₪ 44,387
ממוצע		**4,893,860**					**107**	**₪ 46,685**

גוש חלקה	יום מכירה	שווי מכירה בש"ח	מהות	חלק נמכר	ישוב	שנת בניה	שטח	שווי למ"ר ברוטו
030212-0003-001-00	28/11/2024	₪ 10,855,000	חנות	1	ירושלים	2024	207	₪ 52,440
030212-0003-008-00	28/11/2024	₪ 4,138,066	חנות	1	ירושלים	2025	89	₪ 46,495
ממוצע		**6,806,855**					**167**	**₪ 41,847**

מניתוח נתונים לעיל בשכונת גבעת המטוס הנבנית בימים אלו וממוקמת בצמוד למתחם הנדון, מתקבל שווי למ"ר ברוטו בגבולות של כ- 46,700 ₪ למ"ר ביחידה מסחרית בשטח ממוצע של כ- 107.

סיכום נתוני השוואה למסחר:

לאור הנתונים המוצגים לעיל, בהתאמה לזמן ולנכס הנדון ובהתחשב בהיקפי הבינוי הצפויים בא.ת תלפיות, שווי למ"ר מסחר בבינוי ישן הינו בגבולות של כ- 28,000 ₪ למ"ר, לצורך חו"ד זו יילקח בחשבון מקדם תוספת של כ- 20% לתכנון ובינוי חדש כך שמתקבל שווי למ"ר מסחר חדש על צירים מרכזיים בגבולות של כ- 35,000 ₪ למ"ר, בהתאם לנתוני מכר בסביבה הקרובה לאזור תעשיה תלפיות, שכונת גבעת המטוס וארנונה ניתן לראות כי מתקבלים שוויים בגבולות של כ- 30,000-46,000 ₪ למ"ר.

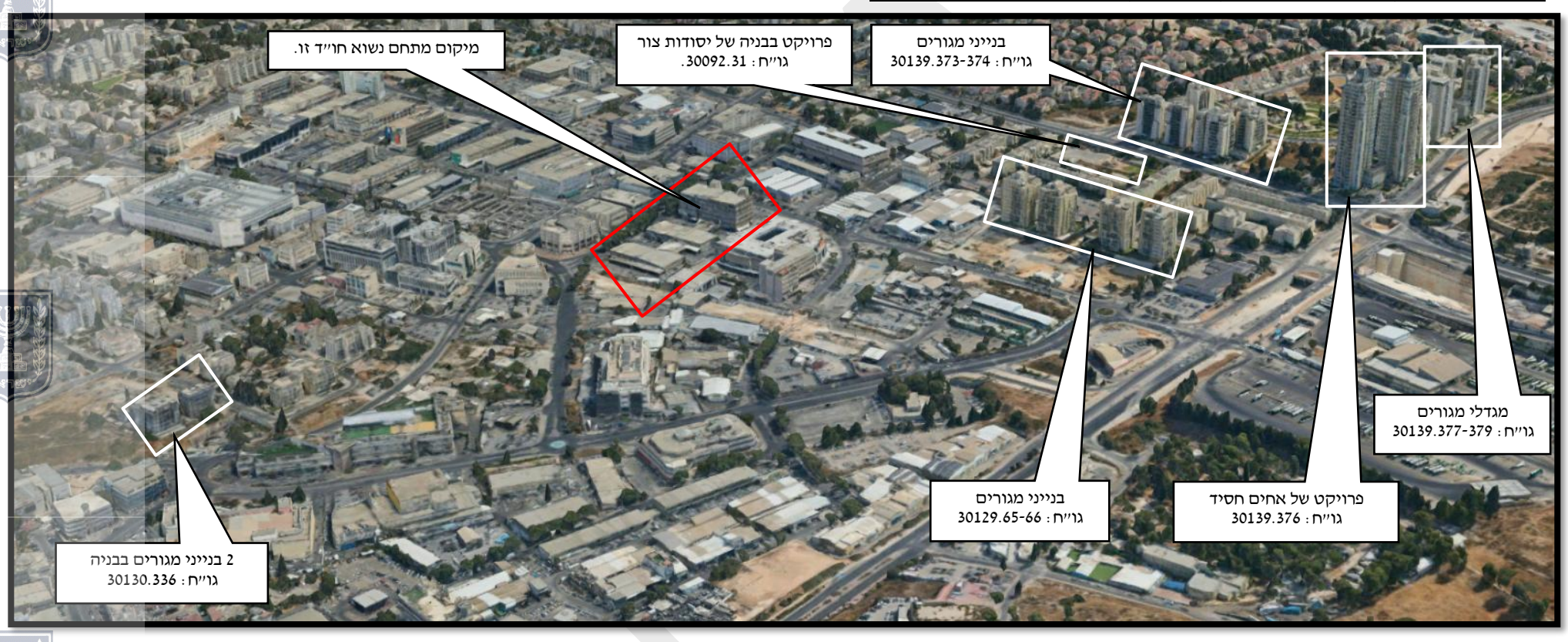
בהתאם לאמור לעיל הגעתי לכלל דעה כי שווי למ"ר מסחר חדש שיילקח בחשבון בחוו"ד זו הינו בגבולות של כ- 35,000 ₪ למ"ר

תחשיב שווי מ"ר מבונה:

שווי מבונה מסחר להיום		
בנוי חדש לא כולל מע"מ	35,000	₪
בניכוי יזמות (20%)	29,167	₪
בניכוי ע. בניה (8,000 ₪ למ"ר) (במעוגל)	21,200	₪
שווי מ"ר מבונה מסחר ללא מע"מ (במעוגל)	21,200	₪

11.2 שווי למגורים:

מפת מתחמי עסקאות השוואה שיילקחו בחשבון למציאת שווי למ"ר מגורים:



❖ עסקאות מכר לדירות:

פרויקט של חברת יסודות צור בדרך חברון 144-142, גו"ח 30092.31 ←

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר	שטח מכר	מספר חדרים	קומה	שנת בניה	שווי למ"ר ברוטו
26/06/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 2,956,561	81	3	14	2023	₪ 36,501
19/06/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,592,483	95	4	24	2023	₪ 37,816
09/06/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,496,482	95	4	22	2023	₪ 36,805
23/05/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,403,483	95	4	18	2023	₪ 35,826
23/05/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,340,483	96	4	17	2023	₪ 34,797
23/05/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,340,483	96	4	16	2023	₪ 34,797
22/05/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,434,983	95	4	19	2023	₪ 36,158
20/05/2024	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,496,483	95	4	21	2023	₪ 36,805
07/12/2023	30092	31	דרך חברון 142	₪ 2,786,287	82	3	16	2023	₪ 33,979
26/11/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,361,487	96	4	22	2023	₪ 35,015
22/08/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,211,487	96	4	17	2023	₪ 33,453
22/08/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,331,487	96	4	21	2023	₪ 34,703
22/08/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,241,487	96	4	18	2023	₪ 33,765
30/07/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 2,845,847	82	3	15	2023	₪ 34,705
29/06/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,451,487	96	4	25	2023	₪ 35,953
03/04/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,030,287	96	4	16	2023	₪ 31,565
03/04/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 2,785,847	82	3	13	2023	₪ 33,974
02/03/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,301,488	97	4	20	2023	₪ 34,036
ממוצע				**₪ 3,244,924**	**93**				**₪ 35,036**

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר	שטח מכר	מספר חדרים	קומה	שנת בניה	שווי למ"ר ברוטו
04/03/2024	30092	31	דרך חברון 142	₪ 3,628,387	123	5	14	2023	₪ 29,499
06/12/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,628,387	123	5	12	2023	₪ 29,499
13/09/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,658,388	123	5	13	2023	₪ 29,743
19/06/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,628,388	123	5	11	2023	₪ 29,499
12/06/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 4,138,387	123	5	29	2023	₪ 33,645
08/06/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,798,388	123	5	17	2023	₪ 30,881
08/06/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,628,388	123	5	8	2023	₪ 29,499
08/06/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,768,388	123	5	16	2023	₪ 30,637
08/06/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,628,387	123	5	9	2023	₪ 29,499
15/05/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 4,048,387	123	5	26	2023	₪ 32,914
15/05/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 4,108,387	123	5	28	2023	₪ 33,402
15/05/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 4,078,387	123	5	27	2023	₪ 33,158
03/04/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 4,099,492	123	5	21	2023	₪ 33,329
09/03/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 4,219,493	123	5	25	2023	₪ 34,305
09/03/2023	30092	31	דרך חברון 1	₪ 3,718,387	123	5	15	2023	₪ 30,231
ממוצע				**₪ 3,851,868**	**123**				**₪ 31,316**

מניתוח נתונים לעיל מדובר על פרויקט פינוי בינוי בהליכי בניה והמחירים מהווים מחירי שיווק משנה וחצי האחרונות. הפרויקט ממוקם על דרך חברון במיקום אטרקטיבי יותר ממיקום מתחם הנדון. מחירי שיווק בפרויקט עומדים על כ- 35,000 ₪ למ"ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 93 מ"ר ובגבולות של כ- 31,100 ₪ למ"ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 123 מ"ר.

פרויקט מגורים במגדלים ברחוב השופט חיים כהן של אחים חסיד, גו״ח 30139.376←

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	דירה	מחיר מוערך	שטח רשום	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר ברוטו
17/07/2024	30139	376	השופט חיים כהן 10	1	₪ 2,700,000	72	3	1	24	2018	₪ 37,500
14/07/2024	30139	376	השופט חיים כהן 10	0	₪ 2,605,000	72	3	11	24	2018	₪ 36,181
10/06/2024	30139	376	השופט חיים כהן 8	163	₪ 3,000,000	68	3	1	24	2015	₪ 44,118
08/02/2024	30139	376	השופט חיים כהן 8	3	₪ 3,215,000	90	4	3	30	2015	₪ 35,722
18/12/2023	30139	376	השופט חיים כהן 10	2	₪ 3,430,000	89	4	18	25	2017	₪ 38,539
14/12/2023	30139	376	השופט חיים כהן 10	0	₪ 2,250,000	72	3	6	25	2013	₪ 31,250
08/12/2023	30139	376	השופט חיים כהן 10	53	₪ 3,450,000	87	4	1	25	2015	₪ 39,655
28/09/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	73	₪ 3,200,000	92	4	7	22	2017	₪ 34,783
30/08/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	8	₪ 2,400,000	70	3	1	28	2017	₪ 34,286
25/05/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	222	₪ 3,405,983	92	4	22	24	2014	₪ 37,022
11/04/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	213	₪ 3,155,983	93	4	21	24	2014	₪ 33,935
15/03/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	1	₪ 2,620,000	85	4	4	24	2018	₪ 30,824
13/03/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	84	₪ 785,000	100	4	8	25	2013	₪ 7,850
02/03/2022	30139	376	השופט חיים כהן 10	1	₪ 2,345,000	71	3	5	24	2016	₪ 33,028
19/01/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	1	₪ 2,255,000	66	3	9	24	2013	₪ 34,167
16/11/2021	30139	376	השופט חיים כהן 8	2	₪ 2,495,850	91	4	1	24	2014	₪ 27,427
01/11/2021	30139	376	השופט חיים כהן 8	2	₪ 2,405,850	92	4	2	25	2014	₪ 26,151
21/10/2021	30139	376	השופט חיים כהן 8	203	₪ 2,950,850	96	4	20	25	2014	₪ 30,738.0
ממוצע					**₪ 2,703,862**	**83**					**₪ 32,954**

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	דירה	מחיר מוערך	שטח רשום	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר ברוטו
16/07/2023	30139	376	השופט חיים כהן 10	173	₪ 3,230,000	96	5	1	23	2016	₪ 33,646
16/05/2023	30139	376	השופט חיים כהן 10	4	₪ 2,050,000	114	4	20	25	2019	₪ 17,982
15/01/2023	30139	376	השופט חיים כהן 8	1	₪ 3,850,000	125	5	17	25	2017	₪ 30,800
19/06/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	242	₪ 7,005,983	141	5	24	24	2014	₪ 49,688
13/03/2022	30139	376	השופט חיים כהן 8	84	₪ 785,000	100	4	8	25	2013	₪ 7,850
19/10/2021	30139	376	השופט חיים כהן 10	42	₪ 2,490,000	104	4	4	29	2016	₪ 23,942
ממוצע					**₪ 3,235,164**	**113**					**₪ 27,318**

מניתוח נתונים לעיל מדובר על פרויקט בבינוי חדש במגדלים. מחירי היצע בפרויקט עומדים על כ- 33,000 ₪ למ״ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 83 מ״ר ובגבולות של כ- 27,300 ₪ למ״ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 113 מ״ר. הפרויקט ממוקם על דרך חברון ומפלס רחוב שופט חיים במיקום אטרקטיבי יותר ממיקום מתחם הנדון.

פרויקט ברחוב השופט חיים כהן – 3 מגדלי מגורים, גו"ח 30139.377-379 ←

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	דירה	מחיר	שטח רשום	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר רשום	שווי למ"ר ברוטו (מקדם רישוי 15%)
09/06/2024	30139	378	השופט חיים כהן 18	3	₪ 2,750,000	78	3	1	17	2017	₪ 35,256	₪ 30,658
20/02/2024	30139	377	השופט חיים כהן 14	21	₪ 2,544,600	89	4	4	15	2018	₪ 28,591	₪ 24,862
16/01/2024	30139	378	השופט חיים כהן 18	2	₪ 2,875,000	80	4	1	18	2017	₪ 35,938	₪ 31,250
16/08/2023	30139	377	השופט חיים כהן 14	15	₪ 2,800,000	90	3.5	3	15	2018	₪ 31,111	₪ 27,053
23/03/2023	30139	377	השופט חיים כהן 52	14	₪ 2,610,000	79	3	11	16	2015	₪ 33,038	₪ 28,729
15/02/2023	30139	377	השופט חיים כהן 12	1	₪ 2,700,000	72	3	8	15	2018	₪ 37,500	₪ 32,609
23/10/2022	30139	378	השופט חיים כהן 18	81	₪ 2,350,000	86	3	11	21	2016	₪ 27,326	₪ 23,761
11/08/2022	30139	377	השופט חיים כהן 14	53	₪ 2,368,000	84	3	11	16	2018	₪ 28,190	₪ 24,513
11/07/2022	30139	377	השופט חיים כהן 14	53	₪ 2,380,000	79	3	11	16	2018	₪ 30,127	₪ 26,197
11/07/2022	30139	377	השופט חיים כהן 12	57	₪ 2,400,000	72	3	12	16	2018	₪ 33,333	₪ 28,986
15/06/2022	30139	377	השופט חיים כהן 12	6	₪ 2,330,000	89	4	1	14	2020	₪ 26,180	₪ 22,765
14/06/2022	30139	377	השופט חיים כהן 14	31	₪ 2,345,000	67	3	6	18	2018	₪ 35,000	₪ 30,435
14/03/2022	30139	378	השופט חיים כהן 16	1	₪ 3,150,000	84	4	1	16	2016	₪ 37,500	₪ 32,609
03/01/2022	30139	377	וינר אשר 3	1	₪ 1,740,000	90	3	1	16	2018	₪ 19,333	₪ 16,812
15/11/2021	30139	378	השופט חיים כהן 16	7	₪ 3,450,000	100	4	1	15	2016	₪ 34,500	₪ 30,000
27/10/2021	30139	378	השופט חיים כהן 16	5	₪ 2,500,000	98	3	5	14	2015	₪ 25,510	₪ 22,183
01/09/2021	30139	378	השופט חיים כהן 18	1	₪ 2,250,000	86	3	15	16	2017	₪ 26,163	₪ 22,750
30/08/2021	30139	377	השופט חיים כהן 14	15	₪ 1,900,000	90	4	3	17	2018	₪ 21,111	₪ 18,357
ממוצע					**₪ 2,524,589**	**84**					**₪ 30,317**	**₪ 26,363**

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	דירה	מחיר	שטח רשום	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר רשום	שווי למ"ר ברוטו (מקדם רישוי 15%)
12/02/2024	30139	378	השופט חיים כהן 16	0	₪ 2,095,000	103	3	5	20	2016	₪ 20,340	₪ 17,687
11/02/2024	30139	378	השופט חיים כהן 16	1	₪ 3,850,000	116	4	1	24	2016	₪ 33,190	₪ 28,861
09/07/2023	30139	378	השופט חיים כהן 18	21	₪ 3,225,000	115	4	1	21	2017	₪ 28,043	₪ 24,386
20/03/2023	30139	378	השופט חיים כהן 18	56	₪ 3,950,000	108	4	6	15	2018	₪ 36,574	₪ 31,804
12/03/2023	30139	378	השופט חיים כהן 18	8	₪ 3,750,000	115	4	1	15	2018	₪ 32,609	₪ 28,355
08/01/2023	30139	378	השופט חיים כהן 18	18	₪ 2,700,000	103	3	1	17	2016	₪ 26,214	₪ 22,794
20/12/2022	30139	378	השופט חיים כהן 16	94	₪ 3,990,000	138	4	13	16	2015	₪ 28,913	₪ 25,142
03/04/2022	30139	378	השופט חיים כהן 16	66	₪ 3,150,000	107	4	7	15	2015	₪ 29,439	₪ 25,599
15/02/2022	30139	377	השופט חיים כהן 12	65	₪ 5,975,000	150	5	15	15	2018	₪ 39,833	₪ 34,638
21/03/2022	30139	378	השופט חיים כהן 18	39	₪ 3,480,000	135	5	3	15	2017	₪ 25,778	₪ 22,415
ממוצע					**₪ 3,616,500**	**119**					**₪ 30,093**	**₪ 26,168**

מניתוח נתונים לעיל מדובר על פרויקט בבינוי חדש במגדלים – 3 מגדלים. מחירי היצע בפרויקט עומדים על כ- 26,400 ₪ למ"ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 84 מ"ר ובגבולות של כ- 26,200 ₪ למ"ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 119 מ"ר. הפרויקט ממוקם על מפלס רחוב אשר וינר במיקום אטרקטיבי יותר ממיקום מתחם הנדון.

פרויקט ברחוב השופט חיים כהן – 2 בניני מגורים, גו״ח 30139.373-374←

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	דירה	מחיר	שטח רשום	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר רשום	שווי למ"ר ברוטו (מקדם רישוי 15%)
29/05/2024	30139	373	פרופ' צבי נוימן 6	19	₪ 4,200,000	106	4	1	11	2018	₪ 39,623	₪ 34,454
13/06/2023	30139	373	פרופ' צבי נוימן 6	13	₪ 3,975,000	107	5	5	15	2018	₪ 37,150	₪ 32,304
10/11/2022	30139	373	פרופ' צבי נוימן 2	30	₪ 2,700,000	115	4	9	10	2019	₪ 23,478	₪ 20,416
25/07/2022	30139	374	השופט חיים כהן 4	1	₪ 2,545,000	93	4	1	18	2019	₪ 27,366	₪ 23,796
21/06/2022	30139	374	השופט חיים כהן 6	0	₪ 2,960,000	71	3	0	9	2017	₪ 41,690	₪ 36,252
13/03/2022	30139	373	פרופ' צבי נוימן 6	14	₪ 2,900,000	92	4	5	15	2018	₪ 31,522	₪ 27,410
29/12/2021	30139	373	פרופ' צבי נוימן 6	8	₪ 3,250,000	116	5	2	14	2017	₪ 28,017	₪ 24,363
01/12/2021	30139	374	השופט חיים כהן 4	0	₪ 2,150,000	86	3	9	11	2018	₪ 25,000	₪ 21,739
14/09/2021	30139	373	פרופ' צבי נוימן 2	1	₪ 2,790,000	95	4	4	20	2018	₪ 29,368	₪ 25,538
ממוצע					**₪ 3,052,222**	**98**					**₪ 31,468**	**₪ 27,364**

מניתוח נתונים לעיל מדובר על פרויקט בבינוי חדש – 2 בנייני מגורים. מחירי היצע בפרויקט עומדים על כ- 27,400 ₪ למ״ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 98 מ״ר. הפרויקט ממוקם על מפלס רחוב שופט חיים ודרך חברון במיקום אטרקטיבי יותר ממיקום מתחם הנדון.

פרויקט ברחוב דרך בית לחם, גו״ח 30129.65-66←

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר מוערך	שטח רשום	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר ברוטו
04/05/2023	30129	65	דרך בית לחם 164	₪ 3,900,000	121	5	1	14	2012	₪ 32,231
26/01/2023	30129	65	דרך בית לחם 166	₪ 5,450,000	154	6	11	11	2017	₪ 35,390
04/01/2023	30129	65	דרך בית לחם 164	₪ 4,100,000	106	5	6	11	2014	₪ 38,679
24/03/2022	30129	65	דרך בית לחם 166	₪ 3,150,000	113	5	7	12	2014	₪ 27,876
28/02/2022	30129	65	דרך בית לחם 164	₪ 3,300,000	121	5	7	11	2015	₪ 27,273
ממוצע				**₪ 3,980,000**	**123**					**₪ 32,290**

מניתוח נתונים לעיל מדובר על פרויקט בבינוי חדש – 2 בנייני מגורים בקו ראשון לאזור תעשיה תלפיות. מחירי היצע בפרויקט עומדים על כ- 32,300 ₪ למ״ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 123 מ״ר. הפרויקט ממוקם על מפלס רחוב דרך בית לחם במיקום אטרקטיבי יותר ממיקום מתחם הנדון, רחוב פנימי בקו שני לדרך חברון, רחוב שקט יותר בהשוואה למגדלים על דרך חברון.



חזקיה העצני
שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי

פרויקט ברחוב מקור חיים 55, גו"ח 30130.336 ←

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר מוערך	שטח	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר ברוטו
01/04/2024	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,285,848	93	4	1	11	2024	₪ 35,332
14/01/2024	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,295,987	93	4	2	11	2023	₪ 35,441
28/09/2023	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,280,000	93	4	6	11	2023	₪ 35,269
17/07/2023	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,500,000	66	3	3	11	2023	₪ 37,879
03/07/2023	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,250,000	93	4	4	11	2023	₪ 34,946
28/06/2023	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,265,000	95	4	2	11	2023	₪ 34,368
22/06/2023	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,108,000	82	3	7	11	2023	₪ 37,902
30/05/2023	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,308,430	95	4	4	11	2023	₪ 34,826
30/03/2023	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,312,000	93	4	5	11	2023	₪ 35,613
12/12/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,305,000	93	4	1	11	2023	₪ 35,538
02/10/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,279,000	95	4	4	11	2023	₪ 34,516
19/07/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,030,000	82	3	8	11	2023	₪ 36,951
18/07/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,386,500	66	3	1	11	2023	₪ 36,159
10/07/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,225,000	93	4	6	11	2023	₪ 34,677
07/07/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,137,000	95	4	5	11	2023	₪ 33,021
30/06/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,159,000	93	4	3	11	2021	₪ 33,968
06/06/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,844,150	82	3	9	11	2023	₪ 34,685
06/06/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,142,000	93	4	5	11	2023	₪ 33,785
25/05/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,131,000	95	4	6	11	2023	₪ 32,958
26/04/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,930,000	95	4	8	11	2023	₪ 30,842
22/03/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,950,000	93	4	4	11	2023	₪ 31,720
17/02/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,040,000	95	4	7	11	2023	₪ 32,000
17/11/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,785,000	93	4	3	11	2023	₪ 29,946
03/11/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,833,000	93	4	2	11	2023	₪ 30,462
01/11/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,663,000	97	4	1	11	2023	₪ 37,763
31/10/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,828,000	95	4	1	11	2023	₪ 40,295
19/10/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 1,746,000	46	2	1	11	2023	₪ 37,957
07/10/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 3,570,000	107	4	10	11	2023	₪ 33,364
19/09/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,573,250	82	3	8	11	2023	₪ 31,381
ממוצע				₪ 3,074,557	89					₪ 34,606

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר מוערך	שטח	מספר חדרים	קומה	מספר קומות	שנת בניה	שווי למ"ר ברוטו
14/07/2024	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,660,000	66	3	8	11	2023	₪ 40,303
11/07/2024	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,610,000	66	3	3	11	2023	₪ 39,545
29/05/2022	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,330,000	66	3	7	11	2023	₪ 35,303
30/11/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,200,000	67	3	6	11	2023	₪ 32,836
25/11/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 1,750,600	47	2	3	11	2023	₪ 37,247
31/10/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 1,697,000	47	2	5	11	2023	₪ 36,106
05/10/2021	30130	336	מקור חיים 62	₪ 2,137,500	66	3	4	11	2023	₪ 32,386
ממוצע				₪ 2,197,871	61					₪ 36,247

מניתוח נתונים לעיל מדובר על פרויקט בבניה – 2 בנייני מגורים בבניה נמוכה. מחירי שיווק בפרויקט עומדים על כ- 35,000 ₪ למ"ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 84 מ"ר מחירי היצע בפרויקט עומדים על כ- 34,600 ₪ למ"ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 89 מ"ר ובגבולות של כ- 36,300 ₪ למ"ר ברוטו לדירות בשטח ממוצע של כ- 61 מ"ר. מיקום הפרויקט הינו אטרקטיבי יותר בסביבת בתי מגורים.

❖ <u>סיכום ערכי שווי למגורים</u>:

כתובת הפרויקט	גו"ח	שטח ברוטו ממוצע	שווי למ"ר ברוטו
דרך חברון	30092.31	93	₪ 35,000
		123	₪ 31,300
דרך חברון/שופט חיים כהן	30139.376	83	₪ 33,000
		113	₪ 27,300
שופט חיים כהן/אשר וינר	30139.377-379	84	₪ 36,300
		119	₪ 26,200
שופט חיים כהן/דרך חברון	30139.373-374	98	₪ 27,400
דרך בית לחם	30129.65-66	123	₪ 32,300
מקור חיים 55	30130.336	61	₪ 36,300
		89	₪ 34,600

שווים המפורטים לעיל לדירות מגורים כוללים מע״מ.

מניתוח נתונים לעיל, בהתחשב בצפיפות בניה (מגדלים מול בניה נמוכה), מיקום הנכס (על כביש ראשי מול רחוב פנימי שקט), נתוני סביבה (אזורי מגורים מול אזור תעשייה מתפתח), הגעתי לכלל דעה כי לצורך חו״ד זו יילקחו בחשבון שווים לתמהיל דירות בשטחים שונים, כדלקמן:

מהות	שווי בנוי כולל מע״מ (18%)	שווי בנוי לא כולל מע״מ	הערה
יח״ד 49.5 מ״ר - פלדלת - 2 חדרים	₪ 35,000	₪ 29,661	ללא חניה ומחסן
יח״ד 75.5 מ״ר - פלדלת - 3 חדרים	₪ 33,000	₪ 27,966	כולל חניה ומחסן
יח״ד 95.5 מ״ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות רגילות	₪ 32,000	₪ 27,119	כולל חניה ומחסן
יח״ד 95.5 מ״ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות גן	₪ 40,000	₪ 33,898	כולל חניה ומחסן מגלם חצר 30 מ״ר
יח״ד 112.8 מ״ר - פלדלת - 5 חדרים	₪ 32,000	₪ 27,119	כולל חניה ומחסן
יח״ד 150 מ״ר - פלדלת - 6 חדרים	₪ 40,000	₪ 33,898	כולל חניה ומחסן מגלם שטחי מרפסות ממוצע של 30 מ״ר (פנטאהוז)
יח״ד 200 מ״ר - פלדלת - 7 חדרים	₪ 40,000	₪ 33,898	כולל חניה ומחסן מגלם שטחי מרפסות ממוצע של 30 מ״ר (פנטאהוז)



חזקיה העצני
שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי

❖ <u>ניתוח שווי למ"ר מבונה למגורים</u>:

יח"ד 49.5 מ"ר - פלדלת - 2 חדרים	
בנוי חדש כולל מע"מ	35,000 ₪
בניכוי מע"מ (18%)	29,661 ₪
בניכוי יזמות (18%)	25,136 ₪
בניכוי ע. בניה (14,000 ₪ למ"ר מגלם תת"ק) (במעוגל)	11,140 ₪

יח"ד 75.5 מ"ר - פלדלת - 3 חדרים	
בנוי חדש כולל מע"מ	33,000 ₪
בניכוי מע"מ (18%)	27,966 ₪
בניכוי יזמות (18%)	23,700 ₪
בניכוי ע. בניה (14,000 ₪ למ"ר מגלם תת"ק) (במעוגל)	9,700 ₪

יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות רגילות	
בנוי חדש כולל מע"מ	32,000 ₪
בניכוי מע"מ (18%)	27,119 ₪
בניכוי יזמות (18%)	22,982 ₪
בניכוי ע. בניה (14,000 ₪ למ"ר מגלם תת"ק) (במעוגל)	8,980 ₪

יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות גן	
בנוי חדש כולל מע"מ	40,000 ₪
בניכוי מע"מ (18%)	33,898 ₪
בניכוי יזמות (18%)	28,727 ₪
בניכוי ע. בניה (14,000 ₪ למ"ר מגלם תת"ק) (במעוגל)	14,730 ₪

יח"ד 112.8 מ"ר - פלדלת - 5 חדרים	
בנוי חדש כולל מע"מ	32,000 ₪
בניכוי מע"מ (18%)	27,119 ₪
בניכוי יזמות (18%)	22,982 ₪
בניכוי ע. בניה (14,000 ₪ למ"ר מגלם תת"ק) (במעוגל)	8,980 ₪

יח"ד 150 מ"ר - פלדלת - 6 חדרים	
בנוי חדש כולל מע"מ	40,000 ₪
בניכוי מע"מ (18%)	33,898 ₪
בניכוי יזמות (18%)	28,727 ₪
בניכוי ע. בניה (14,000 ₪ למ"ר מגלם תת"ק) (במעוגל)	14,730 ₪

יח"ד 200 מ"ר - פלדלת - 7 חדרים	
בנוי חדש כולל מע"מ	40,000 ₪
בניכוי מע"מ (18%)	33,898 ₪
בניכוי יזמות (18%)	28,727 ₪
בניכוי ע. בניה (14,000 ₪ למ"ר מגלם תת"ק) (במעוגל)	14,730 ₪

11.3 שווי לתעסוקה:

❖ **עסקאות השוואה על דרך חברון ואזור תעשייה תלפיות:**

- עסקאות מכר במתחם בית הנציב:

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר	שטח רשום	קומה	מספר קומות	תפקוד היחידה	שווי למ"ר
19/06/2023	30114	87	דרך חברון 101	1,347,733	52.4	3	4	משרד	₪ 25,720
13/06/2023	30114	87	דרך חברון 101	1,500,000	79.3	2	5	משרד	₪ 18,916
01/11/2022	30114	87	דרך חברון 101	1,350,000	52.1	2	4	משרד	₪ 25,912
27/07/2022	30114	87	דרך חברון 101	2,500,000	51.9	4	4	משרד	₪ 48,170
13/03/2022	30114	87	דרך חברון 101	2,000,000	76.2	4	5	משרד	₪ 26,247

- עסקאות מכר מתחם התנופה:

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר	שטח ברוטו	שטח נטו	קומה	מספר קומות	תפקוד היחידה	שווי למ"ר נטו	שווי למ"ר ברוטו	יחס ברוטו:נטו
21/02/2024	30140	34	מתחם התנופה	1,093,870	146	110	10	18	משרד	₪ 9,944	₪ 7,492	1.33
10/07/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,023,446	111	84	16	18	משרד	₪ 12,184	₪ 9,220	1.32
10/07/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,359,002	146	110	16	18	משרד	₪ 12,355	₪ 9,308	1.33
16/05/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,308,410	135	102	8	18	משרד	₪ 22,631	₪ 17,099	1.32
14/03/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,424,474	137	103	13	18	משרד	₪ 23,539	₪ 17,697	1.33
14/03/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,401,542	135	102	13	18	משרד	₪ 23,545	₪ 17,789	1.32
12/03/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,925,285	111	84	8	18	מגורים	₪ 22,920	₪ 17,345	1.32
07/03/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,267,814	135	102	11	18	משרד	₪ 12,430	₪ 9,391	1.32
15/02/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,480,400	146	110	8	18	משרד	₪ 22,549	₪ 16,989	1.33
08/02/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,279,897	137	103	7	18	משרד	₪ 22,135	₪ 16,642	1.33
08/02/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,337,941	135	102	12	18	משרד	₪ 22,921	₪ 17,318	1.32
08/02/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,744,423	98	74	12	18	משרד	₪ 23,573	₪ 17,800	1.32
07/02/2023	30140	34	מתחם התנופה	895,284	98	74	13	18	משרד	₪ 12,098	₪ 9,136	1.32
07/02/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,552,795	146	110	13	18	משרד	₪ 23,207	₪ 17,485	1.33
25/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,316,197	146	110	7	18	משרד	₪ 11,965	₪ 9,015	1.33
16/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,192,632	135	102	13	18	משרד	₪ 11,692	₪ 8,834	1.32
16/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,957,552	135	102	7	18	משרד	₪ 19,192	₪ 14,500	1.32
16/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,167,770	137	103	10	18	משרד	₪ 21,046	₪ 15,823	1.33
02/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,137,170	135	102	10	18	משרד	₪ 11,149	₪ 8,423	1.32
02/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,785,404	135	102	9	18	משרד	₪ 17,504	₪ 13,225	1.32
02/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	1,798,992	135	102	10	18	משרד	₪ 17,637	₪ 13,326	1.32
02/01/2023	30140	34	מתחם התנופה	2,082,939	135	102	9	18	משרד	₪ 20,421	₪ 15,429	1.32
ממוצע						**100.07**					**₪ 16,319**	

מדובר על עסקאות שבוצעו "על הנייר" עבור משרדים שיתקבלו בגמר שלד בעוד כשנתיים.
ניתן לראות בעסקאות לעיל כי קיימת שונות יחסית גבוהה בעסקאות.
ניתן לעיתים לייחס פער זה למיקום המשרד בבניין (קומות גבוהות יקרות יותר) וכן ייתכן כי חלק מהעסקאות מגלמות שווי עבור משרדים בגמר מלא (הסכמים פנימיים עם הקבלן).

בשיחה שערכנו עם משווק הפרויקט ידוע לנו כי רוב המשרדים נמכרו ברמת שלד בממוצע של כ- 16,300 ₪ למ"ר ברוטו.
שטח ממוצע ליחידות המשרדיות הנ"ל הינו כ- 100 מ"ר (נטו).

❖ <u>עסקאות השוואה מגוש הנכס הנדון</u>:

מניתוח מידע כפי שעולה מאתר רשות המיסים, קיים קושי בניתוח נתוני השוואה מגוש נכס הנדון ביעוד משרדים. עסקאות המוצגות הינן גבוהות בשווין/לא ברורות.

לפי מידע הנמצא ברשותי, לא הרחק ממתחם הנדון מצוי בשלבי שיווק פרויקט מסחר ותעסוקה ברחוב פייר קניג, פרויקט הכולל 17 קומות תעסוקה מעל ל- 2 קומות מסחר בהיקף כולל של כ- 14,000 מ״ר. מחירים מבוקשים בפרויקט הינם בגבולות של כ- 14,000 ₪ למ״ר.

❖ <u>עסקאות השוואה במרכז העיר מסביבתו הקרובה של המתחם הנדון</u>:

- ביום 04/08/2022 נמכר שטח משרדים של 361 מ״ר ברחוב בן יהודה 12 הידוע כגוש 30049 חלקה 201. שווי העסקה הינו 8,000,000 ₪. שווי זה מגלם שווי למ״ר ברוטו בגבולות של כ- 22,160 ₪.
- ביום 08/06/2022 נמכר שטח משרדים של 36 מ״ר בקומה שניה ברחוב המלך ג׳ורג׳ 3 הידוע כגוש 30049 חלקה 30 (מרכז הפעמון). שווי העסקה הינו 775,000 ₪. שווי זה מגלם שווי למ״ר ברוטו בגבולות של כ- 21,500 ₪.
- ביום 15/03/2022 נמכר שטח משרדים של 24 מ״ר בקומה 3 ברחוב שמאי 16 הידוע כגוש 30049 חלקה 187. שווי העסקה הינו 2,000,000 ₪. שווי זה מגלם שווי למ״ר ברוטו בגבולות של כ- 28,570 ₪.
- ביום 15/12/2021 נמכר שטח משרדים של 16 מ״ר בקומה 1 ברחוב שמאי 12 הידוע כגוש 30049 חלקה 23. שווי העסקה הינו 500,000 ₪. שווי זה מגלם שווי למ״ר ברוטו בגבולות של כ- 31,250 ₪.
- ביום 27/10/2021 נמכר שטח משרדים של 66 מ״ר בקומה 2 ברחוב הלל 23 הידוע כגוש 30049 חלקה 268. שווי העסקה הינו 1,350,000 ₪. שווי זה מגלם שווי למ״ר ברוטו בגבולות של כ- 20,450 ₪.
- ביחס לשטח הנכס (ללא התייחסות לשטחי הגלריה) מתקבל שווי למ״ר של כ- 20,500 ₪.
- ביום 12/05/2021 נמכר שטח משרדים של 35 מ״ר בקומה 1 ברחוב הלל 23 הידוע כגוש 30049 חלקה 268. שווי העסקה הינו 750,000 ₪. שווי זה מגלם שווי למ״ר ברוטו בגבולות של כ- 21,400 ₪.

❖ <u>עסקאות השוואה נוספות ממרכז העיר</u>:

- ביום 03/07/2022 חברת אפריקה ישראל מגורים בע״מ פרסמה דיווח בבורסה לניירות ערך תל אביב (מאיה) כי, ביום 30/06/2022 התקשרה החברה עם צד שלישי בלתי קשור לחברה בהסכם מכר למכירת מלוא הזכויות בשטחי משרדים בפרויקט סביון VIEW. הממכר כולל שטחי משרדים בשטח בנוי של כ- 4,800 מ״ר (עיקרי + שירות) וכן 11 מקומות חניה בחניון הפרויקט ומחסן. הממכר יימסר ברמת מעטפת. התמורה ששולמה הינה 82 מלש״ח בתוספת מע״מ. בניכוי שווי חניות הנלקח בגבולות של כ- 200,000 ₪ למקום חניה מתקבל שווי של כ- 79,800,000 מלש״ח לשטחי משרדים. שווי זה מגלם שווי למ״ר מעטפת בגבולות של כ- 16,625 ₪.
- ביום 19/07/2021 נמכרה יחידה מס׳ 14 הממוקמת בקומה הראשונה עם גלריה במרכז הפעמון רחוב קינג ג׳ורג׳ 3. שטח היחידה 29.60 מ״ר + גלריה בשטח 29.60 מ״ר (בהיתר קיימת גלריה של 10.75 מ״ר). התמורה שהתקבלה, בהתאם לדיווח מס שבח עומדת על סך של 620,000 ₪. בניתוח אקווי׳ (70% לגלריה בהיתר ו- 40% לגלריה שלא בהיתר) מתקבל שווי למ״ר אקווי׳ של כ- 13,900 ₪. בהתאמה וללא ההתייחסות לשטח הגלריה מתקבל שווי למ״ר של כ- 20,500 ₪.

❖ <u>עסקאות השוואה למשרדים מרחוב אבא אבן שכונת קריית לאום לא הרחק מתחנה מרכזית ובנייני האומה</u>

<u>מסביבתו הקרובה של המתחם הנדון:</u>

גוש חלקה	תאריך	כתובת	מחיר	מהות	חניה	שטח	קומה	שווי למ"ר
30864-5	28/09/2023	אבא אבן 3	₪ 2,084,940	משרד		66		₪ 31,590
30864-5-22	31/08/2023	אבא אבן 3	₪ 1,090,000	משרד	1	37	1	₪ 29,459
30864-5	30/08/2023	אבא אבן 13	₪ 970,769	משרד	1	37	1	₪ 26,237
30864-5	30/08/2023	אבא אבן 13	₪ 1,693,846	משרד	1	66	12	₪ 25,664
30864-5	30/08/2023	אבא אבן 11	₪ 2,221,795	משרד	1	86	1	₪ 25,835
30864-5	30/08/2023	אבא אבן 11	₪ 2,259,744	משרד	1	88	1	₪ 25,679
30864-5	19/04/2023	אבא אבן 7	₪ 7,350,427	משרד	10	284	1	₪ 25,882

מניתוח עסקאות השוואה לעיל עולים הפרטים כלהלן:

- שווי ממוצע רשום בשנה האחרונה ליחידת משרדים בשטח ממוצע של כ- 66 מ"ר עם חניה צמודה הינו בגבולות של כ- 26,500 ₪. ממוצע שתי עסקאות אחרונות הינו 30,000 ₪ למ"ר.

❖ <u>להלן עסקאות למשרדים בבנייה חדשה יחסית בגבעת שאול:</u>

<u>מרכז אורנים:</u>

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר	שטח	קומה	מספר קומות	שנת בניה	תפקוד היחידה	שווי למ"ר
8/5/2022	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,109,113	69	5	9	2022	משרד	₪ 16,074
8/5/2022	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,193,878	73	5	9	2022	משרד	₪ 16,354
21/3/2022	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,300,000	64	2	7	2014	משרד	₪ 20,313
25/7/2021	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,110,750	54	1	7	2019	משרד	₪ 20,569
25/7/2021	30332	54	מרכז אורנים	₪ 985,400	47	1	7	2019	משרד	₪ 20,966
28/4/2021	30332	54	מרכז אורנים	₪ 479,339	33	1	7	2020	משרד	₪ 14,525
27/12/2020	30332	54	מרכז אורנים	₪ 978,471	52	1	7	2019	משרד	₪ 18,817
30/11/2020	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,242,691	71	1	7	2020	משרד	₪ 17,503
30/11/2020	30332	54	מרכז אורנים	₪ 816,386	45	2	7	2020	משרד	₪ 18,142
16/7/2020	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,729,250	87	4	7	2019	משרד	₪ 19,876
16/7/2020	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,281,140	59	2	7	2019	משרד	₪ 21,714
12/7/2020	30332	54	מרכז אורנים	₪ 822,500	36	4	7	2019	משרד	₪ 22,847
9/12/2019	30332	54	מרכז אורנים	₪ 609,767	45	1	7	2020	משרד	₪ 13,550
25/8/2019	30332	54	מרכז אורנים	₪ 1,220,300	80	6	7	2019	משרד	₪ 15,254
25/8/2019	30332	54	מרכז אורנים	₪ 2,470,000	140	5	11	2020	משרד	₪ 17,643
25/8/2019	30332	54	מרכז אורנים	₪ 2,507,400	141	6	11	2020	משרד	₪ 17,783
25/8/2019	30332	54	מרכז אורנים	₪ 2,489,760	140	6	11	2020	משרד	₪ 17,784
25/8/2019	30332	54	מרכז אורנים	₪ 2,690,625	151	5	11	2020	משרד	₪ 17,819
ממוצע				**₪ 1,496,729**	**82**					**₪ 18,716**

מניתוח עסקאות השוואה לעיל עולה כי שווי למ"ר ברוטו משרד הינו בגבולות של כ- 18,700 ₪.



חזקיה העצני
שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי

עסקאות בפרויקט משרדים ומסחר חדש ברחוב חפצדי :

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר	שטח רשום	קומה	מספר קומות	שנת בניה	תפקוד היחידה	שווי למ"ר
27/7/2022	30269	228	חפצדי	316,873	12	5	17	2022	משרד	₪ 26,406
25/7/2022	30269	228	חפצדי	19,347,379	987	15	17	2023	משרד	₪ 19,602
16/5/2022	30269	228	חפצדי	4,039,926	310	0	17	2023	משרד	₪ 13,032
15/5/2022	30269	228	חפצדי	2,384,999	127	12	17	2023	משרד	₪ 18,780
27/4/2022	30269	228	חפצדי	4,894,549	271	3	17	2021	משרד	₪ 18,061
26/4/2022	30269	228	חפצדי	4,331,349	268	3	17	2021	משרד	₪ 16,162
28/3/2022	30269	228	חפצדי	2,761,750	149	12	17	2023	משרד	₪ 18,535
24/3/2022	30269	228	חפצדי	19,761,250	987	14	17	2023	משרד	₪ 20,022
13/3/2022	30269	228	חפצדי	3,094,415	357	0	17	2023	משרד	₪ 8,668
15/11/2021	30269	228	חפצדי	468,000	37	6	17	2023	משרד	₪ 12,649
4/8/2021	30269	228	חפצדי	4,419,468	281	5	17	2023	משרד	₪ 15,728
20/5/2021	30269	228	חפצדי	2,253,265	128	12	17	2021	משרד	₪ 17,604
11/4/2021	30269	228	חפצדי	1,891,423	103	12	17	2023	משרד	₪ 18,363
9/3/2021	30269	228	חפצדי	4,639,171	279	9	17	2020	משרד	₪ 16,628
ממוצע				**₪ 6,429,503**	**354**					**₪ 17,501**

מניתוח עסקאות השוואה לעיל עולה כי שווי למ״ר ברוטו משרד הינו בגבולות של כ- 17,500 ₪.

❖ **להלן עסקאות למשרדים בבנייה חדשה יחסית באזור תעשייה גבעת שאול:**

מרכז אורנים:

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר מוצהר	שטח ברוטו	קומה	מספר קומות	תפקוד היחידה	שנת בניה	מחיר למ"ר
21/07/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 695,440	31	7	7	משרד	2023	₪ 22,434
18/06/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 339,221	23	7	7	משרד	2023	₪ 14,749
07/05/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 878,000	31	7	7	משרד	2023	₪ 28,323
18/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 599,300	33	7	7	משרד	2023	₪ 18,161
18/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 303,500	16	7	7	משרד	2023	₪ 18,969
18/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 315,500	16	7	7	משרד	2023	₪ 19,719
16/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 583,500	31	7	7	משרד	2023	₪ 18,823
16/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 581,500	31	7	7	משרד	2023	₪ 18,758
16/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 339,500	18	7	7	משרד	2023	₪ 18,861
16/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 651,500	36	7	7	משרד	2023	₪ 18,097
16/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 311,900	17	7	7	משרד	2023	₪ 18,347
16/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 2,295,500	191	7	7	משרד	2023	₪ 12,018
03/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 803,500	53	7	7	משרד	2023	₪ 15,160
03/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 423,166	26	7	7	משרד	2023	₪ 16,276
03/04/2024	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 359,180	26	7	7	משרד	2023	₪ 13,815
31/05/2023	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 25,170,668	1444	9	9	משרד	2023	₪ 17,431
16/04/2023	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 2,047,617	146	2	7	משרד	2023	₪ 14,025
16/04/2023	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,350,000	52	5	11	משרד	2023	₪ 25,962
23/03/2023	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,253,860	54	1	7	משרד	2023	₪ 23,220
23/03/2023	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,111,912	47	1	7	משרד	2023	₪ 23,658
25/08/2022	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,200,000	56	6	18	משרד	2023	₪ 21,429
23/06/2022	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,480,000	58	6	8	משרד	2023	₪ 25,517
22/03/2022	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,193,878	105	5	9	משרד	2023	₪ 11,370
22/03/2022	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,109,113	98	5	9	משרד	2023	₪ 11,317
27/12/2021	30332	54	כנפי נשרים 68	₪ 1,300,000	73	2	7	משרד	2023	₪ 17,808

שווי ממוצע למ"ר ברוטו מעטפת **₪ 19,106**

העולה לפי נתונים אלו כי קיים מנעד מחירים שנע בין 14,000-25,500 ₪, כאשר השווי הממוצע למ״ר ברוטו בבניין בשנה האחרונה, בהתעלם מנתוני קיצון (מסומן בצהוב), עומד על סך של כ- 19,100 ₪ למ״ר ברוטו.
הערכים בטבלה אינם כוללים מע״מ.



חזקיה העצני
שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי

עסקאות בפרויקט משרדים ומסחר חדש ברחוב חפצדי :

תאריך העסקה	גוש	חלקה	כתובת	מחיר מוצהר	שטח ברוטו	קומה	מספר קומות	תפקוד היחידה	שנת בניה	מחיר למ"ר
03/03/2024	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 2,394,257	118	2	17	משרד	2023	₪ 20,290
28/12/2023	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 136,890	7	7	17	משרד	2023	₪ 19,556
30/11/2023	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 144,000	7	14	17	משרד	2023	₪ 20,571
27/08/2023	30269	228	חפצדי נחום 15	₪ 3,296,334	173	13	17	משרד	2023	₪ 19,054
15/03/2023	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 2,320,000	102	6	17	משרד	2023	₪ 22,745
28/02/2023	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 268,690	8	3	17	משרד	2023	₪ 33,586
28/02/2023	30269	228	חפצדי נחום 15	₪ 221,669	11	3	17	משרד	2023	₪ 20,152
22/02/2023	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 232,082	9	3	17	משרד	2023	₪ 25,787
14/02/2023	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 371,250	20	9	17	משרד	2023	₪ 18,563
01/02/2023	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 320,500	15	3	17	משרד	2023	₪ 21,367
23/01/2023	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 270,414	11	5	17	משרד	2023	₪ 24,583
17/01/2023	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 2,157,884	260	1	17	משרד	2023	₪ 8,300
12/01/2023	30269	228	חפצדי נחום 5	₪ 2,865,000	181	6	18	משרד	2023	₪ 15,829
03/01/2023	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 288,086	11	9	17	משרד	2023	₪ 26,190
21/11/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 7,933,614	405	1	17	משרד	2023	₪ 19,589
15/11/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 1,663,973	163	1	17	משרד	2023	₪ 10,208
02/10/2022	30269	228	חפצדי נחום 15	₪ 223,098	10	5	17	משרד	2023	₪ 22,310
02/10/2022	30269	228	חפצדי נחום 15	₪ 217,426	10	5	17	משרד	2023	₪ 21,743
04/09/2022	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 377,642	19	3	17	משרד	2023	₪ 19,876
26/07/2022	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 322,563	16	9	17	משרד	2023	₪ 20,160
14/07/2022	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 437,062	23	3	17	משרד	2023	₪ 19,003
13/07/2022	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 316,873	12	5	17	משרד	2023	₪ 26,406
21/06/2022	30269	228	חפצדי נחום 115	₪ 385,000	18	3	17	משרד	2023	₪ 21,389
14/06/2022	30269	228	חפצדי נחום 15	₪ 19,347,379	987	15	17	משרד	2023	₪ 19,602
12/04/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 2,384,999	127	0	17	משרד	2023	₪ 18,780
12/04/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 9,682,099	649	0	17	משרד	2023	₪ 14,918
12/04/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 4,039,926	310	12	17	משרד	2023	₪ 13,032
21/03/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 4,331,349	382	3	17	משרד	2023	₪ 11,339
21/03/2022	30269	228	חפצדי נחום 5	₪ 4,894,549	397	3	17	משרד	2023	₪ 12,329
27/02/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 2,761,750	149	12	17	משרד	2023	₪ 18,535
16/02/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 19,761,250	987	14	17	משרד	2023	₪ 20,022
03/02/2022	30269	228	חפצדי נחום 1	₪ 3,094,415	357	0	17	משרד	2023	₪ 8,668

שווי ממוצע למ"ר ברוטו מעטפת	₪ 20,192

העולה לפי נתונים אלו כי קיים מנעד מחירים שנע בין 15,000-25,500 ₪, כאשר השווי הממוצע למ״ר ברוטו בבניין בשנה האחרונה, בהתעלם מנתוני קיצון (מסומן בצהוב), עומד על סך של כ- 20,200 ₪ למ״ר ברוטו. יוער כי רוב שטחי משרדים המדווחים הינם קטנים מאוד.

הערכים בטבלה אינם כוללים מע״מ.

❖ <u>שומה מכרעת של שמאית רינת ווייס רביב</u>:

שומה מכרעת להיטל השבחה מיום 15/05/2023 למגרש הממוקם בגו"ח 30128/51 בכתובת דרך חברון פינת משה בר עם למועד קובע 30/05/2020. המגרש ממוקם בצמוד למתחם הנדון. מדובר עם מגרש מס' 1 עפ"י תב"ע 101-0547992 בייעוד מגורים, מסחר, תעסוקה, תיירות חניון ומבני ציבור. המגרש ממוקם על ציר דרך חברון והינו בעל מאפייני סביבה דומים מאוד למתחם הנדון.

בשומה המכרעת נקבע שווי למ"ר מבונה משרדים זמין לבניה בגבולות של כ- 4,600 ₪.

❖ <u>סיכום נתוני שווי לתעסוקה</u>:

מניתוח עסקאות השוואה לעיל עולה כי:

- שווי למ"ר נטו בנוי ממוצע למשרדים במרכז העיר בבניינים ווותיקים הינו בגבולות של כ- 23,000 ₪. משרדים בשטחים קטנים מאוד נמכרים בסביבות 28,000- 30,000 ₪.
- שווי למ"ר ברוטו מעטפת למשרדים על ציר קינג ג'ורג בבניה חדשה במגדלים הינו בגבולות של כ- 16,600 ₪.
- שווי למ"ר ברוטו מעטפת למשרדים בגבעת שאול, אזור עם ביקוש רב לשטחי תעסוקה ומשרדים בבניה יחסית חדשה במגדלים הינו בגבולות של כ- 17,500 – 18,700 ₪.
- מחירי שיווק בבינוי דומה בסביבתו של הנכס הנדון הינם בגבולות של כ- 14,000 ₪ למ"ר.

לאור כך, כי אזור תעשיה תלפיות נחשב למקום פחות אטרקטיבי מאזורי תעסוקה שהוזכרו לעיל ולאור כך כי מחירי שיווק בבינוי זהה, לא הרחק ממתחם נכס הנדון עומדים על כ- 14,000 ₪ למ"ר משרדים, לצורך חוו"ד זו יילקח בחשבון שווי למ"ר משרדים מעטפת בבניה חדשה בגבולות של כ- 14,000 ₪ לא מגלם מחסן וחניה.

❖ <u>ניתוח שווי למ"ר מבונה לתעסוקה</u>:

שווי מבונה תעסוקה		
בנוי חדש לא כולל מע"מ	14,000	₪
בניכוי יזמות (20%)	11,667	₪
בניכוי ע. בניה (7,500 ₪ למ"ר) (במעוגל)	4,170	₪

12.0 מיסים והיטלים

12.1 היטל השבחה :

בהתאם לחוו"ד משפטית כפי שמפורטת בגוף החוו"ד.

12.2 מס רכישה ומס שבח:

היזם יישא בעלויות מס רכישה.
היזם יישא בעלויות מס שבח בהתאם לייעוץ מיסוי שהתקבל.

12.3 מע"מ:

כל הערכים אינם כוללים מע"מ.
מטלות ציבוריות שלא ניתן להתקזז בגין רכיב המע"מ בהם העלויות יחושבו כולל מע"מ.

13.0 תחשיב כדאיות כלכלית:

13.1 פרוגרמה תכנונית כללית, שטחי תמורות עבור החוכרים ובעלים, שטחי יזם ותקבולים:

רצ"ב נספח מס' 1.

13.2 עלויות פינוי בינוי – עלויות ייזום, עלויות בניה לשטחי חוכרים ובעלי הקרע:

רצ"ב נספח מס' 2.

13.3 עלויות בניה שטחי יזם כולל מטלות ציבוריות:

רצ"ב נספח מס' 3.

13.4 סיכום תחשיב עלויות הפרויקט, סיכום רווחיות וניתוח רגישות:

רצ"ב נספח מס' 4.

13.5 תחשיב היטל השבחה:

רצ"ב נספח מס' 5.

14.0 סיכום חוו"ד:

לאור ניתוח נתוני תכנון מתגבשים, שווים, ערכים, גורמים ועקרונות כפי שהוצגו בגוף החוו"ד, עולה כי שיעור רווח יזמי מעלויות עומד על כ- **16.14%** - קיימת כדאיות כלכלית לתכנית.

בהתאם לחוו"ד משפטית היטל השבחה החל במתחם הינו 25% על שטחי מגורים ו 50% לשטחי תעסוקה ומסחר.

יוער כי, אם הפטור החלקי מהיטל השבחה לא יתקבל, תכנית זו אינה כדאית.

בברכה

חזקיה העצני

כלכלן, שמאי מקרקעין מוסמך

07/12/2025

חוו"ד משפטית לעניין זכויות בניה בלתי מנוצלות:

יריב בר-דיין
עורכי-דין

בית אמות משפט
שד' שאול המל"ך 8
תל-אביב 6473307

טל: 03-6938408
פקס: 03-6938407
דוא"ל: OFFICE@YBDLAW.CO.IL

6 ינואר, 2020

לכבוד
אמינפה חברה אמריקאית לפתוח שטחי תעשיה בע"מ
רחוב עליאש 8
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: חוו"ד זכויות בניה בלתי מנוצלות וזכויות בניה עתידיות

נתבקשנו לחוות דעתנו בשאלה, למי שייכות זכויות חבניה הבלתי מנוצלות, ככל שקיימות וזכויות הבניה העתידיות במקרקעין הידועים כגוש 30140 חלקה 39 בשכונת תלפיות בירושלים (להלן: "**המקרקעין**").

המונח "זכויות בניה" על אף היותו שימושי מאוד בהקשר של קניין, תכנון, מיסוי מקרקעין ועוד, לא זכה לחגדרה ברורה בדינים השונים ואין למעשה אחידות במשמעות המיוחסת לו בהקשרים השונים.
בענייננו, הרי שבפסיקה נקבע כי "זכויות בנייה" לרבות זכויות בניה "עתידיות" אינן מהוות חלק מהמקרקעין ומהרכוש המשותף, אלא אפשרות לניצול הקרקע לבניה על פי הדין ו"ינכס משותף" המצוי בבעלות משותפת של כלל הדיירים בבית משותף (**רע"א 2821/95 לוסטיג נ' מייזלס** פד נ(1)517, 527 (1996).
ככזה, אין מניעה, כי יהיה מושא להסכמות חוזיות (**ע"א 3451 קאופמן נ' כהן** פיסקה 9 18.2.2010; **ע"א 2139/12 ריזן נ' חברת ארזי הבירה**, פיסקה 42 15.12.15).
השאלה האם קיימת הסכמה חוזית היא שאלה שבעובדה ויש לבחון אותה בהתאם להסכמי המכר או מערכות ההסכמים וההתקשרות בין הצדדים (**ע"א 1939/14 נציגות הבית המשותף שברחוב מאיר יערי 17 תל אביב ואח' נ' שלמה בוכריץ ואח'** (פורסם בנבו 23/10/17)).
יחד עם זאת, שתיקת הסכם והיעדרה של אמירה מפורשת או משתמעת בהסכם, אינם מצביעים בהכרח על כך שההסכם איננו מתייחס לזכויות בניה ויש לפנות לפרשנות ההסכם, קרי אומד דעת הצדדים וכוונתם בהסכם (**ע"א 2139/12 ריזן נ' חברת ארזי הבירה**, פיסקה 42 15.12.15). זו נלמדת הן מסעיפי ההסכם והן מהתנהגות הצדדים במועד החתימה ולאחריה.

במקרה דנן, ובהתאם לפסיקה בעניין זה, פנינו בשלב ראשון לבדיקת מערכות ההסכמים וההתקשרות בין הצדדים. בדקנו חוזים של חברת "אמינפה" חברה אמריקאית לפתוח שטחי תעשיה בע"מ עם "רוכשים" אשר רכשו שטחים במבני התעשיה שהקימה החברה במקרקעין. לאחר בחינת החוזים עם רוכשים שונים במבנים, עולה כי החוזים הינם חוזים דומים וזהים בתוכנם. בדקנו את ההסכמים שלהלן:

1. אמינפה – מ.א.מ קורץ
2. אמינפה – מר סנטו מפו וגב' רבקה סנטו

יריב בר-דיין
עורכי-דין

בית אגמון משפט
שד' שאול המלך 8
תל-אביב 6473307

טל: 03-6938408
פקס: 03-6935407
דוא"ל: OFFICE@YBDLAW.CO.IL

3. אמינפה – מנם ישראל פרילי עזיז (יחידה מס' 6)
4. אמינפה – רייסקר ושות' (יחידה מס' 7).
5. אמינפה – מתתיהו עיני

להלן הסעיפים הרלוונטיים הכלולים בהסכמים אלה:

"סעיף ד. **הקונה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שתכנון מבני התעשיה בניתן, מספר הקומות גודלן צורתן אופן בניתן נמצא בידי "המוכרת" וכי אין לו כל קשר כל שהוא בתכנית הבניה של מבני התעשיה, פרט לגודל המבנה שהינו רוכש מאת "המוכרת" בהתאם לחוזה זה וכי ידוע לו והנו מסכים לכך שה"מוכרת" רשאית וזכאית לקבל מאת הרשויות המוסמכות לכך את שנויי רשיונות הבניה לפיהם הולך ומוקם המבנה או המבנים, הבנין או הבנינים של התעשיה וכי "המוכרת" רשאית מידי פעם בפעם לדרוש תוספת של אחוזי בניה כפי שתמצא לנכון ולדרוש עבורה, וכי ה"מוכרת" רשאית לבנות בהתאם לשנויים ולתוספות שתקבל ובתנאי מפורש כי כתוצאה מזה לא יוקטן על ידי כך גודל שטח המבנה ש"הקונה" רוכש בהתאם לחוזה זה מאת "המוכרת"."**

"סעיף ה. **"הקונה" מצהיר ומאשר בזה כי ..... וכי אין ל"הקונה" כל זכות שהיא בקשר לחדרי השירותים הנוחיות המחסנים והמבנים הנ"ל, פרט לשטח המבנה שרכש מאת "המוכרת" בהתאם לחוזה זה".**

"סעיף ו. **"הקונה" מצהיר, מאשר ומסכים לאמור לעיל וכי בנוסף לאמור לעיל הנו מסכים בזה כי "המוכרת" רשאית להצמיד, באם תרצה בכך, כל מיני שטחים משטח הקרקע שיהיה רשום בשמה .... וכי "המוכרת" תוכל, בכל עת וזמן לסדר חלוקה או הפרדה מהשטח שירשם בשמה ...וכן לאחר ביצוע ההפרדה או החלוקה, תוכל באם יהיה צורך בזה, לאחד מחדש חלקה או חלקות וכי גודל החלקות, צורת החלקות גודל השטחים שיופרדו, יחולקו מהחלקה הנ"ל... נתון אך ורק ברצון ובשקול "המוכרת" בלבד וכי "הקונה" מסכים בזה מראש לכל אותן הפעולות שתעשיה על ידי "המוכרת" בהתאם".**

"סעיף ו' פסקה שלישית: **"הקונה" מתחייב בזה כלפי "המוכרת" לא להפריע, לא למנוע בכל דרך שהיא, את הפעולות שהמוכרת תיזום ותבצע לשם פיצול, אחוד, חלוקה, פעולות הצמדה של קרקע, הצמדה של גגות או כל מיני צורות של הצמדה או הצמדות משטחי הקרקע או מהגגות, או מהמבנים הנ"ל... בין לאחר שיקבל לרשותו ולחזקתו את שטח המבנה שרכש בהתאם לחוזה זה מאת "המוכרת" וכן לאחר שירשם בשמו אותו שטח המבנה שרכש מאת "המוכרת"".**

סעיף ט' – **"המוכרת" מתחייבת בזה כלפי ה"הקונה" לבנות, להקים, להשלים עבור "הקונה" את – המבנה- בהתאם לתשריט המסומן באות "א".....ובהתאם לשינויים או לתוספות ש"המוכרת" תקבל מדי פעם בפעם מאת עירית ירושלים..."**

בשלב הראשון ביקשנו לבדוק התייחסות הצדדים לזכויות הבניה הבלתי מנוצלות. לבעלי מקרקעין הזכות לפנות ולבקש היתר בנייה תוך ניצול היקף הבניה המקסימלי המותר. שימוש בחלק מהיקף הבניה המקסימלי המותר, ישאיר זכויות בניה בלתי מנוצלות בידי בעלי המקרקעין.
זכויות בניה בלתי מנוצלות הן זכויות בניה הקיימות כבר במועד החתימה ומהוות זכויות בעלות ערך כלכלי ידוע במועד ההתקשרות ולפיכך סביר להניח כי הצדדים יתייחסו אליהם במסגרת מערכת ההסכמות ביניהם.

2

יריב בר-דיין
עורכי-דין

בית אמות משפט
שד' שאול המלך 8
תל-אביב 6473307

טל: 03-6938408
פקס: 03-6938407
דוא"ל: OFFICE@YBDLAW.CO.IL

בדיקת מערכת ההסכמות בין הצדדים מעלה כי על אף שאין בין הצדדים סעיף ספציפי הקובע מפורשות כי זכויות הבניה שייכות למוכרת, הרי שברור מהכתוב כי הצדדים הותירו את החופש בידי המוכרת לבקש זכויות בניה נוספות (קרי, מעבר לאלו שניתנו לה בפועל לבניית המבנים) לבנות על הגגות, לבצע שינויים בתוכניות ולבנות בהתאם לזכויות שתקבל. כך, בסעיפים ד' ו-ט' המצוטטים לעיל הוסכם כי המוכרת רשאית לדרוש תוספת של אחוזי בניה ולבנות בהתאם לשינויים ותוספות שתקבל מהעירייה מפעם לפעם וכך גם זכותה להצמיד הגגות, הקרקע, המבנים וכיוצ"ב ולבצע פעולות רישומיות במקרקעין והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

זכותו של הקונה, כפי שבאה לידי ביטוי בחוזה הינה לשטח שרכש/חכר בלבד ואף בקשר אליו זכויות המוכר הינן כי לא יגרע מהשטח שרכש ללא התייחסות לאחוזי בניה ו/או זכויות בניה לשטח זה. כאשר ביקשו הצדדים להתייחס להוראות ספציפיות לעניין זכויות הקונה, התווספו סעיפים ספציפים, כך לדוגמא בהסכם של חברת אמינפה עם מר מתתיהו עיני קיימת הסכמה ספציפית שלא להצמיד לאיש את שטחי הקרקע שמול הכניסה למבנה ולהשאירו פנוי.

לא זו בלבד, אלא שהמוכרת הותירה לעצמה גם את הזכות לרשום תקנון מיוחד אשר יאפשר לה בצוע כל הפעולות שתמצא לנכון בשטח האדמה ולצורך כך התחייבו הקונים בהסכמים השונים אף לחתום על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לשלם הוצאה לפועל כל האמור בהסכם.

וראו לעניין זה גם סעיף ו' בסיפא של הפסקה הרביעית:

"ובנוסף מתחייב בזה "הקונה" לחתום על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר וזה בכל עת וזמן שיהיה צורך בזה ושה"מוכרת" תדרוש זאת ממנו, לפי הנוסח שה"מוכרת" תכין ולמנות את מי ש"המוכרת" תמצא לנכון למנות ביפוי כח הנ"ל וזאת בכדי להשתמש ביפוי כח כזה במקרה הצורך לשם הוצאה לפועל את כל האמור בחוזה זה וזאת לפני קבלת החזקה במבנה שרכש או בכל עת וזמן לאחר מכן וזאת תוך תקופה קצרה לאחר שיקבל הודעה לשם כך בכתב מאת "המוכרת"".

המוכרת רשאית לעשות שימוש ביפוי הכח למימוש האמור בהסכם לפני קבלת החזקה ובכל עת וזמן לאחר מכן. כלומר, גם לאחר שהקונה קיבל חזקה ולכאורה בהתאם להסכם יכול לנהוג מנהג בעלות בנכס, תרי שהשאיר בידי המוכרת יפוי כח בלתי חוזר לשימושה, כלומר ניתן להסיק ממתן יפוי הכח כי הצדדים הסדירו ביניהם מעשית, בין היתר, את הותרת זכויות הבניה הבלתי מנוצלות בידי המוכרת ככל שתבחר לעשות בהם שימוש.

עוד ניתן לטעון, כי גם מכלל הלאו ניתן ללמוד על ההן:

3

יריב בר-דיין
עורכי-דין

בית אמות משפט
שד' שאול המלך 8
תל-אביב 6473307

טל': 03-6938408
פקס: 03-6938407
דוא"ל: OFFICE@YBDLAW.CO.IL

סעיף יא' – "השוכרים מצהירים ומאשרים בזה כי אין להם כל זכות כל שהיא בקשר לחדרי השרותים, חדרי הנוחיות האחרים בבניינים פרט למה שהוצמד למבנים בשטר שכירות זה והמסומן באותו מספר כפי המבנים שלהם".

וראו גם סעיף ד' המצוטט לעיל.

כלומר, העובדה שלא ניתנה לשוכרים כל זכות אחרת בקשר עם שטחים אחרים ומבנים אחרים למעט המבנים ששכרו בהתאם לתשריט, מלמדת כי גם לא ינתנו לשוכרים זכויות בניה בלתי מנוצלות, ככל שקיימות וכי כוונת הצדדים הייתה להעניק לשוכרים את הזכות לנהוג מנהג בעלים בחלק ששכרו ותו לא.

מכאן נראה כי קיימות הסכמות חוזיות מפורשות לפיהן ככל שנותרו זכויות בניה נוספות (נוספות על היקף הבניה המותר), אלו יהיו שייכות למוכרת וכי היא תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ביצוע שינויים במבנה או במבנים בהתאם. כך ניתנה לה הרשות במסמכי התקשרות לבצע פעולות במקרקעין, לרבות, לרשום תקנון, להצמיד הגגות וכיוצ"ב (ראו לדוגמא סעיף ו' המצוטט לעיל), וזו מלמדת, כאמור, כי גם זכויות שלא נוצלו בפועל על ידי המוכרת לצורך בניית המבנים, לרבות המבנה המושכר, שייכות למוכרת וזו יכולה, להצמידן באמצעות התקנון וכיוצ"ב לחלקי המבנה שנותרו בבעלותה.

גם בדיקת התנאים המיוחדים של שטרי השכירות עליהם חתמו הצדדים, מעלה בבירור הסכמות חוזיות ברורות ומפורשות לפיהן המוכרת (חברת אמינפה) השאירה בידיה את החופש לבצע שינויים בתוכניות החלות על המקרקעין לרבות לבניה על הגגות בכל עת שתמצא לנכון.

נבדקו על ידנו התנאים המיוחדים של שטרי השכירות של מבנה 5, מבנה 25 ומבנה 7 בבנין א' אשר אף הם זהים בתוכנם.

ולהלן הסעיפים הרלוונטיים בשטרי השכירות:

"סעיף טו – השוכרים מצהירים ומאשרים בזה כי ידוע להם ש-אמינפה- בנתה והקימה על השטח הקרקע.....וכי ידוע לה ש-אמינפה- רשאית וזכאית לקבל מאת הרשויות המוסכמות לכך, מידי פעם בפעם שינוי הרשיונות של הבניה שלפיהם נבנו והוקמו המבנים והבניינים הנ"ל כולל תוספת אחוזי בניה וזאת בתנאי מפורש כי זה לא יפגע בגודל ובשטח של המבנים שהשוכרים שוכרים בזה מאת המשכירים בהתאם לשטר שכירות זה".

"סעיף יז - השוכרים מצהירים ומאשרים בזה כי באם –אמינפה- תקבל רשיונות בניה על גגות של הבניינים "א", "ב", "ג" או על כל אחת מהן לחוד, היא תוכל לבנות ולעשות בגגות או בכל גג מהגגות כל מה שתרצה ותמצא לנכון וזאת בכל עת וזמן שתרצה וכי בתנאי כי בעת הבניה נוספת לא תופרע הפעילות השוטפת של השוכרים במבנים שלהם כתוצאה מהפעולות הבניה על הגג או על הגגות או על אחת מהגגות הנ"ל".

"סעיף יבי – השוכרים מצהירים ומאשר בזה ומסכימים כי המשכירים או – אמינפה- רשאים להצמיד באם ירצו וימצאו לנכון, כל מני שטחים מהקרקע שיהיה רשום בשמם לאחר גמר

תכנית 101-1095330 11/01/2026 [illegible] דעת/דוחות תקן 21

יריב בר-דיין
עורכי-דין
בית אמות משפט
שד' שאול המלך 9
תל-אביב 6473307
טל: 03-6938408
פקס: 03-6933407
דוא"ל: OFFICE@YBDLAW.CO.IL

<u>תהליכים ופעולות החלוקה, ההפרדה, הסדר המקרקעין</u> ושעליהם בנויים בניני התעשיה והמסחר הנ"ל..... הכל יהיה נכון ומסור אך ורק לשקול דעתה, רצונה והחלטתה של –

אמינפה- והשוכרים מסכימים בזה מראש לכל אותן הפעולות שיכולות להעשות על ידי – אמינפה – בהתאם ובכפוף להתנאות שבחוזה ש-אמינפה – חתמה עם השוכרים."

"<u>סעיף ידי</u> – השוכרים מתחייבים בזה כלפי המשכירים וכלפי – אמינפה- לא להפריע, לא לפגוע בכל צורה שהיא, בפעולות שהמשכירים או – אמינפה- תיזום, תבצע ותעשה לשם הפיצול, האחוד, החלוקה .... הצמדת שטחי הגגות או כל מיני הצמדות אחרות וכן רישום הבנין או רישום כל הבניינים כבית משותף..... וזאת לאחר רשום שטר השכירות לזכותה בלשכת רישום המקרקעין בירושלים."

מחד גיסא קיימים בשטרי השכירות סעיפים לפיהם, זכאים השוכרים לנהוג במבנים ששכרו מנהג בעלים וזכאים לעשות במבנים ובצמוד להם כל דבר ללא הגבלה וללא צורך בהסכמה כל שהיא מאת אמינפה (לדוגמא ראו סעיף ב' לתנאים המיוחדים לשטרי השכירות וכן בסעיף ג'):

"ולעשות כל דבר שהוא ללא כל הגבלה שהיא ולנהוג במבנים הנ"ל או בכל אחת ואחת מהמבנים הנ"ל כמנהג בעלים לכל דבר ולעשות כל פעולה שהיא בלשכת רישום המקרקעין בירושלים לגבי המבנים הנ"ל או לגבי כל חלק מהן ובין היתר למשכן את המבנים הנ"ל או כל אחת מהן או כל חלק מהן וזכויותיהם בשטר השכירות לדורות לכל מי שירצו.... הרשות בידי השוכרים להקנות לשוכר או לשוכרים או לשוכרי משנה או למי שירצו אלת כל הזכות המתוארות והמוסכמות בתנאים המיוחדים ...."

אך מאידך גיסא, זכות זו נוגעת רק למבנים ששכרו ואף בה אין התייחסות ספציפית בנוגע לזכויות הבניה. אדרבה, באופן מפורש ציינו הצדדים את זכותה של אמינפה, שבונה על המקרקעין, את היחידות שהושכרו ויחידות אחרות, לתקן ולשנות את היתרי הבניה והתוכניות וכן לבקש תוספת של אחוזי בניה ולבנות על הגגות. כלומר, ההתייחסות המפורשת לזכויות בניה כפי שבאה לידי ביטוי בתנאים המיוחדים של שטרי השכירות נוגעת לשייכות זכויות אלו לאמינפה ומתן הרשאה בלתי חדירה לאמינפה לעשות שימוש בזכויות אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כמו בהסכמי המכר, גם בשטרי השכירות, הוסכם מפורשות כי שיקול הדעת הבלעדי בקשר עם הצמדה וכיוצ"ב של שטחים מהקרקע יהיה של המוכרות וכי השוכרים מסכימים מראש לכל אותן הפעולות שיכולות להעשות על ידי המוכרים (ראה סעיף יבי לעיל) וכן כי הרשות לערוך תקנון מיוחד בעת רישום הבניין או הבניינים כבית משותף יהיה של המוכרת בלבד (ראה סעיף טז' לעיל).

עולה מן המקובץ (עפייי התסכמים שנבדקו והדין), כי זכויות הבניה הבלתי מנוצלות במקרה דנן הן רכושה הבלעדי של אמינפא.

5

תכנית 101-1095330 11/01/2026 [illegible] דעת/דוחות תקן 21

יריב בר-דיין
עורכי-דין

בית אגמון ומשפט
שד' שאול המלך 8
תל-אביב 6473307

טל: 03-a938408
פקס: 03-6933407
דוא"ל: OFFICE@YBDLAW.CO.IL

גם לעניין זכויות הבניה העתידיות, לא מצאנו התייחסות ספציפית בהסכם, אך גם בעניין זה פרשנות סעיפי ההסכמים וסעיפי התנאים המיוחדים של שטרי השכירות, מעלה כי זכויות הבניה העתידיות, כמו אלו הבלתי מנוצלות, נותרו בבעלות המוכרת.

נראה מהסעיפים המצוטטים לעיל, כי הצדדים לא הגבילו את דרישת התוספת של אחוזי הבניה ו/או הבניה בפועל ו/או הצמדת שטחים וכיוצ"ב, עד למועד מסוים. אדרבא, הצדדים הדגישו את זכותה של המוכרת לבצע האמור "מידי פעם בפעם" (סעיף ד' וסעיף ט' להסכם), "בכל עת וזמן", "וכן לאחר ביצוע ההפרדה או החלוקה" (הסעיף ו' להסכם) וכיוצ"ב.

בנוסף, הקונה (החוכרים) נותן בהסכם הסכמתו מראש לפעולות עתידיות שיעשו על ידי המוכרת ואף ממתן יפוי כוח בלתי חוזר למוכרת על ידי הקונה, ניתן להסיק מתן רשות עתידית למוכרת לעשות שימוש בזכויות עתידיות שנותרו בידי המוכרת.

כעולה מהמקובץ, נראה כי זכויות הבניה, אלו שניתנו למוכרת בפועל, זכויות בלתי מנוצלות וזכויות בניה עתידיות, הינן בהתאם לאומד דעת הצדדים כפי שבא לידי ביטוי בהסכמי המכר ובתנאים המיוחדים של שטרי המשכנתא, שייכים למוכרת.

בכבוד רב ובברכה,

יריב בר-דיין, משרד עורכי דין

אורית זיו, עו"ד

נספח מס' 1:

משך זמן הבניה הצפוי:	48	חודשים	4	12

פרוגראמה כללית

מהות	מס' בניינים	מס קומות לבניין	מספר יח"ד	שטח עיקרי ללא ממ"ד/מעטפת	שטח ממ"ד	שטח פלדלת/מעטפת	שטח רכוש משותף (לובי ראשי, לובי קומתי, ממ"קים, ח.מדרגות, ח. מכונות, מעליות)	גרעינים בקומות המסד	סה"כ ברוטו עילי ללא מרפסות (מ"ר)	סה"כ שטחי מרפסות / חצרות (מ"ר)	סה"כ שטחים בתת קרקע
				שטחים על קרקעיים							תת"ק
יח"ד 49.5 מ"ר - פלדלת - 2 חדרים	4	31	126	6,237	-	6,237	1,421	239	7,897	920	3,142
יח"ד 75.5 מ"ר - פלדלת - 3 חדרים			120	9,157	-	9,157	2,086	351	11,595	898	4,613
יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות רגילות			243	20,291	2,916	23,207	5,287	890	29,384	2,916	11,691
יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות גן			9	752	108	860	196	33	1,088	270	433
יח"ד 112.8 מ"ר - פלדלת - 5 חדרים			120	12,096	1,440	13,536	3,084	519	17,139	2,088	6,819
יח"ד 150 מ"ר - פלדלת - 6 חדרים			12	1,560	144	1,704	388	65	2,158	360	858
יח"ד 200 מ"ר - פלדלת - 7 חדרים			6	1,128	72	1,200	273	46	1,519	180	605
מסחר ק"ק (קומת מסד 1)	מסד	6	-	3,180	-	3,180	116	-	3,296	-	2,933
תעסוקה (4 קומות מסד)			-	17,910	-	17,910	1,000	-	18,910	-	3,039
שטחי ציבור (קומת מסד 1)			-	3,495	-	3,495	800	-	4,295	-	3,866
				55,900			14,881				
סה"כ			636	75,805	4,680	80,485	14,652	2,145	97,282	7,632	38,000
			TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

שטחי תמורה בנויים לחוכרים

מהות	מספר יח"ד	שטח עיקרי ללא ממ"ד/מעטפת	שטח ממ"ד/שירות סחיר	סך שטח פלדלת/מעטפת (מ"ר)
תעסוקה	-	17,910	1,000	18,910
מסחר	-	811	30	840
	95.50		12.00	21,011

שטחי תמורה בנויים לבעל הקרקע

מהות	מספר יח"ד	שטח עיקרי ללא ממ"ד/מעטפת	שטח ממ"ד/שירות סחיר	סך שטח פלדלת/מעטפת (מ"ר)
מסחר	-	-	-	-
יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות רגילות	39.9	3,335	479	3,815
	TRUE			

שטחי יזם - סחיר

מהות	מספר יח"ד	שטח עיקרי ללא ממ"ד/מעטפת	שטח ממ"ד/שירות	סך שטח פלדלת/מעטפת (מ"ר)	שווי מ"ר פלדלת/מעטפת ללא מע"מ		שווי ללא מע"מ		
יח"ד 49.5 מ"ר - פלדלת - 2 חדרים	126	6,237	-	6,237	29,661	₪	184,995,763	₪	
יח"ד 75.5 מ"ר - פלדלת - 3 חדרים	120	9,157	-	9,157	27,966	₪	256,085,593	₪	
יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות רגילות	203	16,955	2,437	19,392	27,119	₪	525,880,009	₪	0.52
יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות גן	9	752	108	860	33,898	₪	29,135,593	₪	
יח"ד 112.8 מ"ר - פלדלת - 5 חדרים	120	12,096	1,440	13,536	27,119	₪	367,077,966	₪	
יח"ד 150 מ"ר - פלדלת - 6 חדרים	12	1,560	144	1,704	33,898	₪	57,762,712	₪	
יח"ד 200 מ"ר - פלדלת - 7 חדרים	6	1,128	72	1,200	33,898	₪	40,677,966	₪	
מסחר ק"ק (קומת מסד 1)	-	2,369	86	2,456	35,000	₪	85,943,148	₪	
תעסוקה (4 קומות מסד)	-	-	-	-	14,000	₪	-	₪	
אחסנה (תעסוקה)	-	450.00	-	450	5,600	₪	2,520,000	₪	0.4
יח' חניה (תעסוקה)	-	100	-	-	140,000	₪	14,069,400	₪	
	TRUE	TRUE	TRUE		סה"כ תקבולים יזם (ללא מע"מ)		1,564,148,150	₪	
			TRUE						

נספח מס' 2:

עלויות ייזום (אישור תב"ע):

מהות	מספר יח'/%	עלות ליח'/%		סה"כ		עלות		הערות
אדריכלות (יח"ד למגורים + לפי 100 לכל יח' מסחר, תעסוקה וציבורי מגלם שטחי אחסנה)	901	1,500	₪	1,351,515	₪	-		ליח'
צוות יועצים לתכנון : מודד, יועץ תנועה, סביבה, שמאי, וכו', כולל העתקות והדפסות	901	1,500	₪	1,351,515	₪	-		ליח'
ליווי משפטי : ליווי משפטי לתכנון, הופעה בדיונים וועדות, הכנת חוזים , פעילות מול רשויות המס וכו'	901	1,500	₪	1,351,515	₪	-		ליח'
עלות מארגן	-	1.0%		15,641,482	₪	-		מסה"כ תקבולים ללא מע"מ
סה"כ עלויות ייזום (אישור תב"ע והחתמות)				**19,696,027**	₪	*21,860*	₪	*עלות ייזום ליח*

עלויות בניה לשטחי בעלים/חוכרים - עלויות פינוי בינוי

תעסוקה עבור חוכרים

מס' יח' : 100 — נבדק

עלויות בניה ישירות

מהות	יח"ד/שטח (מ"ר)		עלות למ"ר		סה"כ		עלות		הערות
שטח עיקרי	17,910	₪	5,700	₪	102,087,000	₪	-	₪ למ"ר	
שטחי שרות עיליים	1,000		4,800	₪	4,800,000	₪	-	₪ למ"ר	
מרתפים : חניות + מעברים+ מחסנים	3,039		3,800	₪	11,548,607	₪	-	₪ למ"ר	
עלויות הריסה	16,691		600	₪	10,014,600	₪	-	₪ למ"ר	
פיתוח חצר	286		500	₪	143,222	₪	-	₪ למ"ר	
סה"כ עלויות בניה ישירות					***128,593,429***	₪	*6,800*	₪ *למ"ר מעטפת*	

עלויות בניה עקיפות

אגרות והיטלי פיתוח	יח"ד/שטח (מ"ר)		עלות למ"ר/יח		סה"כ		עלות		הערות
שטח עילי ללא מרפסות	18,910	₪	450	₪	8,509,500	₪	-	₪ למ"ר	
שטח עילי ללא מרפסות - זיכוי	16,691	₪	-450	₪	-7,510,950	₪	-	₪ למ"ר	
שטח עילי למרפסות פתוחות	-	₪	450	₪	-	₪	-	₪ למ"ר	
מרפסות - זיכוי	-	₪	-450	₪	-	₪	-	₪ למ"ר	
מרתפים, כולל שטחי מחסנים	3,039	₪	450	₪	1,367,598	₪	-	₪ למ"ר	
סה"כ אגרות והיטלי פיתוח					**2,366,148**	₪			
תכנון ויועצים לאחר אישור התב"ע	-		3%		3,857,803	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
חיבור חשמל	20,500		50	₪	1,025,000	₪	-	₪ למ"ר	
טיפול משפטי	-		1%		2,647,400	₪	264,740,000	₪ משווי שטחי תעסוקה של חוכרים ללא מע"מ	
עלות שכ"ד ומשתנות לחוכרים לפי מ"ר אקוו נכנס	16,691		3,600	₪	60,087,600	₪	-	לפי דמ"ש ממוצע של 75 ₪ למ"ר, 48 חודש	
הובלה כפולה	100		12,000	₪	1,200,000	₪	-	לפי 6,000 ₪ לכיוון, כולל מע"מ.	
ב.צ.מ	-		5%		6,429,671	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
הנהלה וכלליות כולל תקורה ופיקוח	-		5%		6,429,671	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
סה"כ עלויות עקיפות					***84,043,294***	₪			
סה"כ עלויות ישירות+עקיפות					**212,636,723**	₪			
מס רכישה			5.00%		10,631,836	₪	-	₪ מעלויות פינוי-בינוי	
מע"מ שלא ניתן לקיזוז (עלויות בניה של חוכרים) - מע"מ שקוף			18.00%		-	₪	-	₪ מעלויות פינוי-בינוי	
סך עלויות ישירות + עקיפות					**223,268,559**	₪	*11,807*	₪ *עלות למ"ר מעטפת*	

מסחר עבור חוכרים

מס' יח: - — נבדק

עלויות בניה ישירות

מהות	יח"ד/שטח (מ"ר)		עלות למ"ר		סה"כ		עלות		הערות
שטח עיקרי	811	₪	6,000	₪	4,865,409	₪	-	₪ למ"ר	
שטחי שרות עיליים	30	₪	4,800	₪	141,984	₪	-	₪ למ"ר	
מרתפים : חניות + מעברים+ מחסנים	748	₪	3,800	₪	2,842,276	₪	-	₪ למ"ר	
עלויות הריסה	-	₪	600	₪	-	₪	-	₪ למ"ר	
פיתוח חצר	13	₪	500	₪	6,485	₪	-	₪ למ"ר	
סה"כ עלויות בניה ישירות					***7,856,153***	₪	*9,347*	₪ *עלות למ"ר מעטפת*	

עלויות בניה עקיפות

אגרות והיטלי פיתוח	יח"ד/שטח (מ"ר)		עלות למ"ר/יח"ד		סה"כ		עלות		הערות
שטח עילי ללא מרפסות	840	₪	450	₪	378,217	₪	-	₪ למ"ר	
שטח עילי ללא מרפסות - זיכוי	-	₪	-450	₪	-	₪	-	₪ למ"ר	
שטח עילי למרפסות פתוחות	-	₪	450	₪	-	₪	-	₪ למ"ר	
מרפסות - זיכוי	-	₪	-450	₪	-	₪	-	₪ למ"ר	
מרתפים, כולל שטחי מחסנים	748	₪	450	₪	336,585	₪	-	₪ למ"ר	
סה"כ אגרות והיטלי פיתוח					**714,802**	₪			
תכנון ויועצים לאחר אישור התב"ע	-		3%		235,685	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
חיבור חשמל	840.48		50	₪	42,024	₪	-	₪ למ"ר	
טיפול משפטי			1%		294,169	₪	29,416,852	₪ משווי שטחי מסחר של חוכרים ללא מע"מ	
עלות שכ"ד ומשתנות לחוכרים	-		-		-		-	אין שטחי מסחר במצב הנכס	
הובלה כפולה	-		-		-		-	אין שטחי מסחר במצב הנכס	
ב.צ.מ	-		5%		392,808	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
הנהלה וכלליות כולל תקורה ופיקוח	-		5%		392,808	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
סה"כ עלויות עקיפות					***2,072,295***	₪			
סה"כ עלויות ישירות+עקיפות					**9,928,448**	₪			
מס רכישה			5.00%		496,422	₪	-	₪ מעלויות פינוי-בינוי	
מע"מ שלא ניתן לקיזוז - מע"מ שקוף היזם מתקזז עליו			18.00%		-	₪	-	₪ מעלויות פינוי-בינוי	
סך עלויות ישירות + עקיפות					**10,424,870**	₪	*12,403*	₪ *עלות למ"ר מעטפת*	

מגורים עבור בעלים

מס' יח"ד: 39.94 — נבדק

עלויות בניה ישירות

מהות	יח"ד/שטח (מ"ר)		עלות למ"ר		סה"כ		עלות		הערות
שטח עיקרי ללא ממ"ד	3,335	₪	7,200	₪	24,014,475	₪	-	₪ למ"ר	
שטחי ממ"ד	479	₪	7,200	₪	3,451,182	₪	-	₪ למ"ר	
שטחי שרות עיליים + גרעינים בקומת מסד (לא כולל ממ"דים)	1,015	₪	6,000	₪	6,092,970	₪	-	₪ למ"ר	
מרפסות זיז	479	₪	2,700	₪	1,294,193	₪	-	₪ למ"ר	
מרתפים : חניות + מעברים+ מחסנים	1,922	₪	3,800	₪	7,302,907	₪	-	₪ למ"ר	
עלויות הריסה	-	₪	600	₪	-	₪	-	₪ למ"ר	
פיתוח חצר	53	₪	500	₪	26,672	₪	-	₪ למ"ר	
סה"כ עלויות בניה ישירות לדירות בעלים					***42,182,400***	₪	*11,058*	₪ *עלות למ"ר פלדלת*	

עלויות בניה עקיפות

אגרות והיטלי פיתוח	יח"ד/שטח (מ"ר)		עלות למ"ר/יח"ד		סה"כ		עלות		הערות
שטח עילי ללא מרפסות	4,830	₪	450	₪	2,173,576	₪	-	₪	-
שטח עילי ללא מרפסות - זיכוי	-	₪	-450	₪	-	₪	-	₪	-
שטח עילי למרפסות פתוחות	479	₪	450	₪	215,699	₪	-	₪	-
מרפסות - זיכוי	-	₪	-450	₪	-	₪	-	₪	-
מרתפים, כולל שטחי מחסנים	1,922	₪	450	₪	864,818	₪	-	₪	-
סה"כ אגרות והיטלי פיתוח					**3,254,093**	₪			
תכנון ויועצים לאחר אישור התב"ע- דירות	-		3%		1,265,472	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
חיבור חשמל	40	₪	3,000	₪	119,833	₪	-	₪ ליח"ד	
טיפול משפטי ורישום בית משותף ורישום דירות בטאבו	40		1.00%		1,034,488	₪	103,448,804	₪ משווי דירות בעלים	
עלות שכ"ד ומשתנות לדיירים	-		-		-	₪	-	₪ זכויות בניה במצב הנכס	
הובלה כפולה	-		-		-	₪	-	₪ זכויות בניה במצב הנכס	
ב.צ.מ	-		5.00%		2,109,120	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
הנהלה וכלליות כולל תקורה ופיקוח	-		5.00%		2,109,120	₪	-	₪ מעלות בניה ישירה	
סה"כ עלויות עקיפות					***9,892,126***	₪			
סה"כ עלויות ישירות+עקיפות					**52,074,526**	₪			
מס רכישה			5.00%		2,603,726	₪	-	₪ מעלויות פינוי-בינוי	
מע"מ שלא ניתן לקיזוז - מע"מ שקוף			18.00%		-	₪	-	₪ מעלויות פינוי-בינוי	
סך עלויות ישירות + עקיפות					**54,678,252**	₪	*14,334*	₪ *עלות בניה למ"ר ישיר + עקיף פלדלת*	
							1,368,865	₪ *עלות בניה ליח"ד*	

21 קות תחוד/תעד תוח/סירקס חפסנ 15:58:11
תכנית 21 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות תקן 15:58:11 11/01/2026 101-1095330

עלויות בניה לשטחי ומטלות היזם

מגורים - שטחי היזם	מס' יח"ד:	596.06	נבדק		
עלויות בניה ישירות	**יח"ד/שטח (מ"ר)**	**עלות למ"ר**	**סה"כ**	**עלות**	**הערות**
מהות					
שטח עיקרי ללא ממ"ד	47,885	₪ 7,200	₪ 344,769,525	₪ -	למ"ר
שטחי ממ"ד	4,201	₪ 7,200	₪ 30,244,818	₪ -	למ"ר
שטחי שרות עיליים (לא כולל ממ"דים)	13,866	₪ 6,000	₪ 83,193,030	₪ -	למ"ר
מרפסות זיז	7,153	₪ 2,700	₪ 19,312,207	₪ -	למ"ר
מרתפים : חניות + מעברים+ מחסנים	26,240	₪ 3,800	₪ 99,713,426	₪ -	למ"ר
עלויות הריסה	-	₪ 600	₪ -	₪ -	למ"ר
פיתוח חצר	766	₪ 500	₪ 382,922	₪ -	למ"ר
סה"כ עלויות בניה ישירות לדירות בעלים			***₪ 577,615,927***	***₪ 11,090***	*עלות למ"ר פלדלת*
עלויות בניה עקיפות	**יח"ד/שטח (מ"ר)**	**עלות למ"ר/יח"ד**	**סה"כ**	**עלות**	**הערות**
אגרות והיטלי פיתוח					
שטח עילי ללא מרפסות	65,951	₪ 450	₪ 29,677,874	₪ -	למ"ר
שטח עילי ללא מרפסות - זיכוי	-	₪ -450	₪ -	₪ -	למ"ר
שטח עילי למרפסות פתוחות	7,153	₪ 450	₪ 3,218,701	₪ -	למ"ר
מרפסות - זיכוי	-	₪ -450	₪ -	₪ -	למ"ר
מרתפים, כולל שטחי מחסנים	26,240	₪ 450	₪ 11,808,169	₪ -	למ"ר
סה"כ אגרות והיטלי פיתוח			**₪ 44,704,744**		
תכנון ויועצים לאחר אישור התב"ע- דירות	-	3.0%	₪ 17,328,478	₪ -	מעלות בניה ישירה
טיפול משפטי ורישום בית משותף ורישום דירות בטאבו	-	1.00%	₪ 14,616,156	₪ 1,461,615,602	משווי דירות יזם ללא מע"מ
חיבור חשמל	596.06	₪ 3,000	₪ 1,788,167	₪ -	ליח"ד
שיווק ופרסום	-	2.0%	₪ 29,232,312	₪ 1,461,615,602	מתקבולים- ללא מע"מ
ב.צ.מ	-	5.0%	₪ 28,880,796	₪ -	מעלות בניה ישירה
הנהלה וכלליות כולל תקורה ופיקוח	-	5.0%	₪ 28,880,796	₪ -	מעלות בניה ישירה
סה"כ עלויות עקיפות			***₪ 165,431,449***	*28.6%*	*העמסה מעלות ישירה*
סך עלויות ישירות + עקיפות			**₪ 743,047,376**	***₪ 14,266***	*עלות למ"ר פלדלת*
				₪ 1,246,607	*עלות בניה ליח"ד*

מסחר - שטחי היזם	מס' יח"ד:	-	נבדק		
עלויות בניה ישירות	**יח"ד/שטח (מ"ר)**	**עלות למ"ר**	**סה"כ**	**עלות**	**הערות**
מהות					
שטח עיקרי	2,369	₪ 6,000	₪ 14,214,591	₪ -	למ"ר
שטחי שירות עיליים	86	₪ 4,800	₪ 414,816	₪ -	למ"ר
גרעינים	-	₪ 4,800	₪ -	₪ -	למ"ר
מרתפים : חניות + מעברים+ מחסנים	2,185	₪ 3,800	₪ 8,303,884	₪ -	למ"ר
עלויות הריסה	-	₪ 600	₪ -	₪ -	למ"ר
פיתוח חצר	38	₪ 500	₪ 18,945	₪ -	למ"ר
סה"כ עלויות בניה ישירות למסחר בעלים			***₪ 22,952,236***	***₪ 9,347***	*עלות למ"ר מעטפת*
עלויות בניה עקיפות	**יח"ד/שטח (מ"ר)**	**עלות למ"ר/יח"ד**	**סה"כ**	**עלות**	**הערות**
אגרות והיטלי פיתוח					
שטח עילי ללא מרפסות	2,456	₪ 450	₪ 1,104,983	₪ -	למ"ר
שטח עילי ללא מרפסות - זיכוי	-	₪ -450	₪ -	₪ -	למ"ר
שטח עילי למרפסות פתוחות	-	₪ 450	₪ -	₪ -	למ"ר
מרפסות - זיכוי	-	₪ -450	₪ -	₪ -	למ"ר
מרתפים, כולל שטחי מחסנים	2,185	₪ 450	₪ 983,355	₪ -	למ"ר
סה"כ אגרות והיטלי פיתוח			**₪ 2,088,338**		
תכנון ויועצים לאחר אישור התב"ע	-	3.0%	₪ 688,567	₪ -	מעלות בניה ישירה
חיבור חשמל	2,456	₪ 50	₪ 122,776	₪ -	למ"ר
טיפול משפטי	-	1.0%	₪ 1,000,125	₪ 100,012,548	משווי שטח מסחר כולל חניות
שיווק ופרסום	-	2.0%	₪ 2,000,251	₪ 100,012,548	משווי שטח מסחר כולל חניות
ב.צ.מ	-	5.0%	₪ 1,147,612	₪ -	מעלות בניה ישירה
הנהלה וכלליות כולל תקורה ופיקוח	-	5.0%	₪ 1,147,612	₪ -	מעלות בניה ישירה
סה"כ עלויות עקיפות			***₪ 8,195,281***	*35.7%*	*העמסה מעלות ישירה*
סך עלויות ישירות + עקיפות			**₪ 31,147,517**	***₪ 12,685***	*עלות למ"ר מעטפת*

מבנה ציבור - מטלת יזם	מס' יח"ד:	-	נבדק		
עלויות בניה ישירות	**יח"ד/שטח (מ"ר)**	**עלות למ"ר**	**סה"כ**	**עלות**	**הערות**
מהות					
שטח עיקרי	3,495	₪ 7,200	₪ 25,164,000	₪ -	למ"ר
שטח שירות	800	₪ 6,000	₪ 4,800,000	₪ -	למ"ר
מרתפים - חניות, שטחים טכניים כולל אחסנה	3,866	₪ 3,800	₪ 14,688,900	₪ -	למ"ר
מרפסות	-	₪ 2,700	₪ -	₪ -	למ"ר
פיתוח חצר	-	₪ 500	₪ -	₪ -	למ"ר
סה"כ עלויות בניה ישירות			***₪ 44,652,900***	***₪ 10,396***	*עלות למ"ר מעטפת*
עלויות בניה עקיפות	**יח"ד/שטח (מ"ר)**	**עלות למ"ר/יח"ד**	**סה"כ**	**עלות**	**הערות**
אגרות והיטלי פיתוח					
שטח עילי ללא מרפסות	4,295	₪ 450	₪ 1,932,750	₪ -	למ"ר
מרפסות	-	₪ 450	₪ -	₪ -	למ"ר
מרתפים - חניות, שטחים טכניים כולל אחסנה	3,866	₪ 450	₪ 1,739,475	₪ -	למ"ר
סה"כ אגרות והיטלי פיתוח			**₪ 3,672,225**		
תכנון ויועצים לאחר אישור התב"ע	-	3.0%	₪ 1,339,587	₪ -	מעלות בניה ישירה
חיבור חשמל	4,295.00	₪ 50	₪ 214,750	₪ -	למ"ר
טיפול משפטי	-	1.00%	₪ 446,529		מעלות בניה ישירה
ב.צ.מ	-	5.00%	₪ 2,232,645	₪ -	מעלות בניה ישירה
הנהלה וכלליות כולל תקורה ופיקוח	-	5.00%	₪ 2,232,645	₪ -	מעלות בניה ישירה
סה"כ עלויות עקיפות			***₪ 10,138,381***	*22.7%*	*העמסה מעלות ישירה*
מס רכישה		5.00%	₪ -	-	מעלויות פינוי-בינוי
מע"מ שלא ניתן לקיזוז		18.00%	₪ 9,862,430.58	-	פס"ד הולנדר שטרן חב' לבניין בע"מ נ' מנהל מע"מ
סך עלויות ישירות + עקיפות - מטלת היזם			**₪ 64,653,712**	***₪ 15,053***	*עלות בניה למ"ר מעטפת*

תכנית 101-1095330 11/01/2026 15:58:11 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות תקן 21
21 וקת תוחוד/תעד תווח/סיוקס חפסנ 15:58:11

נספח מס' 3:

סיכום עלויות בניה ללא עלויות מימון		עלות ליח"ד/למ"ר מעטפת		עלות מתקבלת	הערות
מהות					
סה"כ **עלויות ייזום** (אישור תב"ע והתחמות)		21,860	₪	19,696,027 ₪	ליח"ד
סה"כ עלויות לשטחי **תעסוקה** של **החוכרים**		11,807	₪	223,268,559 ₪	למ"ר פלדלת
סה"כ עלויות לשטחי **מסחר** של **החוכרים** (**תמורה מאולצת בגין חוסר שטחי תעסוקה**)		12,403	₪	10,424,870 ₪	למ"ר מעטפת
סה"כ עלויות לשטחי **מגורים** של **הבעלים** (**זכויות בניה במצב נכנס-אין עלויות פינוי בינוי**)		14,334	₪	54,678,252 ₪	למ"ר פלדלת
סה"כ עלויות לשטחי **מגורים** של **היזם**		14,266	₪	743,047,376 ₪	למ"ר פלדלת
סה"כ עלויות לשטחי **מסחר** של **היזם**		12,685	₪	31,147,517 ₪	למ"ר מעטפת
סה"כ עלויות לשטחים **ציבוריים** - **מטלת היזם**		15,053	₪	64,653,712 ₪	למ"ר מעטפת
סה"כ עלויות בניה ללא עלויות מימון				**1,146,916,313** ₪	

עלות מימון וערבויות		עלות למ"ר/%		סה"כ	הערות	
מהות						
עלויות מימון אשראי (ריבית)		6.6%	₪	75,696,477	מסך עלות הקמת הפרוייקט- ללא מע"מ	1
עמלת פתיחת תיק אשראי		0.65%	₪	7,454,956	מסך עלות הקמת הפרוייקט- ללא מע"מ	
דמי ניהול אשראי		0.65%	₪	7,454,956	מסך עלות הקמת הפרוייקט- ללא מע"מ	
עמלת ערבות חוק מכר לרוכשי דירות חדשות + שטחי מסחר (מסך התקבולים, ללא מע"מ) (כולל דמי"ש והובלה)		1.05%	₪	17,067,075	מסך התקבולים דחויים, ללא מע"מ	
סה"כ עלות מימון וערבויות			₪	**107,673,464**	8.0%	

סה"כ עלויות הקמה בפרויקט (ללא מע"מ)	₪	**1,254,589,778**

סיכום תחשיבים

	סה"כ		הערה
סה"כ תקבולים	1,564,148,150	₪	ללא מע"מ
סה"כ עלויות הקמה ללא היטל השבחה ומיסוי	1,254,589,778	₪	ללא מע"מ
עודף שוטף	309,558,373	₪	ללא מע"מ
הפחתות			
אומדן להיטל השבחה	61,382,370	₪	-
מס שבח בגין שטחי החוכרים מעבר לפטור מועמס על היזם	30,840,966	₪	בהתאם ליעוץ מס
מס שבח בגין שטחי בעלים המועברים ליזם עד עד כדי כדאיות כלכלית	-	₪	
פיצוי לפי 197	-		-
סה"כ עלויות כולל היטל השבחה ומס שבח על היזם	1,346,813,114	₪	-
עודף לאחר הפחתות - רווח יזם בש"ח	217,335,036	₪	-
שיעור הרווח, % מעלויות	**16.14%**		-
שיעור הרווח, % מתקבולים	**13.89%**		-

ניתוח רגישות הרווחיות הכלכלית

בשקלים חדשים

אחוזים	ש"ח	השינוי בהכנסות הפרויקט				
		110%	105%	100%	95%	90%
	₪ 1,720,562,965	₪ 1,642,355,558	₪ 1,564,148,150	₪ 1,485,940,743	₪ 1,407,733,335	
90%	₪ 1,212,131,803	₪ 508,431,162	₪ 430,223,755	₪ 352,016,347	₪ 273,808,940	₪ 195,601,532
95%	₪ 1,279,472,459	₪ 441,090,507	₪ 362,883,099	₪ 284,675,692	₪ 206,468,284	₪ 128,260,877
100%	₪ 1,346,813,114	₪ 373,749,851	₪ 295,542,443	₪ **217,335,036**	₪ 139,127,628	₪ 60,920,221
105%	₪ 1,414,153,770	₪ 306,409,195	₪ 228,201,788	₪ 149,994,380	₪ 71,786,973	₪ -6,420,435
110%	₪ 1,481,494,426	₪ 239,068,539	₪ 160,861,132	₪ 82,653,724	₪ 4,446,317	₪ -73,761,091

השינוי בעלויות הבנייה

באחוזים

אחוזים	ש"ח	השינוי בהכנסות הפרויקט				
		110%	105%	100%	95%	90%
	₪ 1,720,562,965	₪ 1,642,355,558	₪ 1,564,148,150	₪ 1,485,940,743	₪ 1,407,733,335	
90%	₪ 1,212,131,803	41.9%	35.5%	29.0%	22.6%	16.1%
95%	₪ 1,279,472,459	34.5%	28.4%	22.2%	16.1%	10.0%
100%	₪ 1,346,813,114	27.8%	21.9%	**16.1%**	10.3%	4.5%
105%	₪ 1,414,153,770	21.7%	16.1%	10.6%	5.1%	*-0.5%*
110%	₪ 1,481,494,426	16.1%	10.9%	5.6%	0.3%	*-5.0%*

השינוי בעלויות הבנייה

אחוז רווח מהעלויות מעל 18%
אחוז רווח מהעלויות בין 18% ל- 15%
אחוז רווח מהעלויות נמוך מ- 15%
אחוז רווח מהעלויות שלילי (הפסד)

נספח מס' 5:

מדרגה ראשונה: תב"ע 71951 למועד קובע 04.2016

מצב קודם עפ"י מתאר ירושלים

תיאור	שטח	שווי למ"ר בנוי ישן ללא מע"מ	סה"כ
שטח בנוי עפ"י היתר	16,691	-	-
שטח בנוי אקוו'	17,916.9	7,500 ₪	134,376,415 ₪
סה"כ שווי מצב קודם כבנוי ללא רכיב ז.ב לא מנוצלות			**134,376,415 ₪**

מצב חדש עפ"י תב"ע 71951

	תיאור	שטח	שווי למ"ר מבונה ללא מע"מ	סה"כ
8%	אחסנה תת"ק (מגולם)	4,055	-	-
0	מסחר ק"ק	2,880	7,304	21,036,521.74
0	גלריה (מגולם)	864	-	-
0.5	מסחר ק"א	2,880	3,652	10,518,260.87
	תעסוקה	44,063	2,522	111,115,643.48
	שווי זכויות עפ"י תב"ע 71951			142,670,426 ₪
	הפחתת עלויות הריסה	16,691	600.00	-10,014,600
	סה"כ שווי מצב חדש			**132,655,826 ₪**

השבחה	-1,720,589 ₪
היטל השבחה	**-**

0.5

מדרגה שניה: תכנית מוצעת מס' 101-1095330

מצב קודם עפ"י תב"ע 71951

תיאור	שטח	שווי למ"ר מבונה ללא מע"מ	סה"כ
מסחר ק"ק	2,880	21,200	61,056,000.00
מסחר ק"א	2,880	10,600	30,528,000.00
תעסוקה	44,063	4,170	183,743,127.00
סה"כ שווי מצב קודם לפני הפחתות			**275,327,127 ₪**

הפחתה למושע (15%)	-41,299,069 ₪
הפחתה למורכבות (8%)	-22,026,170 ₪

סה"כ שווי מצב קודם	**212,001,888 ₪**

מצב חדשתכנית 101-1095330

תיאור	שטח עיקרי	שטחי ממ"ד פטור/שירות סחיר	סה"כ שטח אקוו' לחיוב (ממ"ד פטור)	שווי למ"ר מבונה ממוצע	סה"כ
יח"ד 49.5 מ"ר - פלדלת - 2 חדרים	6,237	-	6,237	11,140 ₪	69,480,180
יח"ד 75.5 מ"ר - פלדלת - 3 חדרים	9,157	-	9,157	9,700 ₪	88,822,900
יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות רגילות	20,291	2,916	20,291	8,980 ₪	182,208,690
יח"ד 95.5 מ"ר - פלדלת - 4 חדרים - דירות גן	752	108	752	14,730 ₪	11,069,595
יח"ד 112.8 מ"ר - פלדלת - 5 חדרים	12,096	1,440	12,096	8,980 ₪	108,622,080
יח"ד 150 מ"ר - פלדלת - 6 חדרים	1,560	144	1,560	14,730 ₪	22,978,800
יח"ד 200 מ"ר - פלדלת - 7 חדרים	1,128	72	1,128	14,730 ₪	16,615,440
מסחר ק"ק (קומת מסד 1)	3,180	116	3,296	21,200 ₪	69,875,200
תעסוקה (4 קומות מסד)	17,910	1,000	18,910	4,170 ₪	78,854,700
סה"כ שווי מצב חדש לפני הפחתות					**648,527,585 ₪**

הפחתה למושע (13%)	-84,308,586 ₪
הפחתה למורכבות ודחיה ביחס לתכנית קודמת (12%)	-77,823,310 ₪
הפחתת עלויות הריסה	-10,014,600 ₪
הפחתת עלות מטלה ציבורית	-64,653,712 ₪

סה"כ שווי מצב חדש	**411,727,377 ₪**

סה"כ השבחה	**199,725,489 ₪**

השבחה המשויכת למגורים	153,921,498 ₪
היטל25% (עפ"י ייעוץ משפטי של עו"ד ש.פרידמן אברמזון ושות')	25%
היטל השבחה לתשלום ליעוד מגורים	38,480,374 ₪

השבחה המשויכת למסחר ותעסוקה	45,803,992 ₪
היטל 50% (עפ"י ייעוץ משפטי של עו"ד ש.פרידמן אברמזון ושות')	50%
היטל השבחה לתשלום ליעוד מגורים	22,901,996 ₪

סה"כ היטל השבחה מדרגה שניה	**61,382,370 ₪**

היטל השבחה כולל : מדרגה ראשונה + מדרגה שניה	**61,382,370 ₪**

21 נקת תוחד/תעד תוחת/סירקס חפסנ 15:58:11 11/01/2026 101-1095330 תכנית 21 נספח סקרים/תוחת דעת/דוחות תקן